

REALNI I INOMINATNI KONTRAKTI

voditeljica: prof. dr. sc. Ivana Jaramaz Reskušić

REALNI KONTRAKTI

- nastaju neformalnom predajom stvari u imovinu dužnika-obveznika (“*re contrahitur obligatio*”), a obvezna činidba glasi na vraćanje stvari
- u kasnorepublikanskom razdoblju *fiducia cum creditore* stekla je utuživost te podignuta na rang realnog kontrakta

Gaj poznaje samo *mutuum* i *condictio indebiti* - *re* bi označavalo samo nastanak obveze prijenosom vlasništva

Justinijanova kodifikacija poznaje sljedeće realne kontrakte:

zajam ili *mutuum*

ostavnu pogodbu ili *depositum*

posudbu ili *commodatum*

ručno-založnu pogodbu ili *contractus pignoratiticius*

MUTUUM	FIDUCIA	DEPOSITUM	COMMODATUM	CONTRACTUS PIGNERATICIUS
1) STRICTI IURIS	BONAE FIDEI	BONAE FIDEI	BONAE FIDEI	BONAE FIDEI
2) VLASNIŠTVO	VLASNIŠVO DARE	DETENCIJA FACERE	DETENCIJA FACERE	IZVEDENI POSJED FACERE
3) ZAJMODAVAC	FIDUCIJANT	DEPONENT	KOMODANT	CREDITOR PIGNERATICIUS
4) ZAJMOPRIMAC	FIDUCIJAR	DEPOZITAR	KOMODATAR	DEBITOR PIGNERATICIUS
5) CONTRACTUS UNILATERALIS	CONTRACTUS BILATERALIS INAEQUALIS	CONTRACTUS BILATERALIS INAEQUALIS	CONTRACTUS BILATERALIS INAEQUALIS	CONTRACTUS BILATERALIS INAEQUALIS
6) KONDIKCIJE Zajmodavčeve <i>condictio certae creditae pecuniae</i> ili <i>condictio certae rei</i>	ACTIO FIDUCIAE	ACTIO DEPOSITI	ACTIO COMMODATI	ACTIO PIGNERATICA
	DIRECTA i CONTRARIA	DIRECTA i CONTRARIA	DIRECTA i CONTRARIA	DIRECTA i CONTRARIA
7) GENERIČNE STVARI	NEPOTROŠNE STVARI	NEPOTROŠNE STVARI	NEPOTROŠNE STVARI	NEPOTROŠNE STVARI
8) ODGOVORNOST: NAČELO "GENUS NON PERIT"	OBOJE DO CULPA LEVIS IN ABSTRACTO	DEPOZITAR – ZA DOLUS I CULPA LATA DEPONENT - DO CULPA LEVIS IN ABSTRACTO	KOMODANT - ZA DOLUS I CULPA LATA KOMODATAR – PREMA KLASIČNOM PRAVU SVE DO KUSTODIJE	OBOJE ODGOVARAJU DO CULPE LEVIS IN ABSTRACTO
9) LUKRATIVAN pravni posao, ali KAMATE se mogu ugovoriti	AKCESORNI PR. POSAO	LUKRATIVAN PR. POSAO	LUKRATIVAN PR. POSAO	AKCESORNI PR. POSAO
POSEBNIM UGOVOROM <i>stipulatio usurarum</i>				

ZAJAM ili *MUTUUM*

OSNOVNE KARAKTERISTIKE MUTUUM-a

- pogodba *stricti iuris*, jednostrano obvezujuća, obveza nastaje neformalnom predajom generičkih stvari u vlasništvo zajmodavca, a zajmoprimčeva dužna činidba (na *dare*) glasi na povrat stvari iste vrste i količine (*tantundem eiusdem generis*), besplatni kontrakt (kamate su se morale ugovoriti posebno sa stipulacijom te bi iz nje bile utužive)

Foenus nauticum - vjerovnik daje novac koji treba prevesti brodom ili se za novac treba kupiti roba koja će biti prevezena, zajam vraćen samo ako sretno stigne na odredište

- poseban je oblik zajma koji se zaključivao isključivo s ciljem stjecanja velike dobiti te za njega vrijede i posebna pravila
- kamate mogu biti i neformalno ugovorene; nisu ograničene (= naplatni zajam)

(Za novac koji se daje na ime pomorskog zajma, zbog rizika koji pada na vjerovnika, mogu se, za vrijeme dok je brod na plovidbi, primiti neograničene kamate. V. *Pauli, Sent.* 2,14,3)

- rizik slučajne propasti snosi vjerovnik tj. zajmodavac

(Kod pomorskog zajma rizik pada na vjerovnika od trenutka kada je ugovoreno da brod počne plovidbu. V. *Modestin* u D. 22,2,3)

Senatus consultum Macedonianum – zabranjeno davanje zajma sinu pod vlašću *pater familias*-a, a ako je zajam ipak suprotno toj zabrani predan, zajmodavac ne može utužiti njegov povratak, ali novac može biti vraćen jer je riječ o plativoj obvezi = *obligatio naturalis*

Zadaci:

1. Sekst je predao 1000 sestercija Aniju 79.g.n.e. uz obvezu da mu ih vrati u roku godine dana.
 - a) Kojom će tužbom Sekst utužiti povrat pozajmljene svote novca, a može li se Anije obraniti tvrdnjom da mu je novac ukraden? Objasnite.
 - b) Kako su stranke mogle ugovoriti kamate i jesu li mogle ugovoriti obvezu plaćanja kamata na kamate?
2. Valerije se 6.5.535.g. dogovorio sa Titom da će mu dati 100000 HS uz povrat iznosa u obrocima u roku od jedne godine. Tit mu je 9.5. potpisao i predao potvrdu o primitku iznosa, a novac je dobio 12.5.535.g.
 - a) O kojem je pravnom odnosu riječ između Valerija i Tita (pojam i karakteristike) te kada je nastao? Što predstavlja pisana potvrda i koja je njena uloga odnosno što bi se dogodilo ako novac ne bi bio dan?
 - b) Ako bi novac bio predan s ciljem da ga Tit iskoristi u Egiptu za kupnju žita, ali brod na putu iz Egipta potone?
3. Marko je dobio od Gaja pomorski zajam od 20 zlatnika. Kupio je robu radi pomorske trgovine, ali robu je izgubio zbog nevremena na moru.

Koje pravilo vrijedi u tom slučaju?

FIDUCIA

- u posljednjem stoljeću republike fiducijarni uglavak, koji se sklapao uz *mancipatio* ili *in iure cessio*, stekao je utuživost s *actio fiduciae* koja je bila *bonae fidei* tužba = nepotpuno dvostrano obvezujući realni kontrakt
- *actio fiduciae directa* – njome fiducijant, nakon namirenja svoga duga, traži povrat vlasništva stvari koju je bio predao fiducijaru u svrhu osiguranja njegove tražbine* (a njome može tražiti i naknadu štete od fiducijara koji stvar ne može vratiti zbog propusta svoje dužne pažnje)
- *actio fiduciae contraria* – njome fiducijar ostvaruje svoje eventualne protuzahtjeve protiv fiducijanta (npr. troškve oko čuvanja stvari ili naknadu štete koju bi pretrpio na svojoj imovini prouzročenu manama fiducijantove stvari)
- osuđenika je stizala infamija

**u starijem razdoblju svrha predaje stvari uz fiducijarni uglavak moglo biti, je osim povrata novca, i nešto drugo – *pactum fiduciae cum amico* – u svrhu ostave, posudbe, *donationis causa*, *manumissionis causa*

OSTAVNA POGODBA ILI *DEPOSITUM*

Obveza nastaje kada deponent predaje pokretne stvari depozitaru na besplatno čuvanje (bez uporabe = *furtum usus*) uz obvezu povrata istih stvari

- depozitar stječe detenciju na stvari (= ne uživa posjedovnu zaštitu)
- pritom nije bitno tko je dao stvar u ostavu

(Ako razbojnik ili kradljivac (ukradeno, oteto) daju u ostavu, i oni će, smatra Marcel u šestoj knjizi Digesta, imati pravo na tužbu iz ostave (*actio depositi*) jer i oni imaju interes da (natrag dobiju) stvar za koju odgovaraju. V. Ulp. u D. 16,3,1,39)

Glede odgovornosti za naknadu štete – utilitetno načelo:

- deponent odgovara za svaku krivnju
- depozitar odgovara samo za *dolus* i *culpa lata*

Glede troškova koje bi depozitar imao na stvari - deponent ih je dužan nadoknaditi

- sve svoje protutražbine prema deponentu depozitar će ostvarivati s *actio depositi contraria*

Posebni oblici

1. *DEPOSITUM MISERABILE (necessarium)* – ako bi depozitar odbio vratiti povjerene stvari, bio bi osuđen na dvostruki iznos (*in duplum*)
2. *DEPOSITUM IRREGULARE* – predmet ostavne pogodbe je novac ili druge zamjenjive stvari te depozitar stječe vlasništvo na njima; morao je vratiti istu količinu istovrsnih stvari, ali za razliku od zajmoprimca depozitar je u Justinijanovom pravu bio dužan vratiti i kamate
3. *DEPOSITUM IN SEQUESTREM (SEKVESTRACIJA)* – sekvestar kao sudski depozitar morao je stvar koju je čuvao vratiti pobjedniku u sporu o njoj te je mogao biti utužen s *actio depositi sequestraria*

Zadatak:

1. Marije se dogovorio s Apijem 12.02.121.g. da će mu dati na besplatno čuvanje na dva mjeseca 50000HS u zapečaćenom kovčeziću koji mu predaje 19.02.121.g.

a) O kojem je ugovoru riječ između Marija i Apija (pojam) i kada je on nastao? Objasnite njegove karakteristike te koliko i kako je Marije mogao potraživati novac natrag?

b) O čemu bi bila riječ da je novac bio nezapečaćen te se Apije njime koristio?

c) Nakon povrata, Marije se 30.4.121.g. dogovorio sa svojim bratom Licinijem da će mu dati za tražbine (vrijednost tražbina iznosi 38.000HS) koja brat ima prema Juliju 30.000HS. Koji je ugovor nastao između Marija i Licinija (pojam)? O kojem je također institutu općeg dijela obveznog prava riječ (objasnite pojam) i koja odgovornost iz njega proizlazi za Licinija?

POSUDBA ili *COMMODATUM*

Obveza nastaje kada komodant predaje komodataru nepotrošnu stvar na besplatnu uporabu, a komodatar se obvezuje vratiti istu stvar (zajedno s njenim plodovima koji nisu bili predmetom uporabe) nakon dogovorene upotrebe ili određenog vremena

- predmet posudbe mogu biti pokretne i nepokretne stvari, ali u pravilu nepotrošne, samo iznimno i potrošne u svrhu pokazivanja - *ad pompam vel ostentationem*
- komodatar - snosi primjerene redovite troškove, a komodant - izvanredne troškove
- stoga će glede eventualnih protutražbina, komodatar imati na raspolaganju *actio commodati contraria*, kompenzaciju, retenciju

Glede odgovornosti za naknadu štete – utilitetno načelo:

- komodatar odgovara za svaku krivnju (i za kustodiju)
- komodant - *dolus i culpa lata*

(Tako će onaj tko je, znajući za to, drugome dao na posudbu neispravne posude, pa se u njih uliveno vino ili ulje pokvarilo ili isteklo, biti po ovoj osnovi osuđen. V. Gaj u D. 13,6,18,3)

Zadaci:

1. Marko je od Gaja dobio na posudbu konja Pegaza radi obavljanja nekih poljoprivrednih radova.

Koja će pravila o odgovornosti vrijediti u sljedećim slučajevima:

- a) Konj Pegaz je ukraden iz Markove štale
- b) Konj Pegaz je nestao u najezdi barbara koji su opustošili Markovo imanje
- c) Marko je iskoristio konja Pegaza da preveze neki teret do udaljenog imanja svojih rođaka te je na tom putu Pegaz uginuo prirodnom smrću.

2. Gaj je na posudbu dao Juliju svog konja Pegaza radi obavljanja nekih poljoprivrednih radova.

Koja će pravila o odgovornosti vrijediti u sljedećim slučajevima:

- d) Gaj je tražio konja natrag prije završetka poljoprivrednih radova jer mu je zatrebao za osobne potrebe
- e) Pegaz je bio bolestan pa je zarazio i druge Julijeve životinje. Julije je morao liječiti kako Pegaza tako i druge životinje te je platio 1000 sestercija za troškove liječenja. Gaj za bolest svoga konja nije znao
- f) Gaj je znao da je njegov konj Pegaz bolestan, ali ga je ipak dao na posudbu Juliju

RUČNO-ZALOŽNA POGODBA ili *CONTRACTUS PIGNERATICIUS*

Realni kontrakt kojim založni dužnik predaje založnom vjerovniku neku pokretnu ili nepokretnu stvar u zalog radi osiguranja vjerovnikove tražbine i tako nastaje obveza za založnog vjerovnika da tu stvar vrati (bez mogućnosti njene uporabe = *furtum usus*) u trenutku plaćanja duga (ili njegovim prestankom na bilo koji drugi način) odnosno prestankom vjerovnikova založnog prava

Glede odgovornosti za naknadu štetu – utilitetno načelo:

- odgovaraju jedan drugom jednako do *culpa levis in abstracto* (prema klasičnom pravu ručno-založni vjerovnik čak i za *custodia* odnosno sve do više sile)

(I vjerovnik koji je primio ručni zalog obvezuje se primanjem stvari, i to samom onom stvari koju je dobio. Ali budući da kod zalog obje strane imaju koristi, dužnik — da bi lakše došao do zajma, a vjerovnik — da bi mu potraživanje bilo sigurnije, odlučeno je da se u pogledu čuvanja stvari smatra dovoljnom tražena pažnja, pa ako tu pažnju pokaže, makar nekim pukim slučajem i izgubio stvari, može biti siguran jer mu to neće smetati da traži vraćanje duga. V. Just. *Inst.* 3,14,4)

- založni vjerovnik ima na rasplaganju - *actio pigneraticia contraria* i retenciju – u slučaju *pignus Gordianum*

- *pignus irregulare* – predmet su zamjenjive odnosno potrošne stvari (tako i nezapečaćeni novac) ručno-založni vjerovnik stječe vlasništvo, ali mora vratiti *tantundem eiusdem generis* uvećane za kamate (jer je riječ o *bonae fidei* pogodbi)

Zadatak

1. Gaj je od Marka pozajmio 10 zlatnika, a kao osiguranje mu je predao svoga konja Pegaza. Što će moći zahtijevati i kojim tužbama
 - a) Marko protiv Gaja ako mu Gaj ne vrati dug o dospelosti?
 - b) Gaj protiv Marka ako mu isplati svoj dug o dospelosti, a Marko mu ne vrati konja Pegaza?
 - c) Marko protiv Tercija kod koga se našao konj Pegaz?
 - d) Marko protiv Gaja kod koga se Pegaz ponovno našao?
 - e) Gaj protiv Tercija kod koga se konj našao?
 - f) Marko protiv Gaja ako je konj bio bolestan te zarazio sve konje u njegovoj ergeli, koji su ubrzo potom svi uginuli?

INOMINATNI (bezimeni) KONTRAKTI

- to su sinalagmatični obvezni ugovori koji nastaju time što jedna strana ispuni svoju činidbu pa je zbog toga druga strana obvezna ispuniti svoju obećanu činidbu
- dakle, za njihov nastanak bila je potrebna suglasnost volja stranaka iz kojega nastaje ispunjenje obveze jedne strane = slični konsenzualnim kontraktima jer je potreban konsenzus ali iz njega još ne nastaje utuživa obveza (nego je potrebno da jedna stranka ispuni svoju činidbu), ali i realnim kontraktima s tom razlikom što se obvezna činidba nije morala sastojati samo u predaji stvari (nego i u nekom činjenju, propuštanju ili pružanju usluga)

ČETIRI SKUPINE S OBZIROMNA PRIRODU ČINIDBE I PROTUČINDBE:

1. *DO UT DES* - DAJEM DA MI DAŠ (*DARE – DARE*) – stranke su obvezne na uzajamna davanja npr. prijenos vlasništva
 2. *DO UT FACIAS* – DAJEM DA MI UČINIŠ (*DARE – FACERE*) – jedna stranka nešto daje (npr. stvar u vlasništvo), da bi joj druga nešto učinila (npr. sašila odijelo)
 3. *FACIO UT DES* – ČINIM DA MI DAŠ (*FACERE – DARE*)
 4. *FACIO UT FACIAS* - ČINIM DA MI UČINIŠ (*FACERE – FACERE*)
- najprije pretorska zaštita putem *actio in factum* (na izvršenje protučinidbe), a u Justinijanovom pravu: a) *actio praescriptis verbis* – na izvršenje protučinidbe; b) *condictio ob rem dati* odnosno *condictio causa data causa non secuta* (kada je stranka kriva zbog toga što nije ispunila svoju protučinidbu) – na povrat danog (u slučajevima *do ut des* i *do ut facias*) ili *actio doli* za naknadu štete ako je nešto učinila (tj. u slučajevima *facio ut des* i *facio ut facias*, a u ostalim slučajevima samo ako se povrat stvari ne može tražiti jer je više nema); c) *condictio ex poenitentia* – za povrat danog i jednostrani raskid ugovora (mada druga strana još nije pala u zakašnjenje i pripravna je svoju činidbu izvršiti)

VAŽNIJI INOMINATNI KONTRAKTI KOJI SU DOBILI IME

1. **PERMUTATIO** (mijena, trampa) – najvažniji inominatni kontrakt skupine *do ut des*; tek kada jedna stranka prenese vlasništvo neke stvari na drugu stranku, nastaje obveza za drugu stranku da joj u zamjenu preda vlasništvo neke druge stvari (a ako ova to ne izvrši, može doći razrješenja tj. povrata stvari putem kondikcije radi obogaćenja bez pravne osnove); glede njene pravne prirode prevladalo je mišljenje Prokulovaca da je riječ o posebnoj vrsti pogodbe (a ne o podvrsti kupoprodaje kako su držali Sabinovci); riječ je o pogodbi *bonae fidei* te svaka stranka odgovara za evikciju i faktičke mane na stvari, kao i za svaku krivnju.
2. **AESTIMATUM** (nalog prodaje) – ugovor (iz skupine *do ut facias*) kojim je dosadašnji vlasnik (najčešće trgovci na veliko ili proizvođači) predavao drugome (najčešće trgovci na malo) svoju stvar uz određenu cijenu s nalogom da je druga strana proda, a eventualnu razliku polučenu prilikom prodaje zadrži za sebe; ako u određenom ili primjerenom roku druga strana ne bi izvršila preuzetu obvezu, morala je stvar neoštećenu vratiti; ugovor je zaštićen posebnom *actio in factum aestimatoria*, koju je Justinijan pretvorio u *bonae fidei* tj. *aestimatoria praescriptis verbis* = tom tužbom davatelj od primatelja stvari zahtijeva vraćanje stvari ili isplatu određene cijene.
3. **PRECARIUM** – inominatni kontrakt postklasičnog prava o opozivom posjedovanju stvari kojim se dužnik obvezivao da će na vjerovnikov zahtjev odmah vratiti stvar koju je dobio na besplatnu upotrebu; predmet su uglavnom bila zemljišta, a rok nije bio ugovaran; u Justinijanovom pravu vraćanje stvari se moglo tražiti putem *actio praescriptis verbis* (a ne samo s *interdictum de precario*).

Osim navedenih, Justinijanovo je pravo među inominatne kontrakte uvrstilo:

- davanje na probu (*datio ad experiundum*) – jedna stranka daje drugoj stranci određenu stvar da bi je ova isprobala i utvrdila njenu kvalitetu radi eventualne buduće kupoprodaje – samostalni pravni posao (a ne kao *pactum displicientiae* koji je dodan uz kupoprodajnu pogodbu) koji je prema svom učinku sličan poslu kojemu je dodan suspenzivni uvjet
- nagodbu (*transactio*) – ugovor kojim dvije stranke rješavaju međusobni spor tako da svaka od njih nešto popusti; nužno jestojanje dvaju odnosa: prvog koji je sporni pravni posao bilo kojeg porijekla (kontrakt, delikt, posao stvarnog prava, obiteljskog, prava, nasljednog prava i sl.) i drugi koji je sama ta nagodba koja s tim spornim pitanjem mora biti povezana; zaštićen s tužbom *praescriptis verbis*, a može se pobijati samo iz razloga zbog kojih se inače može pobijati bio koji ugovor (npr. *dolus* ili *metus*); nagodba je prema svom učinku izjednačena s presuđenom stvari

RIMSKI GRAĐANSKI POSTUPAK

(ius quod ad actiones pertinet)

PROF. DR. SC. IVANA JARAMAZ RESKUŠIĆ

POJAM I SPECIFIČNOSTI RIMSKOG GRAĐANSKOG POSTUPKA

ZA RAZLIKU OD SUVREMENOG PRAVA U KOJEMU JE MATERIJALNO PRAVO ODVOJENO OD FORMALNOG TJ. PROCESNOG PRAVA, A TUŽBA OPĆENITO PROCESUALNO SREDSTVO PRAVNE ZAŠTITE KOJE SE MOŽE UPOTRIJEBITI ZA REALIZACIJU BILO KOJEG PRAVA, rimsko je pravo u puno većoj mjeri bilo vezano za postupak odnosno bez unaprijed predviđene konkretne tužbe (*actio*), materijalnopravni zahtjev nije smatran ni postojećim ni opravdanim po civilnom pravu = PRAVNA ZAŠTITA POVRIJEĐENOG PRAVA MOGLA SE OŠTVARITI SAMO AKO JE ZA TAJ SLUČAJ POSTOJALA POSEBNA TUŽBA = TUŽBA JE BILA PODLOGOM MATERIJALNOM PRAVU (do uvođenja kognicijskog procesa vrijedi shvaćanje *ubi actio ibi ius*)

- klasični pravnik Celsus (u D. 44,7,51: *Nihil aliud est actio quam ius quod sibi debeat iudicio persequendi.*) definira tužbu kao mogućnost da sudskim putem zahtijevamo ono pravo koje nam pripada

OBLICI GRAĐANSKIH POSTUPAKA

Tijekom rimske pravne povijesti rimski je građanski postupak prošao kroz tri oblika:

- u starom pravu vrijedio je legisakcijski postupak (dakako, uz još prisutnu samopomoć kao alternativnu mogućnost)
- od 2.st.pr.Kr. do Augusta usporedno je vrijedio legisakcijski i formularni postupak
- u razdoblju postklasičnog prava postupno se uvodi novi, ekstraordinarni ili kognicijski postupak - u praksi oko 250.g., a formalno polovicom 4. st. postaje jedini način sudovanja u građanskim parnicama

Do polovice 3. st. građanski postupak i sve s njime povezano pripada u *ius privatum* = dakle, dva su oblika građanskog postupka PRIVATNOPRAVNOG KARAKTERA - legisakcijski i formularni

Od uvođenja kognicije *extra ordinem* građanski je postupak JAVNOPRAVNOG KARAKTERA

Nakon uvođenja kognicijskog procesa nastaje **sustav subjektivnih prava**

LEGISAKCIJSKI POSTUPAK

OSNOVNE KARAKTERISTIKE POSTUPKA

- najstariji, strogo formalistički, usmeni, rigidan, kompliciran = odražava obilježja *ius civile*
- *legis actio* – jedini dostupan, formalno strogo zadan, verbalni način obraćanja sudu i traženja pravne zaštite
- legisakcijski proces poznat nam je iz Gajevih Institucija (4. knj.)
 - dvodijelni postupak: **u prvom dijelu procesa** (*in iure*) djeluje magistrat (isprva konzul, zatim pretor) koji ima ovlast *ius dicere*; **u drugom dijelu procesa** (*apud iudicem*), koji se odvija dva dana nakon završetka prvog dijela, djeluje *iudex* (Rimljanin kojega izabiru same parnične stranke sa popisa sudaca */album iudicis/*, a koji provodi glavnu raspravu, utvrđuje istinitost činjenica koje su stranke navodile te donosi presudu prema svom slobodnom uvjerenju) = suđenje, dakle, obilježava izborni karakter te arbitrarnost
 - presuda (*sententia, iudicium*) je kratka neobrazložena svečana sučeva odluka kojom se konačno rješava sporno pitanje među strankama = protiv presude nema pravnog lijeka; ona ima konsumptivni učinak (= zbog *exceptio rei iudicatae* - *ne bis in idem*) i novacioni učinak (obveza stranaka na *condemnari oportere* koja je nastala u litiskontestaciji */v. infra/* prestaje i pretvara se u novu, obvezu osuđenika na ispunjenje presude - *iudicatum facere oportere*)
 - osuđenom je ostavljen rok od 30 dana (*tempus iudicati*) za dobrovoljno izvršenje presude, u suprotnom tužitelj ima pravo na postupka prisilne ovrha na dužnikovoj osobi (*actio per manus iniunctionem*, *v. infra*) = ovrha je, dakle, privatna i osobna
 - do 2.st.pr.Kr. to je jedini važeći proces u rimskoj državi

LITISKONTESTACIJA (*litis contestatio*)

- svečani završni akt postupovne faze *in iure* odnosno trenutak prijelaza postupka iz prve faze *in iure* u drugu fazu *apudem iudicem* (ili *in iudicio*)
- naime, nakon što su strane u sporu došle pred pravosudnog magistrata te izrekle tužbenu tvrdnju i protutvrdnju, pravosudni magistrat zajedno sa njima i u prisutnosti svjedoka :
 - 1) specificira predmet spora
 - 2) utvrđuju stranačke pozicije
 - 3) određuje osobu *iudexa* koju stranke biraju s *album iudicis* (uglavnom ugledni Rimljani, senatorskog i viteškog staleža)
 - 4) upućuje spor na presudu izabranom sucu – daje mu uputu kako donijeti odluku nakon što utvrdi relevantne činjenice
- **od toga trenutka parnica počinje teći** – litiskontestacija (*litis* – parnica, *contestatio* – osvjedočenje o postojanju parnice)

Učinci litiskontestacije

1. konsumptivni učinak litiskontestacije izražen je načelom *ne bis in idem* (*Ne sit actio bis de eadem rem* = neka ne bude dvaput tužbe u jednakoj stvari)

- naime, između istih stranaka, povodom istog predmeta i po istoj osnovi nije moguće ponovno voditi spor koji je već doveden do litiskontestacije (pa čak i ako nije bila donesena presuda) = tuženik može uložiti *exceptio rei iudicium deductae* = SPORNO PITANJE JE KONZUMIRANO

2. novacioni učinak litiskontestacije = prisilna novacija znači da se osnovna obveza zbog koje je pokrenut spor ugasila aktom litiskontestacije –do litiskontestacije tužitelj je mogao zahtijevati od tuženika ispunjenje dužne činidbe (*dare, facere, praestare*), nakon litiskontestacije ta ranija obveza pretvara se u obvezu na donošenje presude (*condemnari oportere*), a nakon sučevog izricanja presude gasi se i ta obveza nastala litiskontestacijom te pretvara u obvezu na ispunjenje presude (*iudicatum facere oportere*) = dužnikova obveza najčešće iz ugovora, aktom litiskontestacije se gasi *ipso iure* te pretvara u obvezu *iz postupka*, a donošenjem presude ta se obveza zamjenjuje obvezom *iz presude* na osnovi koje nad tuženikom može biti provedena ovrha – budući da u svim tim situacijama nužno dolazi do prestanka jedne obveze i njenog pretvaranja u novu obvezu, takav institut se naziva ***novatio necessaria***

- daljnje važne posljedice litiskontestacije: pretvaranje vremenskih obveza u trajne obveze *na condemnari oportere* kao i pretvaranje strogo osobnih i nenasljedivih obveza u prenosive i nasljedive (*perpetuatio iudicii*)

POJAM I VRSTE LEGISAKCIJA

LEGISAKCIJE SU NA ZAKONU OSNOVANE FORMALISTIČKE STROGE TUŽBE STAROG PRAVA

PREMA SVRSI RAZLIKUJU SE deklaratorne – koje imaju za cilj utvrditi postoji li neko pravo tj. riješiti spor presudom, i egzekutorne – koje su služile ovrši

I. DEKLARATORNE

1. ***legis actio sacramento*** - bila je opća tužba starog prava koja je naziv dobila prema *sacramentum* tj. okladnoj svoti*, a imala je dva oblika:

legis actio sacramento in rem koja je služila za zaštitu **stvarnih** (najčešće prava vlasništva) i drugih **apsolutnih** prava (sporovi o nasljedstvu, o slobodi, o očinskoj vlasti)

legis actio sacramento in personam za zaštitu prava s učinkom *inter partes*, tj. za zaštitu **obveznih** prava

*** *sacramentum* je novčani iznos (500 ili 50 asa ovisno o vrijednosti predmeta spora) koji su obje stranke polagale nakon tuženikovog osporavanja tužiteljevog prava tj. njegove kontravindikacije, a koji iznos je temeljem osude državi uplaćivala stranka koja je izgubila spor odnosno čiji je *sacramentum* presudom proglašen kao *iniustum*

2. ***legis actio per iudicis postulationem*** - za sporove iz stipulacije i u diobenim parnicama; sam postupak je mnogo jednostavniji i nije polagana oklada – ako bi tuženik poricao dug, pretor bi odmah na tužiteljev zahtjev imenovao suca i time bi bila zaključena litiskontestacija

3. ***legis actio per conductionem*** – uvedena sredinom 3.st.pr.Kr. radi pružanja pravne zaštite novonastalim obvezama, koje nisu bile utužive putem prethodnih legisakcija: neformalni zajam, obveze na neodređeno

II. EGZEKUTORNE

1. *legis actio per manus iniunctionem* - najstariji je ovršni postupak koji se provodio na osobi dužnika (3. ploča Zakonika XII ploča); ukinut je s *lex Poetelia Papiria* u drugoj polovici 4.st.pr.Kr. te je osobna ovrha zamijenjena imovinskom

2. *legis actio per pignoris capionem* - služila je za imovinsku ovrhu; primjenjivala se u iznimnim slučajevima za posebne vrste tražbina te je vjerovniku bilo dopušteno da bez intervencije pretora zaplijeni neku dužnikovu stvar i zadrži je kao zalog dok mu dug ne bude vraćen

*** postupak *per sponsionem* – uveden kako bi se izbjegle nezgodne posljedice plaćanja oklade u stvarnopravnim sporovima – stranke bi zaključile stipulaciju kojom se tuženik obvezuje da će tužitelju platiti određeni iznos novca ako se dokaže da stvar nije njegova; na osnovi te stipulacije tužitelj je mogao upotrijebiti legisakciju *per iudicis (arbitrive) postulationem* te izbjеći skupu okladu = taj način suđenja zvao se *per sponsionem* jer je *sponsio* najstariji oblik stipulacije

FORMULARNI POSTUPAK

OSNOVNE KARAKTERISTIKE

- s *lex Aebutia* u 2.st.pr.Kr. uveden je uz legisakcijski postupak, kao supsidijarni, a od Augusta postao je obvezan za sve sporove
- glavna mu je karakteristika **neformalnost** te izmijenjena uloga pretora koji je sastavljajući formulu stvarao nove pravne odnose odnosno razvijao rimsko pravo sukladno društvenim i gospodarskim potrebama
- **formula** – pretorov pisani akt koji nastaje na kraju postupovne faze *in iure* a čijom se predajom (od pretora tužitelju, a od tužitelja tuženiku) konstituirao trenutak litiskontestacije, a prema kojemu je čitav proces dobio naziv
- pojednostavljivanje procedure
- proces je i dalje ostao dvodijelan (*in iure* i *apud iudicem*) te privatan, a postao je jednostavniji te podudaran s prodorom pismenosti u rimsku državu
- polovicom 3. st. sve je rjeđe u praksi da bi polovicom 4. st. bio i formalno ukinut te zamijenjen kognicijom *extra ordinem*

FORMULA

POJAM

- kratka pismena zabilješka koju je sastavljao pretor u prisutnosti parničnih stranaka pred kraj postupka *in iure* te je predavao tužitelju a ovaj tuženiku = tim činom bila bi izvršena litiskontestacija; njezinom izradom i predajom strankama u sporu proces prelazi iz faze *in iure* u fazu *apud iudicem* tj. počinjala bi teći parnica

SADRŽAJ

- sadržavala je bitne elemente spora i uputu sucu kako će donijeti presudu s obzirom na rezultat dokaznog postupka
- točnije, sadržavala je pravnu kvalifikaciju spora, podatke o čemu se spor vodi, ime suca, tužiteljev zahtjev, moguće prigovore tuženika i replikacije tužitelja, kao i ovlasti koje je sudac dobivao
- vremenom je za svaku vrstu spora stvoren poseban obrazac formule (npr. formula za kupoprodaje, iz najma, iz posudbe itd.) koji bi pretor popunjavao specifičnim elementima konkretnog spora, a spisak takvih tipiziranih formula bio je izložen na Forumu i obnavljan svake godine
- svaka nova formula značila je novu tužbu (*actio*) odnosno svakom materijalnopravnom zahtjevu odgovarala je njegova formula

- svaka formula je imala obvezne dijelove (*intentio*, *demonstratio*, *condemnatio*, a samo *adiudicatio* formule diobenih tužbi), a započinjala je imenovanjem suca (*iudicis nominatio*) kojemu se formula upućivala (*Titius iudex esto*)

Intentio je dio formule koji je sadržavao **tužbeni zahtjev (petit)**

- temeljni je dio svake formule; tužiteljev zahtjev mogao je biti određen (*intentio certa*) ili neodređen (*intentio incerta*) u kojem slučaju je ostavljano sucu da sam procijeni na koliki iznos će osuditi tuženika
- neke formule sadržavale su samo intenciju - to su prejudicijelni tužbeni zahtjevi (*intentiones praeiudiciales*) kod kojih se radi o pitanju (npr. postojanja neke činjenice, prava ili pravnog odnosa) bez čijeg prethodnog rješenja nije moguće donijeti odluku u nekom drugom, glavnom sporu (npr. tužiteljev zahtjev za isplatu zakupnine zavisi o rješenju prejudicijelnog pitanja postoji li ugovor o zakupu)

Demonstratio je dio formule u kojem je pobliže opisan predmet spora kod obveznih tužbi s *intentio incerta* (u tužbama s neodređenim zahtjevima); u tom smislu mogla je biti riječ o formuli u kojoj bi bila navedena pravna osnova (*causa*) iz koje proizlazi tužiteljev zahtjev (= formula *in ius concepta*) ili o formuli u kojoj je bilo samo opisano činjenično stanje (= formula *in factum concepta*); dakle, navode se pravni ili činjenični supstrat koji služe sucu da točno utvrdi sadržaj i opseg tužiteljevog zahtjeva

Condemnatio je nalog sucu da u skladu s rezultatima dokaznog postupka tuženika osudi (*C* = dokazan je tužiteljev zahtjev) ili oslobodi (*A* = nije dokazan tužiteljev zahtjev): ako se radilo o tužbi na određeni iznos (*actio certa*) - tuženik bi bio osuđivan na taj iznos, a ako se radilo o tužbi na neodređeni iznos (*actio incerta*) - sudac bi imao ovlasti sam procijeniti na koliki će iznos osuditi tuženika

Adiudicatio je dio formule samo u diobenim tužbama koji se pojavljuje umjesto kondemnacije te predstavljala sučevu široku ovlast da razriješi suvlasničke odnose sukladnom njihovim dosadašnjim idealnim dijelovima (npr. podjela konzorcija, razgraničenje međa, dioba suvlasništva) – ona ima konstitutivni značaj jer sudac stvara sasvim nove pravne odnose koji među strankama nisu postojali u takvom obliku

- osim navedenih obaveznih dijelova postojali su i neobavezni odnosno izvanredni dijelovi formule koji su služili za ograničavanje ili otklanjanje tužiteljeva zahtjeva, a uvrštavali bi se u formulu na zahtjev zainteresiranih procesnih stranaka

Praescriptio - izvanredni dio formule koji se stavlja na njezin početak a sudac se morao uvjeriti u njezinu ispravnost prije započinjanja glavne rasprave; postojale su dvije vrste: *praescriptio pro actore* (u korist tužitelja kada se u sukcesivnim obvezama naglašavalo da se spor vodi samo o dospjelim tražbinama kako bi se izbjegao konsumptivni učinak litiskontestacije te negativne posljedice *plus petitio*) i *praescriptio pro reo* (u korist tuženika, a sadrži uglavnom prigovore te je izjednačena s *exceptio*)

Exceptio – izvanredni dio formule u kojemu se iznosi činjenica ili okolnost na koje se tuženik pozivao i koje su činile tužbeni zahtjev neopravdanim premda je on možda uistinu postojao, tj. premda je intencija bila istinita i pravilna; ako se tužitelj ne bi suglasio s prigovorom, mogao je iznijeti prigovor na tuženikov prigovor koji se naziva *replicatio*, na koju je tuženik mogao istaći *duplicatio* (prigovor na repliku, *exceptio replicationis*)

- dvije vrste eksepccija: peremptorne i dilatorne; v. npr. kod *pactum de non petendo*

EKSTRAORDINARNI POSTUPAK

(*extraordinaria cognitio*)

- premda su se prve naznake izvanrednog postupka javile već u pretorskom pravu kasnorepublikanskog razdoblja (pretor sam istražuje/kognoscira stvari i donosi odluke mimoilazeći *ordo iudiciorum privatorum* – interdikti, pretorske stipulacije, *missio in possessionem* i *restitutio in integrum*), od Augustova doba neke se stvari počinju rješavati *extra ordinem* (posebice sporovi o fideikomisima, parnice o slobodi i ropstvu, pitanja tutorstva), da bi tijekom 3. st. formularni postupak bio sasvim istisnut, a krajem 3. i početkom 4. st. kognicijski postupak i formalno uveden kao jedini sudski postupak (v. Dioklecijanovu konstituciju iz 294. g. u C. 3,3,2)

OSNOVNA OBILJEŽJA: jednodijelnost, javnopravnost (ali u zatvorenim prostorijama bez nazočnosti javnosti), više nije sudio *iudex privatus* već carski činovnik (koji utvrđuje svoju stvarnu i mjesnu nadležnost), pozivanje na sud (*litis denuntiatio*) provodi državni organ, uvedena je tzv. kontumacijska presuda protiv onoga koji se ne bi odazvao sudskom pozivu, litiskontestacija je postala beznačajna (izgubila konsumptivni i novacioni učinak), uvedena je institucija priziva (*appellatio*), pismenost (uz zadržavanje formula samo po imenu) postupka i odluka, uvedena pravila o ocjeni dokazne vrijednosti pojedinih dokaznih sredstva (tzv. teorija formalnih dokaza) koja uvelike ograničavaju sudačku autonomiju, ovrha se poduzimala silom (*manu militari*) ili zapljenom i prodajom pojedinih dužnikovih stvari, a ako se ni prodajom zaplijenjene cjelokupne imovine ne bi moglo namiriti vjerovnika, insolventni dužnik bi bio upućivan u javni zatvor

PRAVNA SREDSTVA ZA ZAŠTITU SUBJEKTIVNIH PRAVA

A) TUŽBA — sredstvo za zaštitu subjektivnog interesa bez kojega nema parnice (*Nemo iudex sine actore*); to je parnična radnja kojom tužitelj zahtijeva od suda pružanje pravne zaštite s obzirom na tuženika za kojega tvrdi da se prema njemu nalazi u određenoj građanskopravnoj obvezi koju ne želi dragovoljno ispuniti.

DIOBE TUŽBI U RIMSKOM PRAVU

1. podjela tužbi u formularnom postupku s obzirom na njihovo porijeklo

- a) *actiones civiles* — tužbe ustanovljene Zakonikom XII ploča i kasnijim zakonima; tužbeni zahtjev zasnovan na civilnom pravu = *actiones in ius conceptae*
- b) *actiones honorariae* - tužbe ustanovljene pretorskim ediktom ili ediktom kurulskih edila; četiri su vrste takvih tužbi: *a. utiles*; *a. ficticiae*, *a. in factum* i *a. in transpositionem*

2. podjela tužbi s obzirom na pravo koje se štiti

- a) *actiones in rem*
- b) *actiones in personam*

3. podjela tužbi s obzirom na širinu sučevih ovlasti

- a) *actiones stricti iuris*
- b) *actiones bonae fidei*

4. podjela tužbi s obzirom na sankciju

- c) *actiones poenales*
- d) *actiones reipersecutoriae*
- c) *actiones mixtae*

5. podjela tužbi s obzirom na interes koji štite odnosno s obzirom na aktivnu legitimaciju

- e) *actiones privatae*
- f) *actiones populares*

6. podjela tužbi s obzirom na vremenitost

- g) *actiones perpetuae*
- h) *actiones temporales*

B) IZVANREDNA PRAVNA SREDSTVA ZAŠTITE

- izvanredna pravna sredstva za zaštitu subjektivnih prava uvedena su kada se pokazalo da tužbe (*actiones*) nisu dovoljne za zaštitu svih legitimnih interesa

1. *CONDICTIO*

2. *QUERELLA*

3. *INTERDICTUM*

4. *RESTITUTIO IN INTEGRUM*

5. *EXCEPTIO*

a) *exceptiones civiles – exceptiones honorariae*

b) *exceptiones peremptoriae - exceptiones dilatoriae*

c) *exceptiones in rem - exceptiones in personam*

d) *exceptiones personae cohaerentes - exceptiones rei cohaerentes*

RIMSKO PRIVATNO PRAVO

IZVORI RIMSKOG PRAVA I

(civilno, predklasično i klasično pravo)

prof.dr.sc. Ivana Jaramaz Reskušić

IZVORI RIMSKOG PRAVA

- **izvori rimskog prava** dijele se na:
 - materijalne (*fontes iuris essendi*) – čimbenici koji stvaraju rimsko pravo odnosno akti kojima rimski narod odnosno državni organi sa zakonodavnom vlašću stvaraju pravo; to su: običaji (*consuetudo*), zakoni (*leges*), magistratski edikti (*edicta magistratuum*), djelatnost učenih pravnika (*iurisprudentia*), mišljenja Senata (*senatus consulta*) i carske konstitucije (*constitutiones principum*)
 - formalne (*fontes iuris cognoscendi*) - pojave i oblici iz kojih se može saznati nešto o sadržaju rimskog prava; to su: djela rimskih pravnika (npr. Justinijanova kodifikacija tj. *Corpus iuris civilis* iz 6. st., Gajeve *Institutiones* iz 2. st., kratki priručnik o pravu *Liber singularis enchiridii* Seksta Pomponija, također iz 2. st. odnosno za cara Hadrijana, koje je najvažnije vrelo o rimskim pravnicima do njegova doba), literarna djela rimskih historičara (Tit Livije, Dionizije Halikarnaški i dr.), govornika (Ciceron), gramatičara i drugih pisaca, zatim epigrafski spomenici (natpisi na hramovima, slavolucima, nadgrobnim spomenicima, javnim građevinama), papirološki podaci, pojedine sačuvane isprave (kako javne tako i privatne), numizmatika i sl.

RAZDOBLJA RIMSKE PRAVNE POVIJESTI

Rimska **pravna povijest** bavi se proučavanjem postanka i razvoja rimskog prava u periodu od legendarnog osnutka grada Rima (754.g.pr.Kr.) pa do smrti cara Justinijana (565.g.), a dijeli se na 4 razdoblja:

1. RAZDOBLJE CIVILNOG PRAVA (od 754.g.pr.Kr. do 201.g.pr.Kr.) – u ustavnopravnom pogledu obuhvaća **doba kraljevstva** (od 754. do 509. pr.Kr.) i **prva 3 stoljeća republike** (od 509. do 201. pr.Kr.) ali ta ustavno-politička promjena **ne utječe** na privatno pravo

2. RAZDOBLJE HONORARNOG (ili PRETORSKOG) PRAVA (od 201.g.pr.Kr. do 27.g.pr.Kr.) - u ustavnopravnom pogledu obuhvaća **dva posljednja stoljeća republike** – nema ustavno-političkih promjena, ali su se značajno promijenili društveno-gospodarski odnosi

- **3. RAZDOBLJE KLASIČNOG PRAVA ili KLASIČNE JURISPRUDENCIJE** (od 27.g.pr.Kr. do 235.g.)
– s ustavno-političkog gledišta to razdoblje se poklapa s principatom kojim je August, zadržavši privid republikanskog poretka, uveo monarhiju u kojoj je faktično sva vlast bila u rukama princepsa kao prvog magistrata u državi
- **4. RAZDOBLJE POSTKLASIČNOG PRAVA** (od 235.g. do 565.g) – s ustavno-političkog gledišta poklapa se s razdobljem dominata odnosno apsolutne monarhije orijentalnog tipa koje nastupa dolaskom Dioklecijana na carsko prijestolje (284.g.) odnosno nakon završetka pedesetogodišnje krize (tzv. vojne anarhije) koja je bila započela smrću Aleksandra Severa (235.g.)

Izvori i karakteristike civilnog prava

- **1. Običaji** (*consuetudo, mores*)
- (2. tzv. kraljevski zakoni /*leges regiae*/ - kao zbirka kraljevskih zakona /poznata pod nazivom *Ius Papirianum* ili *De ritu sacrorum*/ vezuje se za kraljevsko razdoblje, ali sa sigurnošću je utvrđeno da nisu bili donijeti u tom razdoblju, već vjerojatno potkraj republike ili početkom carstva)
- **3. Zakonik XII ploča** (*Leges duodecim tabularum*)
 - - kodifikacija običajnog prava koja je nastala (451.-450.g.pr.Kr.) kao posljedica dugogodišnjih staleških borbi plebejaca i patricija – bila prva i jedina kodifikacija nastala u samom Rimu te nikada nije formalno bila ukinuta
 - - bio je urezan na 12 mjedenih ploča te izložen na Forumu sve dok Gali nisu zapalili Rim (390. g.pr. Kr.)
 - - ima izuzetno značenje za daljnji razvoj rimskog prava jer je njegovom interpretacijom (*interpretatio*) stvoreno *ius civile*
 - - osim izvornog rimskog prava u njegovom je sadržaju vidljiv i grčki i etruščanski utjecaj
 - - jezik zakonika je zbijen i vrlo arhaičan

Sadržaj Zakonika XII ploča

- današnje **rekonstrukcije** Zakonika (Bruns, Girard) raspoređuju njegov sadržaj na sljedeći način:
- **I. – III. ploča odnose se na civilni** (tj. legisakcijski) **sudski postupak** i to ovako:
 - I. ploča - pozivanje pred sud (*in ius vocatio*)
 - II. ploča - raspravljanje pred sudom
 - III. ploča - ovrha (*manus iniectio*)
- **IV. ploča - obiteljsko pravo**
- **V. ploča - nasljedno pravo te tutorstvo i kuratorstvo**
- **VI. ploča - vlasništvo i pravni poslovi** (*mancipatio, in iure cessio, usucapio, nexum*)
- **VII. ploča - susjedovni i međašni odnosi**
- **VIII. ploča - delikti** (uglavnom privatni)
- **IX. ploča - *ius publicum*** (javni delikti i kazneni postupak)
- **X. ploča - *ius sacrum*** i redarstveni propisi
- **XI. – XII. ploča – nadopune ostalim pločama**

- unatoč mišljenju drevnih pisci, Zakonik se **ne može smatrati potpunom** kodifikacijom cjelokupnog onovremenog prava: najviše odredaba je s područja privatnog prava (posebice legisakcijskog sudskog postupka, privatnih delikata, pravnih odnosa glede nekretnina poput uzukapije, međašnih i susjedovnih odnosa), ali nedostaju neke temeljne ustanove poput *patria potestas* (spomenuto tek pravilo da otac gubi očinsku vlast, ako sina obitelji 3 puta proda) kao i ustanove obveznog tj. ugovornog prava (tek *nexum* i *stipulatio*); osim toga slabo su zastupljeni ustavno i upravno pravo
- Zakonik ima neka **primitivna obilježja** (npr. kazna taliona za teže delikte; najstrože kazne za čarolije; religijske sankcije poput kazne saceriteta za patrona koji izigra svog klijenta; dužničko ropstvo ili smrtna kazna za ovršenog dužnika), ali sadrži i neke **napredne pravne ideje** (npr. načelo tzv. privatne autonomije kod slobodnog ugovaranja i udruživanja; sloboda raspolaganja imovinom za slučaj smrti; subjektivni element krivnje prisutan kod nehotičnog ubojstva; načelo zakonitosti u izvršavanju smrtne kazne; jednaka primjena prava na sve slobodne Rimljane)
- **komentare** Zakonika pišu mnogi učenici pravnici: prvi je *Sextus Aelius Paetus Catus* u djelu *Tripartita* (oko 200. g.pr.Kr.), potom *M. Antistius Labeo* (uč. prav. Augustova doba) a posljednji je Gaj (2.st., iz njegovog komentara sačuvano je 20 odlomaka u Justinijanovim Digestima).

• 4. *Pontifices*

- - imaju vrlo važnu ulogu u razvoju prava u ovom razdoblju jer su:
- a) bili čuvari procesualnih formula (*legis actiones*)
- b) vodili kalendar te utvrđivali sudske i nesudske dane (*dies fasti* - *dies nefasti*)
- c) davali savjete zainteresiranim glede formulara za sudski postupak i za pravne poslove (*respondere*)
- d) pomagali strankama kod sklapanja pravnih poslova (*cavere*)
- e) tumačenjem - restriktivnim ili ekstenzivnim - prava (*interpretatio*) proširivali postojeće pravo i stvarali nova pravna pravila (npr. o adopciji i emancipaciji) = *ius civile* u užem smislu
- takav njihov monopol je ugrožen ne samo donošenjem Zakonika XII ploča, nego objavljivanjem formula legisakcija (*Ius Flavianum*, sastavio pisar Gnej Flavije, oko 300.g.pr.Kr.) te posebice javnim podučavanjem prava i davanjem responsa među laicima (Tiberije Korunkanije, oko 250.g.pr.Kr.).

Opće karakteristike starog civilnog prava (*ius civile Quiritium*): prema načelu personaliteta vrijedi samo za rimske građane, a obilježeno je strogim formalizmom, simbolikom i načelom javnosti

2. Izvori i karakteristike honorarnog prava

• 1. Pretor

- - nije zakonodavac niti sudac, već pravosudni magistrat koji putem svojih edikata (*edictum praetoris*) te rukovođenjem prvim dijelom sudskog (formularnog) postupka (*in iure*), točnije time što bi dopustio ili odbio pružiti pravnu zaštitu (*actionem dare – actionem denegare*), stvara novi sloj pravnih pravila te nove pravne ustanove privatnog prava
- - posljedica njegova djelovanja je duplicitet institucija (uz stare civilne sada postoje i pretorske mnogo elastičnije i neformalnije pravne ustanove, skupnim imenom nazvane *ius honorarium*)
- - u takvom pravnostvaralačkom djelovanju rukovode ga dva načela: *aequitas* i *bona fides*

• 2. Zakonodavstvo narodnih skupština

- - vrlo plodna djelatnost narodnih skupština kao zakonodavnih tijela (oko 800 zakona)
- - najveći broj zakona s područja javnog prava
- - razvoj privatnog prava prepušten drugim čimbenicima (pretorima, pravnoj znanosti i običajnom pravu)

3. Djelatnost pravnika

- **A) praktična djelatnost :**
 - - *respondere* – davanje pravnih mišljenja i odgovora na postavljena pitanja u pravnim sporovima
 - - *cavere* – sastavljanje obrazaca za pravne poslove radi bolje zaštite stranaka od nepovoljnih posljedica formalizma starog civilnog prava (tzv. kautelarna jurisprudencija)
 - - *agere* – davanje pravnih savjeta strankama (npr. izbor i sastav potrebne tužbe i njene formule) i pravnih uputa govornicima (*oratores, advocati*) koji su djelovali kao zastupnici stranaka pred sudom
- **B) literarna djelatnost**
 - - osim zbirki poslovnih obrazaca (*cautiones*) i zbirki pravnih odgovora i mišljenja (*responsa*), pravnici počinju objavljivati djela o pravu. Tako primjerice:
 - 1. *Aelius Paetus Catus* – piše *Tripertita* koje predstavlja najstarije djelo o privatnom pravu (sastoji se od tri dijela: tekst Zakonika XII ploča, *interpretatio* pojedinih odredaba te odgovarajuće legisakcije)
 - 2. *M. Porcius Cato* (napisao djelo *De agricultura*) i njegov sin *Licinianus* (pripisuje mu se *regula Catoniana*) = začetnici tzv. regularne jurisprudencije (kratka pravna pravila /*regulae iuris*/ stvorena na temelju konkretnih slučajeva)
 - 3. *Q. Mucius Scaevola* – u svom djelu *Libri iuris civilis* nastojao je usustaviti privatno pravo (ostalo nepoznato), a iz njegova djela *Liber singularis definitionum* sačuvana su 4 odlomka u Justinijanovim Digestima
 - 4. *Servius Sulpicius Rufus* – smatra se najvećim učenim pravnikom potkraj republike, osnivačem pravne dijalektike koji je, primjenjujući načelo pravičnosti, napisao oko 180 knjiga koje su kasniji pravnici spominjali s uvažavanjem, ali koje su nažalost nesačuvane

3. Izvori i karakteristike klasičnog prava

1. Djelatnost pravnika

I. faza (od Augusta do Hadrijana):

- *ius respondendi* – privilegij dodjeljivan od doba Augusta pojedinim učenim pravnicima (početno samo senatorskog statusa) prema kojemu mogu davati pravna mišljenja sa snagom kao da ih je dao sam princeps; Gaj svjedoči da je tek od jedne Hadrijanove konstitucije (2. st.) suglasno mišljenje (*communis opinio*) takvih autoriziranih pravnika činilo *ius civile* odnosno obvezivalo suca u sudskom postupku

- rimske pravne škole: Prokulovci (Labeo, Nerva otac i sin, Prokul, Pegaz, Celz otac i sin, Neracije) i Sabinovci (Kapito, Masurije Sabin, Longin, Celijski Sabin, Prisk, Salvije Julijan) među njima nema načelne (filozofske, metodološke, političke ili dr.) razlike, već postoje različita mišljenja o pojedinim pravnim pitanjima (npr. vitalitet prilikom nastanka fizičke osobe; granica doraćlosti; okupacija napuštene stvari, preradba, određenje glavne stvari prilikom stjecanja vlasništva akcesijom i dr.)

II. faza (za vrijeme dinastije Antonina, od Pija /138.g./ do Komoda /192.g.): Pomponije, Afrikan, Gaj (*Institutiones* – jedino gotovo u cijelosti sačuvano djelo iz klasičnog razdoblja (napisano oko 161.g.); udžbenik za pravnu poduku u kojem je cjelokupno poznato pravo izloženo na sustavan tj. tripartitni način – pravo koje se tiče osoba /*personae*/, pravo koje se tiče stvari (*res*) i pravo koje tiče tužbi /*actiones*/)

- krajem tog razdoblja (točnije pod Markom Aurelijem i Komodom) treba spomenuti Kv. Cervidija Scevolu (*Digesta* u 40 knjiga kao i *Responsa* sadrže njegova rješenja praktičnih slučajeva, a *Quaestiones* kazuistično gradivo u književnom obliku)

- **III. faza** (za vrijeme dinastije Severa): Papinijan, Ulpijan, Paul, Modestin – najveći umovi rimskog prava
- - Emilije Papinijan – najveći rimski pravnik s obzirom na svoju originalnost, jasnoću stanovišta i točnost svojih rješenja nadahnutih načelom pravičnosti i morala, ali ne i plodnost književnog stvaralaštva (najvažnijim djelom se smatraju *Quaestiones* u 37 knjiga i *Responsa* u 19 knjiga) iz kojeg je u Justinijanova *Digesta* (6. st.) uzeto čak 595 odlomaka (tzv. papinijanska masa)
- - Domicije Ulpijan – Papinijanov učenik i njegov *assessor* na dužnosti *praefectus praetorio*; vrlo plodan pisac (napisao komentare civilnog prava i pretorskog edikta, *Institutiones*, *Responsa* i *Disputationes*, *Regulae* te brojne monografije o pojedinim zakonima i različitim carskim službama), ali ne i posebice originalan pravni pisac iz čijih djela je uzeto čak 2462 odlomka te čine čak 1/3 čitavih Justinijanovih *Digesta*
- - Julije Paul – učenik C. Scevole i Papinijanov *assessor* (zajedno s Ulpijanom) na dužnosti *praefectus praetorio*; neobično plodan pisac (86 djela napisanih u 319 knjiga) te oštroumniji i samostalniji od Ulpijana, prema citiranosti u Justinijanovim Digestima slijedi odmah iza Ulpijana; od njegova opusa izvan Justinijanove kodifikacije sačuvana je 1/6 njegovih *Sententiae*
- - Herenije Modestin – smatra se posljednjim velikim klasičnim pravnikom; bio je Ulpijanov učenik koji je u svojim djelima posvećen praksi (*Responsa* u 19 knjiga, *Differentiae* u 9 knjiga, *Regulae* u 10 knjiga, *Pandectae* u 12 knjiga, brojne monografije) i poduci (bio učitelj prava sinu cara Maksima); obavljao službu *praefectus vigilum* u Rimu, a neko vrijeme živio i obavljao javnu službu u Dalmaciji

Vrste pravničkih djela klasičnih pravnika:

- a) djela namijenjena pravnoj poduci: *Institutiones* (npr. Gajeve); *Regulae* (npr. Pomponijeve, Ulpijanove); *Definitionum libri* (npr. Papinijanove)
- b) komentari dijelova rimskog pravnog sustava: *Libri ad Sabinum* (npr. Pomponijev, Ulpijanov, Paulov); *Libri ad edictum* (npr. Ulpijanov u 81 knjizi); *Epitomarum libri* (npr. Javolena, Paula, Hermogenijana); *Libri ad ius publicum* (npr. Pomponija, Ulpijana, Macera)
- c) zbirke odgovora na pravna pitanja: *Responsarum libri* (npr. Papinijana, Ulpijana, Paula); *Quaestionum (disputationum) libri* (npr. Ulpijana, Papinijana); *Epistularum libri* (npr. Pomponija, Juvenala)
- d) sveobuhvatne obrade civilnog i honorarnog prava prema određenom, točnije ediktalnom redosljedu: *Digesta* (npr. povijesno prva su Varova, a najznačajnija su Julijanova u 90 knjiga)
- e) priručnici za sudsku praksu: *Sententiae* (npr. Paulove u 5 knjiga)
- f) djela monografskog tipa: *Libri singulares* (npr. Ulpijanova knjiga o fideikomisima)
- g) komentari pojedinih zakona (npr. Ulpijanov komentar *ad legem Iuliam et Papiam Poppaeam*) i senatskih mišljenja

2. Običajno pravo - postoji kao izvor prava ali gubi na značenju; učenici pravници poput S. Julijana i Ulpijana opravdavaju njegovu zakonsku snagu s *approbatio populi* odnosno dugotrajnim vršenjem u čemu vide prešutno sporazumno odobrenje naroda (*tacitus consensus populi*); oni smatraju da treba pribjeći običajima radi popunjavanja pravnih praznina, tumačenja zakonskih odredbi te u slučajevima kada se pravno pravilo nije moglo izvesti iz nekog drugog izvora prava (npr. u slučaju ništavosti darovanja među supružnicima)

3. Djelatnost pretora odnosno *Edictum perpetuum*

- djelatnost pretora kao pravosudnog magistrata – stvarao prava zamire, jer je Hadrijan naložio učenom pravniku Salviju Julijanu (Sabinovcu) da pripremi tekst jednog trajnog i nepromjenjivog edikta (*Edictum perpetuum*, oko 130.g. /objavljen najkasnije 135.g./) koji nije izravno sačuvan, ali imamo najbolju rekonstrukciju Otta Lenela (1883. posebice 3. izd. iz 1927.)
- *Edictum perpetuum* je obuhvatio edikt gradskog pretora i edikt kurulskih edila, a bio je podijeljen na pet cjelina (o početku parnica; o redovnim sudskim postupcima; o izvanrednim pravnim sredstvima; o kraju suđenja; dodaci o obrascima interdikata, prigovora i stipulacija) odnosno titula (oko 45) s rubrikama (oko 300), ali njegova sistematika nam nije potpuno jasna (rukovodi se praktičnim razlozima i povijesnim slučajnostima) te se pretpostavlja da je slijedio Zakonik XII ploča jer počinje odredbama o pozivanju na sud i samom suđenju
- tekst Edikta je potvrđen u Senatu te pretori ubuduće nisu mogli - osim izuzetno uz odobrenje princepsa – izdavati neki drugi, posebni edikt i time je pravnostvaralačka djelatnost pretora prestala

4. Mišljenja Senata (*senatus consulta*) – počevši od 1.st. Senat počinje izdavati obvezne upute magistratima, a od 2. st. njegove odluke dobivaju zakonsku snagu (= postaju izvor civilnog prava); u pravilu se označavaju imenom predlagatelja (npr. *SC Tertulianum*), a od 2. st. postaje uobičajeno da Senat samo sasluša princepsov govor te ga svojom odlukom proglasi – stoga se senatska mišljenja sada nazivaju *oratio* (npr. *oratio Antonini*) i zapravo predstavljaju carske zakone

5. Carske konstitucije (*constitutiones principum*) – u 2. st. stječu snagu zakona te se često nazivaju *leges* premda se radi o pojedinačnim princepsovim aktima

- *edicta* – općenite obvezne naredbe koje su se odnosile na sve građane i magistrate, a vrijedile su i nakon princepsove smrti dok ne bi bile izrijekom ukinute, npr. Karakalin edikt (*constitutio Antoniniana*) iz 212.g. kojim je car podijeljeno rimsko pravo građanstva svim slobodnim stanovnicima Rimskog Carstva
- *decreta* – usmena careva rješenja pojedinih sporova koji su se vodili pred carem kao sucem; njima je car popunjavao pravne praznine ili slobodnijim tumačenjem stvarao nova pravna pravila te su imala karakter presedana = bila su obvezna u budućim takvim ili analognim slučajevima, npr. *decretum divi Marci* o zabrani samopomoći
- *rescripta* – carevi pismeni odgovori na postavljena pitanja ili molbe: ako mu se obraćaju građani carev odgovor bi se pisao (u uredu *a libellis*) na samoj molbi (*subscriptio*), a ako mu se obraćaju činovnici, općine ili udruženja reskript (pisan u uredu *ab epistulis*) ima oblik carevog posebnog pisma (*epistula*) = nisu odluke već pravne upute kojih se suci, međutim, moraju držati ako se utvrdi istinitost opisanog činjeničnog stanja = posebice od Hadrijana važan su izvor civilnog prava
- *mandata* – careve upute pojedinim njegovim činovnicima u centralnoj administraciji kao i upraviteljima provincija glede provođenja dotične službe koje su mogle sadržavati i propise iz privatnopravne sfere (npr. o zabrani braka tih činovnika i vojnika s provincijalkama, o neformalnim vojničkim oporukama) = prenose se na nasljednika u službi te čine dio pozitivnog prava

6. Zakoni – za vrijeme Augusta doneseno je nekoliko važnih privatnopravnih zakona (npr. *leges Iuliae iudicariae* o ozakonjenju formularnog sudskog postupka, *lex Iulia et Papia Poppaea* o podizanju populacije i morala), da bi se za Klaudija spomenuo tek jedan zakon (*lex Claudia de tutela mulierum* o ukidanju agnatskog tutorstva nad ženama) = zakonodavna djelatnost narodnih skupština krajem 1. st. potpuno prestaje

PRAVO OSOBA

(ius quod ad personas pertinet)



prof. dr. sc. IVANA JARAMAZ RESKUŠIĆ

PRAVO OSOBA (*ius quod ad personas pertinet*)

- u rimskom pravu obuhvaća dvije skupine pravnih pravila: **statusno pravo i obiteljsko pravo**
 - **STATUSNO PRAVO** regulira pitanja **PRAVNE i DJELATNE SPOSOBNOSTI SUBJEKATA PRAVA** kao sudionika u javnom i privatnom Rima koji se odvija izvan kruga obitelji
 - **OBITELJSKO PRAVO** uređuje pravni položaj pojedinih osoba unutar rimske obitelji
 - za razliku od suvremenog prava, rimski pravnici:
 - a) nisu stvorili tehnički termin za pojam osobe u pravnom smislu – izrazom *persona* označavaju čovjeka, kako slobodnog tako i roba
 - b) za određenje sposobnosti stjecanja nekih prava - koriste izraz *capacitas*
 - c) za označavanje položaja pojedinca u pravu - koriste izraz *caput*
 - d) za označavanje položaja pojedinca u društvu i obitelji - koriste izraz *status*
 - e) nisu dali definicije pravne i djelatne sposobnosti
-

PRAVNA SPOSOBNOST (*CAPACITAS IURIDICA*)

- SPOSOBNOST biti nositeljem prava i obveza = biti SUBJEKTOM PRAVA: FIZIČKE OSOBE i PRAVNE OSOBE
 - 1. FIZIČKA OSOBA (*persona physica*) je prije svega čovjek, ali u rimskom potpunu pravnu sposobnost ima samo ograničeni broj ljudi
 - **PUNU** pravnu sposobnost ima **SAMO** *PATER FAMILIAS* tj. svojevlasna osoba (*persona sui iuris*) koja je stajala na čelu rimske obitelji, a sve osobe pod njezinom vlašću (*personae alieni iuris*) NISU imale pravnu sposobnost bez obzira na starost i položaj u društvu
 - stječu je rođenjem i manumisijama (v. dalje)
 - 2. PRAVNA OSOBA (*universitas, persona iuridica, persona moralis*) je društvena tvorevina odnosno skup fizičkih osoba i imovine s posebnom namjenom kojemu pravni poredak priznaje svojstvo subjekta prava (i to radi podmirenja potreba šireg ili užeg kruga osoba)
 - pravnu sposobnost stječe osnivanjem ili odobrenjem rada (ovisno o razdoblju rimske pravne povijesti, v. dalje)
-

Ograničenja pravne sposobnosti

- u razdoblju pretorskog i klasičnog prava pravnu sposobnost NEMAJU robovi

Ograničenja pravne sposobnosti fizičkih osoba:

1. ženski spol – nemaju ni aktivno ni pasivno biračko pravo, a ograničene u sferi privatnog prava

2. društveni status (nejednaka je zbog društvene podjele na plebejce i patricije, a kasnije na *humiliores* i *potentiores/honestiores*)

- tzv. „borbe patricija i plebejaca” → težnja plebejaca za izgradnjom pravne sposobnosti → to je krajnji cilj niza zakona (*lex Canuleia*, *lex Ovinia*, *lex Ogulnia*, *leges Licinae Sextiae*, *Zakonik XII ploča*)

3. vjerska pripadnost – nakon pobjede kršćanstva Židovi, heretici, pogani kazneno su progonjeni a građanskopravno ograničeni (posebno u oblasti nasljednog prava)

4. umanjena čast (*existimatio*) zbog: uslijed *intestabilitas*, *nota censoria*, *infamia* (*immediata* i *mediata*), *turpitude*

Prestanak pravne sposobnosti fizičkih osoba: prirodnom smrću i građanskom smrću (tj. gubitkom slobode i gubitkom prava rimskog građanstva)

DJELATNA SPOSOBNOST (*CAPACITAS AGENDI*)

- SPOSOBNOST SUBJEKTA PRAVA VLASTITIM OČITOVANJEM VOLJE
PROIZVODITI PRAVNE UČINKE

DJELATNA SPOSOBNOST obuhvaća : **poslovnu** sposobnost i **deliktну** sposobnost

1. POSLOVNA SPOSOBNOST je sposobnost **poduzimati** pravne poslove tj. očitovanjem privatne volje proizvoditi pravne učinke (stjecanje, promjenu ili gubitak nekog prava)

- PRAVNA SPOSOBNOST **NIJE** NUŽNO SPOJENA S DJELATNOM SPOSOBNOŠĆU
(npr. nedorasli /od 7. do 12. godine/ Rimljanin *sui iuris* ima pravnu ali ne i djelatnu sposobnost ili dorasli Rimljanin *alieni iuris* ima djelatnu sposobnost ali ne i pravnu sposobnost i sl.)

Ograničenja djelatne sposobnosti

1. **dob:** djeca do 7. godine (*infantes*) potpuno su djelatno **nesposobna**, *impuberes infantia maiores* tj. ženske sobe od 7. do 12. godine odnosno muške osobe do 14. godine imaju **ograničenu** djelatnu sposobnost, a *puberes* tj. osobe starije od 12 odnosno 14 godina smatrane su **potpuno** djelatno sposobnima ali su prema *lex Plaetoria* takve osobe do 25. godine (*minores viginti quinque annorum*) smatrane poslovno neiskusnim te zaštićene u slučaju prijave (tužbom - *actio legis Plaetoriae* odnosno prigovorom - *exceptio legis Plaetoriae*)
2. **ženski spol:** i nakon 12. godine žene *sui iuris* imaju ograničenu poslovnu sposobnost odnosno stoje pod tutorstvom (*tutela mulierum*)
3. **zdravstveno stanje:** osobe s duševnim smetnjama (*furiosi*) **potpuno** su djelatno **nesposobne** (osim u tzv. svijetlim trenucima) = *cura furiosi*, a slijepi, gluhi, nijemi odnosno gluhonijemi su faktično (posebice u civilno doba) onemogućene u sklapanju pravnih poslova = *cura debilium personarum*
4. **rasipništvo** odnosno osoba koja nerazumno rasipa imovinu (*prodigus*) ima **ograničenu** djelatnu sposobnost = samostalno može sklapati samo poslove kojima uvećava imovinu

Pravne osobe pravnu i djelatnu sposobnost stječu u ISTOM TRENUTKU

Fizičke osobe koje nastaju rođenjem najprije stječu pravnu, a naknadno i djelatnu sposobnost

Fizičke osobe koje nastaju manumisijom stječu ih načelno ISTOVREMENO

2. DELIKTNA SPOSOBNOST ili ubrojivost

- sposobnost **odgovarati** za vlastite protupravne radnje
-rimski pravnici pitanje deliktne sposobnosti razmatraju neovisno o pitanju pravne i poslovne sposobnosti = DELIKTNO JE SPOSOBAN BILO KAKAV POČINITELJ

1) ako delikt počini pravno i poslovno sposobna osoba = odgovara osobno na temelju oštećenikove tužbe na odgovarajuću novčanu naknadu

2) ako je delikt počinio rob ili podčinjena osoba ili životinja = **noksalna odgovornost** vlasnika odnosno imatelja vlasti (*pater familias*): oštećeni protiv njega podiže tužbu na platež novčane kazne, ali on tu odgovornost može izbjeći (njegova *facultas alternativa*) ako mancipacijom izruči počinitelja oštećenom (*noxae deditio*)

Fizičke osobe

- za nastanak fizičke osobe kao subjekta prava potrebno je kumulativno ispunjenje sljedećih pretpostavki:
 1. dijete mora biti potpuno odvojeno od majke
 2. dijete se mora roditi živo – općeprihvaćeno je Sabinijansko mišljenje prema kojemu je dovoljan bio koji znak života (disanje, micanje, plač, puls)
 3. dijete je moralo biti rođeno nakon najmanje šest mjeseci (u suprotnom se smatralo pobačajem)
 4. dijete je moralo imati ljudski oblik (u suprotnom se smatralo nakazom /*monstrum*, *prodigium*/ koju se moglo nekažnjeno ubiti odnosno izložiti)
 - *nasciturus* (zametak) – nije smatran subjektom prava, ali se subjektivitet anticipira pod pretpostavkom da se rodi živ. Naime, da dijete rođeno nakon očeve smrti ne bi bilo lišeno nasljedstva rimsko je pravo stvorilo fikciju prema kojoj se **smatra da je začeto dijete već rođeno ako se radi o zaštiti njegovih interesa** (*nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur*)
 - glede pitanja je li rođeno dijete slobodno ili rob, uspostavljena je povlastica slobode (*favor libertatis*) - smatralo se slobodnim ako je majka djeteta bila slobodna u trenutku začeća ili u bilo kojem trenutku tijekom trudnoće
-

Stupnjevi pravne sposobnosti fizičke osobe (statusi)

- **status** je oznaka za opseg pravne sposobnosti fizičke osobe pa rimsko pravo za oznaku pojedinčeva položaja u pravnom poretku razlikuje tri statusa:

1. status libertatis → svojstvo slobodne osobe tj. subjekta prava, a u suprotnome – rob (*servus, homo, puer*) ili neprijatelj (*hostis*) tj. objekt prava

ROBOVI – ljudska bića bez pravne sposobnosti - ROB NIJE STVAR → TO JE LJUDSKO BIĆE KOJE JE OBJEKT PRAVA (nad njime postoji *dominica potestas*, a manumisijom stječe *status libertatis*)

- nastanak: rođenje od majke ropkinje, zarobljavanje u ratu, oduzimanjem slobode radi kazne, dužničko ropstvo, samoprodaja, kontubernij, posljedica najtežih osuda zbog počinjenja *delicta publica*

- prestanak (*manumissio*): prema **civilnom pravu** manumisije su strogo formalne (moraju se provesti u točno predviđenom obliku po civilnom pravu) te potpune i konačne = oslobođeni (*libertinus*) postaju rimski građani ali klijenti svojih bivših vlasnika = patronatski odnos (tek će dijete oslobođenika biti slobodna osoba u pravom smislu te riječi); prema **pretorskom pravu** manumisije su neformalne, nemaju učinak po civilnom pravu (ne postaju rimski građani nego stječu pravo latiniteta = *Latini Iuniani*) pa pretor štiti tako oslobođenu osobu s ekscepcijama i drugim pretorskim sredstvima

PRAVNI POLOŽAJ ROBA

- u drugoj polovici republikanskog razdoblja robovlasnici često daju robovima dio imovine (*peculium*) na samostalno upravljanje i raspolaganje
 - u okviru tog poslovanja iz robovih ugovora s trećima, ali i sa samim gospodarom, nastaju za roba naravne obveze (*naturalis obligatio*) = obveza je plativa ali nije utuživa
 - u pretorskom pravu stvorena je skupina od pet tužbi (*actiones adiectitio qualitatis*) kojima bi vjerovnik mogao utužiti gospodara tog roba:
 - 1)odgovornost gospodara **ograničena** do visine pekulijarne imovine: *actio de peculio*, *actio tributoria* (ako je pekulij upotrijebljen za vođenje trgovine), *actio de in rem verso* (ako je gospodar imao koristi iz tog posla – samo do visine obogaćenja)
 - 2) odgovornost gospodara **neograničena**: *actio quod iussu* (ako je gospodar naložio trećoj osobi da sklopi pravni posao s njegovim robom), *actio institoria* (ako je gospodar postavio roba za poslovođu trgovine), *actio exercitoria* (ako je vlasnik broda svoga roba postavio za zapovjednika broda – glede obveza sklopljenih u vezi s poslovanjem broda)
-

2. *status civitatis* → svojstvo rimskog građanina: ovlasti u javnoj sferi (pravo glasa, pravo pristupa magistraturama, pravo na rimsko ime /osobno - *praenomen*, obiteljsko – *nomen*, nadimak – *cognomen*/) te ovlasti u privatnoj sferi (pravo imati rimsku obiteljsku vlast, pravo stjecati imovinska prava posebice rimsko vlasništvo, pravo sklapati poslove po rimskom pravu, pravo sklapati valjani rimski brak, pravo sastavljati oporuku po rimskom pravu i biti imenovan nasljednikom, pravo biti strankom u sudskom postupku)

3. *status familiae* → položaj osobe unutar obitelji: svojevlasne osobe (*personae sui iuris*) i osobe podložne očinskoj vlasti (*personae alieni iuris*) – *pater familias* je jedina osoba *sui iuris* u obitelji odnosno on je jedini *optimo iure civis*, tj. građanin sa svim pravnim ovlaštenjima, a u okviru obitelji mu pripada *patria potestas* nad podložnim osobama (v. dalje)

- ***capitis deminutio*** - gubitak odnosno promjena statusa: *familiae* (c. d. *minima*), *civitatis* (c. d. *media*), *libertatis* (c. d. *maxima*)

Pravne osobe

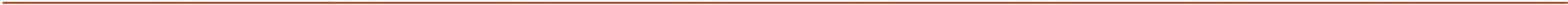
PRAVNA OSOBA društvena je tvorevina (entitet) kojoj pravni poredak priznaje pravni subjektivitet (tj. pravnu i djelatnu sposobnost) i to ograničen svrhom osnivanja

- rimsko pravo ne postavlja definiciju pravnih osoba niti pojedinih vrsta, ali u kazuistici uočava njihovo postojanje odnosno nezavisnost subjektiviteta pravne osobe od subjektiviteta osoba koje je čine (prema Ulpianu /D. 3,4,7,1/: *Ako se nešto duguje udruženju, ne duguje se pojedincima, niti pojedinac duguje ono što duguje udruženje.*)

- s obzirom na supstrat stvaranja i djelovanja, rimski pravници razlikuju: **korporacije** (*universitas personarum*) i **zaklade** (*universitas rerum*)

1. KORPORACIJE su pravne osobe čiji supstrat osobnosti čine **fizičke osobe**. Pritom nisu subjekti osobe koje čine korporaciju, nego korporacija kao takva, tj. kao jedna cjelina. Korporacija uvijek ima imovinu, ali imovinski supstrat nevažan je za njezin subjektivitet. Dobro su poznate od pretorskog prava - rimska država i gradske općine, a od Konstantina i kršćanska crkva.

2. ZAKLADE su pravne osobe čiji supstrat osobnosti čini **imovina namijenjena određenoj dopuštenoj svrsi**. To su imovinske mase koje kao takve imaju pravnu osobnost. Zaklada će uvijek imati i osobe, ali one nisu važne za postojanje subjektiviteta. Zaklade se pojavljuju u postklasičnom pravu, a u cijelosti su izgrađene u doba Justinijana na primjeru pobožnih zaklada (*piae causae*).



Pravne osobe

ZAKLADE rimskog prava mogu se, prema suvremenoj terminologiji, podijeliti na nesamostalne i samostalne

a) nesamostalne zaklade NISU pravne osobe, zato jer su to određene imovinske mase koje su u svemu, pa i glede subjektiviteta, vezane uz neku drugu pravnu osobu, najčešće korporaciju.

b) samostalne zaklade JESU pravne osobe, a nastaju tek u kršćansko doba = imovina ostavljena za razne pobožne i dobrotvorne svrhe

Teorije o pravnim osobama

- rimsko pravo nije izgradilo teorijski pojam ili definiciju pravnih osoba
 - rimsko pravo okrenuto je kauzistici gdje se pojavljuju neka shvaćanja, poput onog Ulpijanova, iz kojih je vidljivo da su shvaćali bit pravne osobe
 - u srednjovjekovnom rimsko-kanonskom pravu razabiru se pokušaji definiranja pravne osobe
 - od 19. st. pojavljuje se nekoliko važnih teorija o pravnoj prirodi pravnih osoba:
 1. TEORIJA FIKCIJE ili PERSONIFIKACIJE (začetnik Savigny) prema kojoj pravna osoba ne postoji u realnom svijetu jer da bi nešto bilo osoba u pravnom smislu mora imati vlastitu volju. Prema toj teoriji, pravna osoba nema u realnom svijetu vlastitu volju, ali se fingira (fikcija, odatle naziv teorije) da ta osoba postoji zbog toga što volju za pravnu osobu izražavaju njezini zastupnici.
-

Teorije o pravnim osobama

2. TEORIJA REALNE EGIZSTENCIJE / ORGANSKA TEORIJA potječe od O. v Gierkea koji se općenito bavio bilogoziranjem prava, tj. sagledavanjem pravnih fenomena iz perspektive biologije. On pravnu osobu doživljava kao tijelo, a pojedine dijelove pravne osobe kao njezine organe. Prema njegovu shvaćanju, jedan od organa pravne osobe služi za izražavanje njezine volje (kod korporacije to bi bio skup realnih volja njenih članova, a kod zaklade volja njena osnivača, zakladitelja). Dakle, pravna osoba ima vlastitu volju, ne izražava je preko zastupnika, nego preko vlastitog organa. Zbog toga se naziva organskom teorijom. Prema Gierkeu, nema potrebe za fingiranjem pravne osobe, jer ona postoji u realnom svijetu, ima vlastitu volju, a izražava je preko svojega organa, zato se ta teorija naziva teorijom realne egzistencije.

3. TEORIJA DESTINATARA (začetnik Ihering) - pravnim subjektom kod pravne osobe smatraju se korisnici kojima je imovina namijenjena (npr. stipendisti u slučaju stipendijalne zaklade ili bolesnici u slučaju bolnice)

STVARNA PRAVA NA TUĐOJ STVARI ***(IURA IN RE ALIENA)***

voditeljica: prof. dr. sc. Ivana Jaramaz Reskušić

SLUŽNOSTI (*SERVITUTES*)

- to su stvarna prava na tuđoj stvari na temelju kojih se ovlašteniku dopušta određeno korištenje tuđom stvari bilo u interesu nekog zemljišta (zemljišne služnosti) ili u interesu određene osobe (osobne služnosti)

NAČELA ZA SVE SLUŽNOSTI

1. nemini res sua servit

- vlasništvo podrazumijeva apsolutno ovlaštenje, pa služnost ne može imati vlasnik na svojoj stvari
- konfuzijom prestaje služnost

2. servitus in faciendo consistere nequit

- služnost se može odnositi na *pati* ili *non facere*, ali NE na *facere*
- iznimka — *servitus oneris ferendi*

3. servitus servitutis esse non potest

ZEMLJIŠNE SLUŽNOSTI

ZEMLJIŠNE ili STVARNE SLUŽNOSTI (*servitutes rerum*) omogućuju svakodobnom vlasniku gospodujućeg zemljišta (*praedium dominans*) određena ovlaštenja nad susjednim služnim zemljištem (*praedium serviens*)

- dakle, moraju postojati dva susjedna zemljišta, a sama služnost pada ne teret svakodobnog vlasnika služnog zemljišta odnosno ide u korist svakodobnog vlasnika gospodujućeg zemljišta

Podjela zemljišnih služnosti:

- poljske (*servitutes praediorum rusticorum*) – *iter, via, actus* i *aquaeductus* = ujedno i najstarije služnosti (*res Mancipi*)

- gradske (*servitutes praediorum urbanorum*) = mlađeg datuma, dijele se na tri skupine:

- a) pravo odvođenja kišnice i kanala na tuđe zemljište
- b) pravo uporabe tuđeg zida (izuzetno, vlasnik služnog dobra morao je održavati taj zid u ispravnom stanju) ili zračnog prostora kod građenja
- c) pravo prilaza zraka i vidika

PRAVILA ZA ZEMLJIŠNE SLUŽNOSTI

UZ OPĆA PRAVILA, ZA ZEMLJIŠNE SLUŽNOSTI VRIJEDE I SLJEDEĆA:

1. ZEMLJIŠTA (gospodujuće i služno) MORAJU BITI SUSJEDNA
2. SLUŽNOST MORA BITI OBJEKTIVNO KORISNA ZA GOSPODUJUĆE ZEMLJIŠTE (a ne samo osobi njegova vlasnika)
3. SLUŽNOST SE NE MOŽE ODVOJITI OD ZEMLJIŠTA
4. S PRAVOM SLUŽNOSTI TREBA SE KORISTITI *CIVILITER* (da se što manje ograničava vlasnik služnog zemljišta)
5. PRAVO ZEMLJIŠNE SLUŽNOSTI TRAJNE JE PRIRODE (tj. pravo prati zemljišta)
6. ZEMLJIŠNE SLUŽNOSTI NEDJELJIVA SU PRAVA

OSOBNЕ SLUŽNOSTI

OSOBNЕ SLUŽNOSTI (*servitutes personarum*) daju ovlašteniku pravo da se koristi tuđom stvari, a to pravo se može sastojati bilo u uporabi bilo u uporabi i ubiranju plodova tuđe stvari = stoga, te služnosti u većom mjeri ograničavaju vlasnika nego zemljišne služnosti

- za razliku od zemljišnih služnosti koje se osnivaju radi boljeg gospodarskog iskorištavanja gospodujućeg zemljišta, osobne se služnost osnivaju radi poboljšanja egzistencije osobe ovlaštenika te nisu vezane uz vlasništvo zemljišta
- za razliku od zemljišnih služnosti koje su nedjeljiva prava, osobne služnosti su načelno djeljiva prava (osim uzusa)
- za razliku od zemljišnih služnosti koje prate zemljišta, osobne se služnosti ne mogu prenositi na druge osobe (* napomena – može se prenijeti izvršavanje samog prava na drugu osobu)
- za razliku od zemljišnih služnosti kao prava (odnosno tereta) svakodobnog vlasnika gospodujućeg zemljišta (odnosno tereta svakodobnog vlasnika služnog zemljišta), osobne služnosti utrnjuju (najkasnije) smrću ovlaštenika služnosti

VRSTE OSOBNIH ZLUŽNOSTI

1. *USUSFRUCTUS* ILI PLODOUŽIVANJE – pravo je ovlaštenika da upotrebljava tuđu stvar (*uti*) i ubire plodove te stvari (*frui*), ali pritom ne smije dirati/mijenjati njezinu suštinu (Paul. u D.7,1,1: *ususfructus est ius alienis rebus utendi fruendi salva rerum substantia*)

- povijesno gledajući, nastao kao odredba posljednje volje, najčešće legatom u korist udovica radi uzdržavanja
- uzufruktuar je detentor (izvorno nema interdiktnu zaštitu, koju uživa opterećeni vlasnik stvari, ali kasnije pretor daje zaštitu putem *interdicta utilia* = *quasi-possessio*)
- uzufruktuar plodove stječe percepcijom, ne separacijom!
- premda je kao strogo osobno pravo nenasljedivo, moguće je prenijeti na drugog izvršavanje tog prava (zakup, kupoprodaja, darovanje)
- predmet - načelno nepotrošne stvari, ali moguć *ususfructus irregularis*, *quasi-ususfructus*
 - *cautio usufructuaria* (iz koje za vlasnika proizlazi obveznopravna tužba protiv uzufraktuara na povrat stvari i naknadu štete - *actio ex stipulatu*)
 - zaštita putem stvarnopravne tužbe *vindicatio ususfructus* (u klasičnom pravu) odnosno *actio confessoria* (u Justinijanovom pravu, v. *infra*)

2. *USUS* ILI SLUŽNOST PORABE – ovlašteniku daje pravo korištenja (*uti*) tuđom stvari bez mogućnosti ubiranja plodova (što je bilo pridržano vlasniku stvari)

- već od klasičnog prava, a posebice u Justinijanovom pravu uzuar je mogao ubirati plodove, ali samo za osobne potrebe odnosno potrebe svoga domaćinstva (npr. uzuar kuće smio je u kuću dovesti svoju obitelj, robove, oslobođenike pa i najamoprince)
- i uzuar je morao vlasniku položiti *cautio usuariorum*
- bitna razlika u odnosu na uzufрукtuara – uzuarovo pravo je bilo nedjeljivo, a nije se moglo prenijeti ni njegovo izvršavanje = pravo bi prestajalo *non usus*

3. *HABITATIO* ILI SLUŽNOST STANOVANJA – daje ovlašteniku pravo stanovanja u tuđem stanu ili kući

- tek je u Justinijanovom pravu postalo samostalnom osobnom služnošću, a pritom je tom ovlašteniku - za razliku od uzuara stana ili kuće - bilo dopušteno čitav stan ili kuću dalje iznajmiti odnosno trećem ustupiti izvršavanje svog prava
- osim toga, za razliku od prethodnih osobnih služnosti, *habitatio* ne prestaje ni *non usu* ni *capitis deminutione*

4. *OPERAЕ SERVORUM VEL ANIMALIUM* – daje ovlašteniku pravo korištenja radnom snagom tuđih robova ili životinja

- često se ustanovljavalo legatom
- tek je u Justinijanovom pravu postalo samostalnom osobnom služnošću, a pritom se mogla davati u najam
- ne prestaje *capitis deminutione*
- za razliku od svih ostalih osobnih služnosti – bila je nasljediva

Stjecanje služnosti

1. civilnopravni načini stjecanja

- ako su *res Mancipi* — *mancipatio* i *in iure cessio* (posebice osobne služnosti glede kojih se postupak nazivao *vindicatio servitutis*, odnosno *ususfructus*)
- *deductio servitutis*, odnosno *ususfructus*
- *adiudicatio* u diobenim parnicama
- *legatum per vindicationem* (posebice osobne služnosti)
- *usucapio* — ukinuto s *lex Scribonia*

2. pretorski načini stjecanja – uvedeni za peregrine i na provincijskim zemljištima, a kasnije prihvaćeni i od rimskih građana

- *pactionibus et stipulationibus* (neformalnim ugovorima potvrđenim stipulacijom ili pismenim klauzulom o izvršenoj stipulaciji)
- *patientia* (faktično vršenje služnosti uz prešutnu suglasnost vlasnika)

3. u Justinijanovu pravu

- zadržani civilnopravni načini - *deductio*, *adiudicatio* i *legatum per vindicationem*
- iz pretorskog prava preuzeti su *pactionibus et stipulationibus*
- *traditio* i s njom izjednačena *patientia*
- *longi temporis praescriptio* (vršenjem služnosti 10 godina *inter praesentes*, 20 godina *inter absentes*, ako se prema vlasniku nije vršilo *ne vi, ne clam* i *ne precario*)

Zaštita služnosti

- u klasičnom pravo – stvarnopravna *vindicatio servitutis* odnosno *ususfructus*
- u postklasičnom i Justinijanovom pravu — *actio confessoria*
- tužitelj tvrdi da mu pripada služnost te mora dokazati pravo služnosti (dokazujući način na koji je to pravo stekao), a kod zemljišnih mora dokazati i vlasništvo na gospodujućem zemljištu
- cilj tužbe:
 1. uspostava prijašnjeg stanja
 2. naknada štete (kod uzufrukta i plodova)
 3. zabrana daljnjeg smetanja u koju se svrhu tuženiku može naložiti polaganje *cautio de amplius non turbando*
- osim navedene stvarnopravne zaštite kojom ovlaštenik služnosti ide protiv vlasnika stvari i bilo koje treće osobe koja mu smeta, postojala je i interdiktna zaštita koju je davao pretor - kako faktnom vršiocu služnosti koji je prema vlasniku gospodujućeg zemljišta ne vrši *vi*, *clam* i *precario* = *posebni interdikti*, tako i uzufruktuaru i uzuaru protiv vlasnika opterećene stvari = *interdicta utilia*

EMFITEUZA (EMPHYTEUSIS)

- kao stvarno pravo na tuđoj stvari - nasljedivo i otuđivo pravo potpunog korištenja tuđeg zemljišta uz dužnost plaćanja vlasniku naknade u novcu ili naturi (*canon*)- stvoreno je tek u Justinijanovom pravu
- dva su historijska korijena obveznopravne prirode: na Zapadu *ager vectigalis* (zakup zemljišta *in perpetuum* ili na 100 godina uz obvezu plaćanja godišnje zakupnine *vectigal*, zaštićen pretorskom stvarnopravnom tužbom - *actio in rem vectigalis*), a na Istoku *emphyteusis* (zakup /izvorno petogodišnji s mogućnošću otkaza ali i produženja/ neobrađenog zemljišta s dužnošću nasađivanja i uz obvezu plaćanja daće)
- *ius perpetuum* i *ius emphyteuticum* počinju se stapati u 4.st. na carskim zemljištima kao trajni zakupni odnosi uz obvezu plaćanja zakupnine – *canon*
- u Justinijanovom pravu emfiteut može raspolagati svojim pravom poslovima *inter vivos* (prodati to pravo, založiti to pravo i/ili samo zemljište, osnovati podemfiteuzu i/ili služnosti na zemljištui sl.) i *mortis causa* (oporučno ostaviti to svoje pravo i sl.), stjecati vlasništvo plodova separacijom, promijeniti kulturu zemljišta (ali ga ne smije pogoršati = gubi emfiteuzu)
- dužnosti emfiteuta Justinijanova prava: plaćati godišnju daću (*canon*), snositi sva javna davanja i terete glede zemljišta, održavati zemljište u dobrom stanju, javiti vlasniku o namjeri otuđenja svojeg prava (vlasnik ima pravo prvokupa /*ius protimiseos*/ koje mora realizirati u roku od 2 mjeseca od te najave /= konfuzijom emfiteuza prestaje, a temeljm načela rekadencije vlasništvo se vraća u prvotni, cjeloviti opseg/, a u protivnom ima pravo na 2% polučene kupovnine /*laudemium*/ što mu dotadašnji emfiteut mora platiti /= emfiteuza ostaje ali se mijenja osoba ovlaštenika/)

PRAVNA ZAŠTITA EMFITEUZE

- *actio in rem vectigalis* ili *utilis rei vindicatio* (povrat oduzetog zemljišta i protiv vlasnika)
- *actio confessoria utilis* (zaštita služnosti na zemljištu)
- *actio negatoria utilis* (zaštita od neosnovanih služnosti)
- posjednik zemljišta ima i interdiktnu zaštitu (*interdicta utilia*)

ZASNIVANJE - *contractus emphyteuticus* ili *emphyteuticarius*; legatom; putem *longi temporis praescriptio*

PRESTANAK prava - tri godine neplaćanja daće ili javnih davanja; propašću zemljišta, odreknućem prava, konfuzijom (npr. u slučaju realizacije vlasnikova prava prvokupa) i putem *usucapio libertatis* (nekorištenjem prava 10/20 godina)

SUPERFICIES

- kao stvarnopravo na tuđoj stvari stvoreno je tek u Justinijanovu pravu - otuđivo i nasljedivo pravo iskorištavanja zgrade podignute na tuđem zemljištu odnosno pravo prenosivo pravnim poslovima *inter vivos* i *mortis causa*, uz dužnost plaćanja godišnje daće (*solarium*)

RAZVOJ INSTITUTA

- nastalo kao posljedica usklađenja dosljedne primjene načela *superficies cedit solo* i potrebe osiguranja trajnog korištenja građevine od strane nevlasnika
- začeci njegova razvoja vezani su uz razvitak grada Rima i priljev stanovništva, kao i uz činjenicu da je vlasništvo zemljišta pripadalo ograničenom broju subjekata (država, bogatiji pojedinci, itd.)
- zbog toga se postupno dozvoljavalo građenje i iskorištavanje zgrada podignutih na tuđim zemljištima (najprije bankarima), i to *in perpetuum* ili na dulje vrijeme
- zasnivalo se obveznopravnim putem tj. s *locatio conductio* ili *emptio venditio*
- stoga je prvotno postojala samo obveznopravna zaštita (*actio ex conducto*, *actio ex empto*), a potom pretor dodjeljuje superficijaru interdiktnu zaštitu protiv trećih (*interdictum de superficie*), u pojedinim slučajevima čak i stvarnopravnu zaštitu putem *actio in factum* (dvojbeno)

- *SUPERFICIES* se u Justinijanovom pravu zasnivao ugovorom ili razredbom posljednje volje (oporuka, legat)

ZAŠTITA - sve tužbe koje pripadaju vlasniku pripadaju i superficijaru kao *utiles*

PRESTANAK - dvogodišnjim neplaćanjem daće, propašću predmeta, odreknućem prava, konfuzijom, putem *usucaptio libertatis* (nevršenjem prava 10/20 godina)

ZALOŽNO PRAVO

STVARNO PRAVO NA TUĐOJ STVARI KOJE VJEROVNIKU – radi osiguranja neke njegove tražbine -
DAJE PRAVO NA POSJED (*ius possidendi*) I NAMIRENJE TRAZBINE IZ TE STVARI (*ius distrahendi*)

- riječ je o realnom osiguranju vjerovnikove tražbine = akcesorno pravo

RAZVOJ OBLIKA ZALOŽNOG PRAVA

1. FIDUCIJA odnosno *PACTUM FIDUCIAE CUM CREDITORE* – najstariji je oblik mada još nije bila riječ o založnom pravu u pravom smislu jer je založni dužnik na založnog vjerovnika mancipacijom ili in jure cesijom prenosio stvar u vlasništvo uz neformalni uglavak (*pactum fiduciae*) da će mu ovaj tu stvar na isti način vratiti nakon namirenja njegove tražbine

- budući da je taj pakt bio neutuživ, dužnik (koji je preno vlasništvo založene stvari) nije imao sredstvo da nakon plateža svog duga traži povrat stvari
- čak kada je krajem republike *pactum fiduciae* stekao utuživost, dužnik je s *actio fiduciae directa* mogao tražiti stvar (ili njezinu protuvrijednost) sama od tog vjerovnika ali ne i od treće osobe kod koje bi se stvar našla
- u 3 st. fiducija nestaje, a u Justinijanovoj kodifikaciji nema joj traga

- **2. RUČNI ZALOG ILI *PIGNUS*** — NA TEMELJU NEFORMALNOG UGOVORA (*CONTRACTUS PIGNERATICIUS*) DUŽNIK BI PREDAVAO VJEROVNIKU - RADI OSIGURANJA NJEGOVE TRAZBINE - STVAR U DETENCIJU (ZAŠTIĆENU PRETORŠKIM POSJEDOVNIM INTERDIKTIMA), S OBVEZOM DA ISTU STVAR VRATI PO NAMIRENJU TRAZBINE
 - budući da je dužnik je ostajao vlasnikom založene stvari, mogao ju je od svakog trećeg potraživati s reivindikacijom, a od vjerovnika s obveznompravnom tužbom - *actio pigneraticia directa*
 - vjerovnik je, mada samo detentor založene stvari, bio zaštićen posjedovnim interdiktima, ali sve do trenutka proširenja primjene *actio Servianae* (izvorno stvorene za zaštitu hipoteke) doista nije imao stvarnopravne zaštite

3. HIPOTEKA - UGOVORNI ZALOG BEZ PREDAJE POSJEDA ZALOŽENE STVARI
 VJEROVNIKU odnosno najmlađi oblik založnog prava koji se temelji na neformalnom sporazumu (*pactum hypothecae*) između hipotekarnog vjerovnika i hipotekarnog dužnika da određena stvar, koja ostaje u posjedu dužnika, treba služiti kao osiguranje vjerovnikove tražbine

- razvio se u vezi sa zakupom poljoprivrednog zemljišta jer je poljodjelski inventar (*invecta et illata*) služio kao zalog za isplatu zakupnine, a ostajao u posjedu zakupoprimca kako bi on mogao istu podmiriti
- tek po dospijeću nenamirenog duga, pretor je zakupodavcu dozvoljavao *interdictum Salvianum* kojim je taj hipotekarni vjerovnik (pozivajući se na svoje pravo na posjed) mogao tražiti isporuku založenih stvari od svog hipotekarnog dužnika
- nepostojanje vjerovnikove stvarnopravne tužbe ispravljeno je uvođenjem *actio Serviana* (kasnije - u proširenoj primjeni i na *pignus* - nazvana *quasi Serviana*) kojom je on mogao tužiti bilo koga u čijem bi se posjedu našla ta založena stvar pozivajući se na svoje pravo na posjed (*ius possidendi*)

ZASNIVANJE ZALOŽNOG PRAVA

- uz nužnu pretpostavku – postojanje nekog obveznog odnosa – založno pravo se moglo zasnovati:
 1. sporazumom volja stranaka – *contractus pigneraticius* (neformalni realni kontrakt temeljem kojega se vrši predaja stvari s obvezom njena povratka nakon namirenja tražbine) ili *pactum conventionale* (neformalnim sporazumom da određena stvar ima služiti kao osiguranje vjerovnikove tražbine)
 2. sudskom odlukom – u svrhu ovrhe u ekstraordinarnom sudskom postupku ili pretorskom odnosno magistratskom odlukom o uvođenju u posjed tuđe imovine radi osiguranja, a bez prava prodaje (tzv. *pignus pretorium*)
 3. zakonskim propisima – npr. zakonsko založno pravo na zgradi priznato zajmodavcu glede novca danog za popravak te zgrade, generalna zakonska hipoteka fiska na čitavoj imovini dužnika javnih daća, generalna zakonska hipoteka pupila i minora na imovini tutora i kuratora, jedanko kao i žene na imovini muža glede povrata miraza = ZAKONSKE ILI LEGALNE HIPOTEKE, ugovornom praksom uvedeno zakonsko založno pravo najmodavca na stvarima koje unese najmoprimac kao i zakupodavca poljoprivrednog dobra na plodovima zemljišta = PREŠUTNE ZAKONSKE HIPOTEKE ILI *PIGNUS TACITUM*

PREDMET ZALOŽNOG PRAVA

- u najstarije doba to su mogle biti samo tjelesne stvari, kako pokretne tako i nepokretne
- od razdoblja klasičnog prava to su mogle biti i netjelesne stvari – tražbine, služnosti (osim gradskih) pa i samo založno pravo, skupine stvari, *ius vectigalis*
- u Justinijanovom pravu predmetom zaloga je moglo biti sve ono što je moglo biti predmetom prodaje, a generalna hipoteka je obuhvaćala čak i buduću imovinu (osim ako nije bila izrijeком izuzeta)

SADRŽAJ ZALOŽNOG PRAVA

- u najstarije je doba dogovarano da će založena stvar pripasti vjerovniku u vlasništvo - *lex commissoria* (zabranjena tek 326.g. Konstantinovom konstitucijom)
- dva su glavna ovlaštenja založnog vjerovnika:
 1. *ius possidendi* – ručno založni vjerovnik stječe odmah predajom zaloga, a hipotekarni ostvaruje tek nakon nenamirenja tražbine putem *actio Serviana*
 2. *ius distrahendi* – pravo namirenja – početno je značilo pravo zadržanja, a tek nakon što se uobičajila pogodba o prodaji (*pactum de vendendo*) u kasnoklasično doba je to vjerovnikovo ovlaštenje značilo pravo prodaje založene stvari i namirenja uz obvezu vraćanja viška (*hyperocha* ili *superfluum*) dužniku

PROBLEM KUMULACIJE HIPOTEKA

- zbog činjenice da je hipotekarni dužnik zadržavao i posjed i vlasništvo založene stvari pa ju je dalje mogao zalagati, kao i nedostatka publiciteta kod rimske hipoteke (za razliku od grčke) postojala je mogućnost stjecaja prava više hipotekarnih vjerovnika na istoj stvari
- taj problem se razrješavao prema načelu *prior tempore potior iure* (raniji po vremenu jači u pravu) što je značilo da prednost ima vjerovnik kojemu je stvar ranije bila založena (= on prodaje stvar), pri čemu je kasniji vjerovnik imao na raspolaganju *ius offerendi* tj. pravo da podmiri tražbinu ranijeg vjerovnika i tako stupi na njegovo mjesto (u suprotnom kasnijem bi vjerovniku pripadao samo eventualni višak kupovnine)
- načelo *prior tempore potior iure* narušeno je uvođenjem tzv. privilegiranih generalnih hipoteka (*pignus tacitum, pignus legale*) odnosno zakonski hipoteka koje su imale prvenstvo bez obzira na vrijeme kada su zasnovane (hipoteka fiska, žene na imovini muža za osiguranje povrata miraza, založno pravo radi osiguranja iznosa danih u svrhu dobave, održanja ili popravka založene stvari; a od 472.g. car Leon uveo apsolutnu prednost založnom pravu utvrđenom javnom ili pivatnom pismenom ispravom potpisanom po trojici bespriječkih svjedoka

PRESTANAK ZALOŽNOG PRAVA

- UTRNUĆEM TRAŽBINE KOJA JE NJIME OSIGURANA (ali ne i prestankom utuživosti, jer on ostaje i nakon što obveza postane naturalna)
- PROPAŠĆU ZALOŽENE STVARI
- KONFUZIJOM (založni vjerovnik postane vlasnikom založene stvari)
- VJEROVNIKOVIM ODRICANJEM OD ZALOŽNOG PRAVA NA STVARI
- PRODAJOM ZALOŽENE STVARI (prestaju sva založna prava na istoj stvari)
- *LONGI TEMPORIS PRAESCRITIO* odnosno kada netko treći *bona fidei* i temeljem *iusta causa* stekne juristički posjed založene stvari i posjeduje je 10 odnosno 20 godina moći će založnom vjerovniku uskratiti izručenje zaloga (= zastara *actio Serviana*) odnosno steći vlasništvo (od 528.g., Justinijanovom konstitucijom)
- *LONGISSIMI TEMPORIS PRAESCRITIO* – Justinijan je konstitucijom iz 525.g. *bonae fidei possesor*-u koji je i bez valjanog pravnog razloga posjedovao založenu stvar 30 odnosno 40 godina omogućavao odbijanje tužbe založnog vjerovnika (= zastara *a. Serviana-e*)

ZADACI

1. Gaj je Marku legatom ostavio plodouživanje na svojoj kravi. Krava je odlutala, ali ju je nakon dva dana Marko vidio u dvorištu susjeda Livija.

Kojom tužbom će Marko tražiti vraćanje krave? Kome pripada tele? Hoće li isto rješenje vrijediti i glede djeteta robinje?

2. Poljoprivrednik Julije na temelju prava prolaza preko susjednog zemljišta koje mu je bio ustupio pokojni susjed Primus redovito prelazi preko tog zemljišta. Međutim, jednoga dana Primusov sin postavi rampu i zaprijeći Juliju prolaz do njegova zemljišta uslijed čega mu propadne urod salate.

Koga Julije može tužiti, kojom tužbom te što s njom može tražiti?

3. Mevije je Semptimiju dao 100 asa u zajam, a kao osiguranje Septimije mu je mancipirao svog jedinog vola.

O kojem je starnom pravu riječ? Koju tužbu će moći podići Septimije ako mu Mevije nakon pravodobnog povrata pozajmljene svote novca ne vrati vlasništvo vola? Tko će moći i kojim pravnim sredstvom tražiti povrat vola koji se, prije dospelosti duga, našao u Gajevu dvorištu?

4. Tiberije je Petru iznajmio stan u Rimu za 10 asa plativih pravog u mjesecu. Petar je u taj nenamješteni stav unio najosnovniji namještaj (krevet, stol i ormar). Što se će dogoditi ako Petar ne plati najamninu 1.travnja s izgovorom da se samo šalio?

Koje pravo ima Tiberije i kako će ga realizirati odnosno namiriti svoju tražbinu? Koje pravno sredstvo ima Tiberije ako je Petar u noći na 1.travnja potajno odnio rečeni namještaj iz stana?

5. Krispin je rimski građanin koji živi u vili s pripadajućim imanjem u blizini Rima. Međutim, nije vlasnik te nekretnine već ju je iznajmio od bogatog trgovca Gaja. Nakon određenog vremena odlučio kupiti nekretninu, te se 15. svibnja 220. dogovori s Gajem da će platiti za nju 120 000 HS, što i učini 20. svibnja. Nakon toga, s obzirom da nije koristio oranicu, odlučio je dati susjedu Publiju, poljoprivredniku, u zakup. Hitajući se dodatno osigurati da će Publije izvršiti svoju obvezu plaćanja zakupnine, dogovore se kako će Krispin ako Publije na vrijeme ne plati dug moći preuzeti njegovo poljoprivredno oruđe te ga prodati i namiriti se od kupovnine. Publije nakon dospjeća duga, međutim, odnese i sakrije oruđe za obradu zemlje kod rodaka Leona.

Navedite koje su pravo i na koji način zasnivali Krispin i Publije radi osiguranja Krispinove tražbine. Objasnite kako bi Krispin u redovnim okolnostima tražio oruđe od Publija radi prodaje. Ima li Krispin ikakvu pravnu zaštitu u odnosu prema Leonu?

6. Krispin je rimski građanin koji živi u vili s pripadajućim imanjem u blizini Rima. Radi posla se poželio preseliti u sam grad, te stoga odlučio prodati cijelu nekretninu. Tako se 15. svibnja 220. g. dogovorio s Gajem, bogatim trgovcem tkaninama da će mu predati nekretninu, dok je Gaj obećao za nju platiti 120 000 HS. Krispin i Gaj su se našli na obližnjem brežuljku 20. svibnja 220., te je Gaj platio navedeni iznos, dok mu je Krispin pokazao dokuda sve seže prodana nekretnina. S obzirom da Gaj nije koristio oranicu, odlučio je dati susjedu Publiju, poljoprivredniku, u zakup. Hitajući se dodatno osigurati da će Publije izvršiti svoju obvezu plaćanja zakupnine, Krispin 5. lipnja 220. zatraži od Publija zlatnu vazu koju je on naslijedio od svoje bake, uz dogovor kako će Krispin ako Publije na vrijeme ne plati dug moći prodati vazu i namiriti se od kupovnine. Publije preda vazu Krispinu, no drugi susjed Leon jednom prilikom uzme vazu iz Krispinove vile.

Navedite koje su pravo i na koji način radi osiguranja zasnivali Krispin i Publije (pojam). Objasnite ima li Krispin ikakvu pravnu zaštitu u odnosu prema Leonu ako je dug već dospio a Publije ga nije platio. Što bi Krispin morao učiniti u slučaju da je vazu prodao za veći iznos nego što je bio Publijev dug? Koje pravno sredstvo ima Publije ako Krispin ne ispuni tu obvezu?

VLASNIŠTVO: POJAM, VRSTE, TUŽBE

voditeljica: prof. dr. sc. Ivana Jaramaz Reskušić

Pojam vlasništva u rimskom pravu

- **potpuna i isključiva pravna vlast na tjelesnoj stvari** - *dominium* ili *proprietas*
- vlasništvo kao pravna vlast – društveni odnosno pravni odnos vlasnika prema ostalim članovima društva, a s obzirom na stvar
- takva pravna vlast na stvari (*plena in re potestas*) znači :

A) s pozitivne strane - pravo vlasnika raspolagati sa stvari po svojoj volji

B) s negativne strane – pravo vlasnika svakog trećeg isključiti od raspolaganja sa njegovom stvari

- pojavljuje se s pojavom tužbi iz kategorije *actiones in rem* (*rei vindicatio/actio negatoria*) = *ubi actio ibi ius* (hrv. gdje postoji tužba, postoji i pravo)

- budući da je pravo vlasništva apsolutno, navedene tužbe djeluju *erga omnes* tj. Vlasnik ih može podići protiv bilo koga tko na bilo koji način uznemirava njegova vlasnička ovlaštenja

- premda su rimski pravnici vlasništvo smatrali jedinstvenom i potpunom pravnom vlašću, postglosatori su definirali četiri vlasnikove ovlasti:

usus = pravo gospodarske porabe stvari (npr. stanovati u ući ili stanu, služiti se robovom radnom snagom, voziti zaprežna kola)

fructus = pravo ubiranja plodova (plodonosne) stvari (npr. ubirati plodove nekog zemljišta, ubirati kamate neke glavnice)

abusus = pravo neograničenog raspolaganja (pa čak do uništenja) koje ima samo vlasnik – to je najkarakterističnije vlasnikovo ovlaštenje jer prethodna dva mogu imati neki drugi ovlaštenici (npr. temeljem dobrovoljnog ustupanja u korist susjednog zemljišta ili osobe – služnosti, ili temeljem ugovora o najmu stana)

- osim navedenih, pravo vlasništva obuhvaća i **ius possidendi** = pravo na posjed stvari (nije isto što i posjed kao faktična vlast neovisna o pravu na tu stvar)

- vlasnik može raspolagati pravom porabe, pravom crpljenja plodova i pravom na posjed čime ograničava svoje pravo
- svako od tih ovlaštenja vlasnik može dobrovoljno prenijeti na drugu osobu, a da ostane njezinim vlasnikom, OSIM *ABUSUS*-a – tada gubi pravo vlasništva
- kada ograničenja vlasništva prestanu, vlasništvo se samo po sebi vraća u svoj prvotni (cjeloviti) sadržaj = *ius recadentiae* = načelo elastičnosti vlasništva
- treba naglasiti da, unatoč načelnoj neograničenosti, pravo vlasništva podliježe nekim zakonskim ograničenjima (kako u privatnom interesu /npr. susjeda radi prolaza i okretanja pluga, ubiranja plodova i sl./ tako i u javnom interesu /npr. zabrana rušenja u špekulativne svrhe, građevni red u gradovima, dužnost obalnih vlasnika da dozvoljavaju uporabu obale za plovidbu, eksproprijacija u svrhu gradnje vodovoda ili javne ceste)

Vrste vlasništva u rimskom pravu

1. kviritsko ili civilno vlasništvo ili *dominium ex iure Quiritium* (detaljnije, *infra*)
2. pretorsko ili bonitarno vlasništvo - *in bonis rem habere* (detaljnije, *infra*)
3. provincijsko vlasništvo - subjekti tog prava su bili rimski građani koji bi okupirali provincijska zemljišta na kojima se, zbog činjenice da su to bile *res extra commercium* odnosno zemljišta tretirana kao *ager publicus*, nije moglo steći kviritsko vlasništvo; za korištenje takvog zemljišta (do cara Aurelijana 3.st.) plaćao se državi godišnji iznos (*stipendium* ili *tributum*) za razliku od kviritskog vlasništva bilo je zaštićeno odgovarajućim sredstvima koja su nam nedovoljno poznata
4. peregrinsko vlasništvo – to je pravo vlasništva koje su Rimljani ostavljali regulaciji etničkog prava pojedinih peregrina (Grcima grčkog, Egipćanima egipatskog, Galima galskog); dodjeljivanjem rimskog građanstva svim slobodnim stanovnicima rimske države (212.g.- Karakalinom *constitutio Antoniniana*) nestaje tog pojma

KVIRITSKO VLASNIŠTVO

- prema personalnom važenju *ius civile*, subjekti tog prava mogli su biti samo rimski građani (*Quirites*)
- objektom toga prava vlasništva mogle su biti sve *res nec manicipi* ali i *res manicipi* prenešene formalistički odnosno putem *mancipacije* ili *in iure cessio*
- zaštićeno je civilnopravnim tužbama: *rei vindicatio* i *actio negatoria*

Rei vindicatio

- **AKTIVNA LEGITIMACIJA** – KVIRITSKI VLASNIK - NEPOSJEDNIK
- **PASIVNA LEGITIMACIJA** – posjednik, detentor, *qui dolo desiit possidere* i *qui litem se obtulit*
- **CILJ TUŽBE** – povrat posjeda stvari
- **POSTUPAK:**
 - 1. legisakcijski: tuženik može biti samo juristički posjednik
 - 2. formularni: tuženik sada može biti ne samo juristički posjednik, već i izvedeni posjednik, a u kasnoklasičnom razdoblju i detentor (osim onoga koji drži stvar temeljem obveznog odnosa sa samim tužiteljem)
- ako se tuženik ne upušta u parnicu (*indefensus*), tužitelj protiv njega ima *interdictum quem fundum* (glede nekretnina) odnosno *duci, ferre, iubere* (glede pokretnina)
- ako sporna stvar nije bila pred sudom – *actio ad exhibendum* kao pravno sredstvo za pripremanje glavne tužbe tj. *rei vindicatio*
- tužitelj mora dokazati svoje kviritsko vlasništvo (dokazujući način na koji je bio stekao spornu stvar – *probatio diabolica* kod derivativnog stjecanja - pomaže dokaz o uzukapiji) kao i činjenicu da se sporna stvar nalazi kod tužitelja ili da ju je doložno napustio

TUŽITELJevi mogući zahtjevi:

1. zahtjev za povratkom i naknadom plodova:

- **tuženik – posjednik bonae fidei** – *fructus extantes* u trenutku litiskontestacije, a nakon nje i za *fructus percepti* i *fr. percipiendi*
- **tuženik – posjednik malae fidei** – za sve plodove, a nakon litiskontestacije čak i za plodove koje bi mogao polučiti samo vlasnik-tužitelj

2. zahtjev za naknadom štete ako je stvar bila potrošena, oštećena ili uništena

- **posjednik bonae fidei** – odgovara za štetu koju bi stvar pretrpjela tek nakon litiskontestacije
- **posjednik malae fidei** - odgovara za propast i oštećenje stvari za cijelo vrijeme posjedovanja, a nakon litiskontestacije i za slučajnu propast stvari

TUŽENIKOV zahtjev za naknadom troškova:

- **posjednik bonae fidei** – može zahtijevati naknadu nužnih i korisnih troškova (uz *ius retentionis* dok mu ih vlasnik ne nadoknadi), a glede luksuznih troškova ima *ius tollendi*
- **posjednik malae fidei** – prema Justinijanovm pravu može zahtijevati naknadu nužnih troškova, a glede korisnih i luksuznih troškova ima *ius tollendi*

Actio negatoria

- **AKTIVNO LEGITIMIRAN** – KVIRITSKI VLASNIK – POSJEDNIK kojeg treći smeta tvrdeći da ima neko stvarno pravo na njegovoj stvari (npr. služnost ili založno pravo)
- **PASIVNO LEGITIMIRAN** – bilo koja osoba koja zadire (provođenjem ili tvrdnjom o nekom stvarnom pravu na spornoj stvari) u tuđe vlasništvo
- **DOKAZ** - tužitelj mora dokazati svoje pravo vlasništva i njegovu povredu (ne i nepostojanje tuženikova prava)
 - tuženik mora dokazati da mu pripada stvarno pravo čije postojanje tvrdi (izuzetak od pravila da je teret dokaza na tužitelju)
- **TUŽITELJ MOŽE TRAŽITI** odnosno presudom može biti riješeno sljedeće:
 - a) utvrđenje povrede
 - b) naredbu da se otkloni odnosno uspostavi ranijeg stanja (*restitutio*)
 - c) naknadu štete i/ili izgubljenih koristi (*commoda*)
 - d) polaganje formalističko obećanje da ubuduće neće ometati vlasnika-tužitelja (*cautio de amplius non turbando*)

PRETORSKO ILI BONITARNO VLASNIŠTVO

- **Pretorsko ili bonitarno vlasništvo** stječe rimski građanin na *res Mancipi* koje su mu prenesene neformalnim putem (tradicijom), ali samo do proteka uzukapionog roka, jer poslije toga na njima stječe kviritsko vlasništvo
- pretorsko vlasništvo, dakle, postoji samo ograničeno vrijeme (na pokretninama 1 godinu, a na nekretninama 2 godine) dok se dosjelošću ne stekne kviritsko vlasništvo

(napomena: u civilnom se razdoblju stjecao samo posjed kojemu je pretor naknadno, stvaranjem publicijanske tužbe s fikcijom, pružio zaštitu kao da je riječ o civilnom načinu stjecanja premda to nije bio slučaj)

- takav stjecatelj pretorskim je djelovanjem bio zaštićen:

1. s *exceptio rei venditae ac traditae* u slučaju da ga kviritski vlasnik tuži s *rei vindicatio* tražeći povrat posjeda prema civilnom pravu još uvijek njegove stvari
2. s *actio Publiciana* protiv svih trećih u cilju povrata posjeda te *res Mancipi* izgubljene prije proteka uzukapionog roka

Actio Publiciana

- ZA RAZLIKU OD PRETHODNIH CIVILNOPRAVNIH TUŽBI ZA ZAŠTITU KVIRITSKOG VLASNIŠTVA, TO JE PRETORSKA TUŽBA ZA ZAŠTITU PRETORSKOG ILI BONIRATNOG VLASNIŠTVA*
- TUŽBA JE IZGRAĐENA NA **FIKCIJI** DA JE PROTEKAO ROK UZUKAPIJE TE DA JE ZBOG TOGA STJECATELJ (*RES MANCIPI* NEFORMALNO STEČENE OD KVIRITSKOG VLASNIKA NA TEMELJU OPRAVDANOG PRAVNOG RAZLOGA I U DOBOJ VJERI, A IZGUBLJENE PRIJE PROTEKA UZUKAPIONOG ROKA) POSTAO KVIRITSKI VLASNIK
- NA TEMELJU TE FIKCIJE BONITARNI JE VLASNIK MOGAO ZAHTIJEVATI **POVRAT POSJEDA STVARI OD BILO KOJE OSOBE**, UKLJUČUJUĆI I KVIRITSKOG VLASNIKA (ALI ĆE MU SE TAKAV TUŽENIK SUPROTSTAVITI S PRIGOVOROM TJ. S *EXCEPTIO IUSTI DOMINII*, NA KOJI ĆE MU TUŽITELJ MORATI REPLICIRATI S PROTUPRIGOVOROM TJ. S *REPLICATIO REI VENDITAE AC TRADITAE*)
- tužitelj - bonitarni vlasnik mora dokazati *iusta causa traditionis* (npr. kupoprodaju) a ostalo se presumira
- *actio Publiciana* ima smisla samo do isteka uzukapionog roka (1 godinu za pokretnine, a 2 godine za nekretnine) jer će nakon toga steći kviritsko vlasništvo dosjelošću

*PRISJETI SE ACTIO PUBLICIANA DOSTUPNE *BONAE FIDEI POSSESSOR*-U I DVIJE MOGUĆE ČINJENIČNE SITUACIJE!

- *actio Publiciana* – štiti i poštenog posjednika, ali samo protiv nevlasnika
- **pošteni posjednik nije isto što i bonitarni vlasnik**
- pošteni posjednik stekao je stvar od nevlasnika, ali - uz primjenu pažnje prosječnog Rimljanina - to nije znao niti je imao dovoljno razloga sumnjati da stvar stječe od nevlasnika
- pošteni posjednik njome traži povrat posjeda stvari od drugog posjednika-nevlasnika, a uspjeti će jači posjednik odnosno
 - a) u situaciji ako su tužitelji i tuženik bili stekli tu stvar od istog prednika – onaj koji je ranije bio stekao tu stvar
 - b) u situaciji ako su tužitelji i tuženik bili stekli tu stvar od različitih prednika - onaj koji je stvar posjedovao u trenutku započinjanja sudskog postupka tj. podizanja te tužbe – u trenutku litiskontestacije

ZADACI:

1. Rimljanin Gaj je svom prijatelju Meviju, također Rimljaninu, prodao i predao vinograd na *Mons Policianus*-u, u Toskani, vinograd u Viminaciju, deset robova-vinogradara i pedeset amfora za vino. Osim toga, Gaj je svom prijatelju Vasiliju, Grku, prodao i predao vinograd u Apruciju, na talijanskoj obali Jadranskog mora.

Što će steći Mevije, a što Vasilije na prodanim stvarima? Objasnite!

2. Petronije je vlasnik konja Pegaza koji mu često bježi iz štale. Nekoliko dana nakon Pegazova bijega, on ga je ugledao u Kvintovu vinogradu. Tužio je Kvinta i tražio da mu vrati Pegaza, premda se konj već istoga dana našao u Oktavijanovoj štali.

Hoće li i pod kojim pretpostavkama Kvint biti osuđen?

3. *Primus* je *Secundus*-u prodao i predao roba Stiha. *Tertius* je roba Stiha već sutradan ukrao od *Secundus*-a.

Kojom će tužbom *Primus* tužiti *Tertius*-a, kojom to može učiniti *Secundus*?

4. Julije je Liviju prodao i predao roba Stiha u ožujku 101.godine. Koji će prigovor istaknuti Livije ako Julije s reivindikacijom traži povrat roba u veljači 102.godine? Kojom će tužbom Livije zahtijevati povrat roba Stiha ako bi se on našao u Mevijevom posjedu u veljači 102.g., a kojom u travnju 102.godine?

5. Paulovi volovi su kod Filipa i on ih odbija vratiti. Kojom tužbom će Paul zahtijevati predaju svojih volova ako:

a) Filip i sam tvrdi da je njihov vlasnik?

b) Filip priznaje da su Paulovi, ali tvrdi da na njima ima *operae servorum vel animalium*?

NAČINI STJECANJA VLASNIŠTVA

voditeljica: prof. dr. sc. Ivana Jaramaz Reskušić

Derivativno stjecanje vlasništva

- derivativno ili izvedeno stjecanje vlasništva = pravo vlasništva se izvodi iz prava prethodnika (translacija) odnosno stječe se od prethodnog vlasnika uz njezinu volju*
- **pravilo:** *Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipso haberet* (Ulp. u D. 50,17,54) odnosno prenositelj (*auctor*) ne može na drugoga prenijeti više prava nego što ga je sam imao

TRI (glavna) NAČINA takvog stjecanja:

- dva formalistička po civilnom pravu (mancipacija i in iure cesija)
- te jedan neformalni *iuris gentium* (tradicija kao način stjecanja vlasništva)
- VAŽNO: predmet na kojem se stječe vlasništvo i način stjecanja vlasništva

***Originarno s. v. je DRUGAČIJE:** vlasništvo se stječe na stvarima koje nemaju vlasnika, pa čak i na stvarima koje imaju vlasnika, ali se stjecanje događa bez volje (ili protivno volji) dotadašnjeg vlasnika (v. *infra*)

Mancipatio

- stjecanje KVIRITSKOG vlasništva na *RES MANCIPI* na strogo formalan, svečani i javni način
- to je pravni posao iz skupine *gesta per aes et libram*
- *mancipant* i *mancipatar*, 5 svjedoka + *libripens*, vaga, simbolični dio stvari ili čitava stvar, izgovaranje formule, odvagivanje bakrenih šipki (iscrpno je opisuje Gaj u Institucijama, I,119)
- „jedinstvo mjesta, vremena i radnje”
- početno je bila riječ o kauzalnom pravnom poslu tj. samo o realnoj kupoprodaji „iz ruke u ruku”, a od pojave kovanog novca, o apstraktnom pravnom poslu (u pozadini je mogla biti bilo koja kauza, npr. darovanje i sl.).

ODGOVORNOST MANCIPANTA za mancipiranu stvar:

actio auctoritatis – odgovornost za pravne nedostatke stvari (prodao tuđu stvar)

actio de modo agri – odgovornost za faktične nedostatke stari (prodao manje zemljišta)

In iure cessio

- formalističko stjecanje KVIRITSKOG vlasništva na *RES MANCIPI* (za *rec nec mancipi* forma nije zahtijevana) u obliku prividne parnice koja se odvija pred pravosudnim magistratom u prvom dijelu legisakcijskog sudskog postupka temeljem *legis actio sacramento in rem*
- stjecatelj je u prividnoj procesnoj ulozi tužitelja, a otuđivatelj u ulozi tuženika
- tužitelj tuži odnosno držeći stvar izgovara vindikacijsku formulu, a tuženi šuti odnosno ne kontravindicira, te pravosudnom magistratu ne preostaje drugo negoli dodijeliti stvar tužitelju jer se tuženikova šutnja smatra pristankom - time na tužitelja prelazi kviritsko vlasništvo
- pristupačna samo rimskim građanima
- ne mogu joj se dodavati ni uvjet (*conditio*) ni rok (*dies*), jer (poput mancipacije) pripada među *actus legitimi*

ZA RAZLIKU OD MANCIPACIJE:

- *in iure cessio* je **apstraktni pravni posao** = kauza nije vidljiva (mada redovito postoji)
- temeljem *in iure cessio* ne proizlazi odgovornosti otuđivatelja niti za pravne niti za faktične mane stvari (npr. ako bi se radilo o kupoprodaji kao kauzi prijenosa vlasništva, oštećeni stjecatelj ne bi imao pravo ni na *actio auctoritatis* ni na *actio de modo agri*)

Traditio

- neformalni *iuris gentium* način stjecanja kviritskog vlasništva na *res nec Mancipi*, a pretorskog ili bonitarnog vlasništva na *res Mancipi*
- * **PAZITE nije riječ o tradiciji kao načinu stjecanja posjeda (tj. faktične vlasti)**
- u Justinijanovom pravu to je jedini i redovit derivativni način stjecanja vlasništva za sve stvari

PRETPOSTAVKE ZA STJECANJE VLASNIŠTVA TRADICIJOM:

1. tradent mora biti vlasnik stvari
 2. čin tradicije – mora biti izvršen prijenos posjeda stvari (to je prijenos posjeda!!!) – u klasičnom pravu je dovoljna i *traditio longa manu*, a u Justinijanovom pravu čak i pismena isprava o tradiciji
 3. volja za prijenosom vlasništva na strani tradenta i volja za stjecanjem vlasništva na strani stjecatelja
 4. *iusta causa traditionis* – pravni posao u kojemu se vidi spomenuta volja za prenošenjem vlasništva (npr. kupoprodaja, zasnivanje miraza, darovanje)
- ***problem putativnog titula**

Originarno stjecanje vlasništva

- originarno ili izvorno je stjecanje vlasništva nezavisno od prava prethodnika, pa i nezavisno od pitanja je li stvar uopće imala vlasnika

1. Okupacija (*occupatio*)

- najstariji originarni način stjecanja vlasništva
- stjecanje vlasništva uzimanjem u posjed stvari koja ne pripada nikome (*res nullius*) s namjerom da se učini svojim = *res nullius cedit occupanti*
- *res nullius* – stvari koje nikada nisu imale vlasnika (npr. divlje životinje, biserje nađeno u moru, otok nastao u moru), stvari stranaca, stvari neprijatelja kao i napuštene stvari (*res derelictae*)
- *res derelictae* – razlika u mišljenju između dviju rimskih pravnih škola: Prokulovci drže da **tek** kada treći napuštenu stvar okupira prestaje vlasništvo ranijeg vlasnika, a Sabinovci drže da stvar **već** trenutkom napuštanja postaje *res nullius* te mogući predmet stjecanja vlasništva okupacijom trećega

* Pitajte li se čiji je otok nastao u rijeci ili što je s pravnom sudbinom biserne ogrlice nađene na morskoj obali?

2. Nalaz blaga (*thesaurus*)

- originarno stjecanje vlasništva slučajnim pronalaskom blaga tj. pokretne stvari veće vrijednosti koja je tako dugo skrivena da joj vlasnik više nije poznat
- prema mišljenju starijih pravnika blago se smatralo prirastom (*accessio*) stvari u kojoj je nađeno
- od jedne Hadrijanove konstitucije vrijedi sljedeće načelo: blago pronađeno na vlastitom zemljištu pripada u cijelosti vlasniku zemljišta, ali blago slučajno pronađeno na tuđem zemljištu dijeli se na jednake dijelove između nalaznika i vlasnika zemljišta
- nalaznik koji je namjerno tražio blago ili unatoč zabrani vlasnika zemljišta nije imao pravo sudjelovati u raspodjeli blaga

3. Priraštaj (*accessio*)

- originarno stjecanje vlasništva tako da se tuđa stvar kao uzgredna pripoji drugoj tj. glavnoj stvari te postane njezinim sastavnim dijelom, pa vlasnik te dotad samostalne glavne stvari postaje vlasnikom nove cjeline, a dotad uzgredna stvar prestaje biti samostalnim predmetom vlasništva = *accessio cedit principali*
- slučajevi akcesije:
 1. pokretna s pokretnom:
 - *textura, tinctura, scriptura* = vlasnikom utkanog, obojanog ili napisanog postaje vlasnik podloge
 - *pictura* = izuzetak: slikar, a ne vlasnik platna kao podloge, postaje vlasnikom naslikanog platna
 2. pokretna s nepokretnom:
 - *satio, implantatio, inaedificatio* = prema pravilu *superficies cedit solo*, zasijano, zasađeno i sagrađeno* na tuđem zemljištu postaje vlasništvom vlasnika zemljišta
- * prisjeti se *actio de tigno iuncto* (graditelj kao vlasnik ugrađenog materijala ima samo pravo tom tužbom tražiti naknadu dvostruke vrijednosti materijala)
- 3. nepokretna s nepokretnom:
 - *alluvio* i *avulsio* = vlasnik obalnog zemljišta na koje je rijeka bilo polaganim nanošenjem naplavila bilo bujicom otkinuti komad nanijela postaje vlasnikom takvih komada zemljišta
 - *insula in flumine nata* i *alveus derelictus* = vlasnici obalnih zemljišta dijele korito odnosno otok nastale takvim prirodnim riječnim promjenama i to prema liniji povučenoj sredinom rijeke

4. Miješanje stvari (*commixtio* i *confusio*)

- *commixtio* – miješanje pokretnih krutih stvari različitih vlasnika (npr. žita)
- *confusio* - miješanje tekućih stvari različitih vlasnika (npr. vina, ulja)
- rješenje pravne sudbine:
- A) ako je do miješanja **došlo voljom** vlasnika, miješanjem ne nastaje nova stvar te dolazi do suvlasništva (*condominium*)
- B) ako je do miješanja **nije došlo voljom** vlasnika, svaki od vlasnika zadržava svoje pravo vlasništva na pomiješanom dijelu, pa će ako je **rastavljanje moguće** svaki od njih imati na raspolaganju *actio ad exhibendum* (a potom vlasničku tužbu - *rei vindicatio*) a ako **rastavljanje nije moguće** svaki od vlasnika je mogao zahtijevati samo odgovarajući dio mješavine
- specifičan slučaj: miješanje tuđeg novca s mojim = mješavina novca je moja (ako se tuđi novac ne može raspoznati i razlučiti), a onaj čiji se novac pomiješao s mojim ima na raspolaganju *actio furti*

5. Preradba stvari (*specificatio*)

- kod tog specifičnog slučaja akcesije dolazi do sjedinjenja tuđeg materijala i rada samog prerađivača
- riječ o preradbi jedne ili više stvari u drugu stvar koja se gospodarski smatra novom i različitom (npr. grožđa u vino, zlata u filigranski prsten, kože u cipele)
- na pitanje čija je nova stvar Sabinovci su odgovarali - vlasnika materije, a Prokulovci – prerađivača
- Justinijanovo rješenje je posredovno: nova stvar pripada vlasniku materije ako se može (odnosno ako je to gospodarski svrhovito) vratiti u prvobitno stanje, a u suprotnom ona postaje vlasništvo *bonae fidei* prerađivača uz obvezu na naknadu vrijednosti materije njezinom vlasniku prije preradbe

6. Stjecanje plodova (*fructus*)

- vlasništvo plodova kao samostalne stvari moguće je tek odvajanjem od plodonosne stvari – *fructus pendentes* ne mogu biti predmetom samostalnog vlasništva, a *fructus separati* i *fructus percepti* to mogu biti
- postavlja se pitanje u kojem trenutku i tko može postati vlasnikom rečenih plodova:
 - a) **separacijom** (tj. trenutkom odvajanja od plodonosne stvari) – stječe vlasnik, osim u dvama slučajevima:
 - ako na plodonosnoj stvari postoji stvarno pravo emfiteuze, emfiteut ima prednost pred vlasnikom te plodove stječe već separacijom
 - ako plodonosnu stvar drži poštenu posjednik, ima prednost pred vlasnikom te plodove stječe već separacijom
 - b) **percepcijom** (tj. trenutkom ubiranja tj. uzimanja plodova u posjed) – stječu svi ostali stvarnopravni (npr. uzufruktuar) ili obveznopravni (npr. zakupoprimac*) ovlaštenici na toj plodonosnoj stvari

7. Dosjelost (*usucapio – longi temporis praescriptio – longissimi temporis praescriptio*)

Usucapio – stjecanje vlasništva posjedovanjem stvari propisano vrijeme

- tri funkcije uzukapije: ispravlja izostanak forme kod prijenosa *res Mancipi*; legalizira stjecanje stvari poštenog posjednika od nevlasnika; vlasniku olakšava teret dokaza u vlasničkoj parnici

1. civilno razdoblje:

zahtijeva se *possessio i tempus* (2 godine za zemljište odnosno nekretnine, a 1 godinu za sve ostale stvari)

- isključene: *res furtivae* i *res vi possessae*

2. klasično razdoblje:

- zahtijeva se: a) *res habilis* (isključene stvari *extra commercium*, *furtivae*, *vi possessae*, mirazna italska zemljišta, stvari fiska i cara, pupila i minora)

b) *titulus* – pravni razlog (npr. kupoprodaja, darovanje, miraz) odnosno pravni posao koji opravdava uzimanje stvari u posjed

c) *bona fides* – mora postojati u trenutku stjecanja posjeda = *mala fides superveniens non nocet*

d) *tempus* (postalo isto) – priračunavanje vremena prethodnog posjednika (univerzalni-singularni sukcesor) - razlikovati prekid od mirovanja

e) *possessio* - mora biti neprekinut – podizanje vlasničke tužbe tj. *litis contestatio* ne prekida uzukapiju*

*Pogledati tri specifična tipa uzukapije: *pro herede*, *ex fiducia*, *ex praediatūra*

Longi temporis praescriptio – **prigovor** dugogodišnjeg (10 godina *inter praesentes* ili 20 godina *inter absentes*) posjednika (u dobroj vjeri i s opravdnim pravnim razlogom) provincijalnog zemljišta protiv vlasničke tužbe s učinkom **zastare** vlasničke tužbe

* podizanjem vlasničke tužbe prekida se rečeno vrijeme posjedovanja odnosno preskripciju

Longissimi temporis praescriptio – **prigovor** dugogodišnjeg (40 godina, a od 424.g. – 30 godina) posjednika (ne traži se ni *bona fides* ni *iustus titulus*) stvari protiv vlasničke tužbe s učinkom **zastare** vlasničke tužbe

* Navedeni dugogodišnji posjednici ne postaju vlasnici pa - u slučaju da nakon proteka navedenih rokova izgube posjed stvari - ne mogu tražiti povrat stvar stvarnopravnom tužbom niti od trećih niti od dotadašnjeg vlasnika

Justinijanova regulacija dosjelosti

- uvodi dvije nove vrste dosjelosti:

1) redovna

- 531.g. ukida razliku između *res Mancipi* i *res nec Mancipi* te spaja *usucapio* i *longi temporis praescriptio* u jedinstvenu instituciju dosjelosti
- *usucapio* – stjecanje vlasništva trogodišnjim posjedovanjem pokretnina u dobroj vjeri i uz opravdani pravni razlog (kao i uz druge karakteristike klasičnog prava te isključenje dosjedanja stvari crkava i pobožnih zaklada)
- *longi temporis praescriptio* - **stjecanje vlasništva** dugogodišnjim (10/20 godina) posjedovanjem nekretnina u dobroj vjeri i uz opravdani pravni razlog (i uz druge karakteristike kao kod *usucapio*), pri čemu trenutak litiskontestacije prekida djelovanje tog prigovora

2) izvanredna

- 529. g. prigovoru *longissimi temporis praescriptio* priznao učinak **stjecanja vlasništva** dugogodišnjem (30 godina odnosno 40 godina za stvari crkava i pobožnih zaklada) posjedniku u dobroj vjeri, a u slučaju izostanka *bona fides* i *iustus titulus* posjednikov prigovor ima samo učinak zastare vlasničke tužbe

ZADACI:

1. Sever se s Publijem dogovorio 27.4.112.g. na trgu u Puteolima o prodaji zemljišta koje se nalazilo u okolici Brindisia. Potpisali su ispravu o prijenosu posjeda. Publije je 1.6. iste godine došao na kupljeno zemljište. Nakon deset mjeseci tj. 1.4.113.g. dolazi Marko tvrdeći da je on vlasnik tog zemljišta te da mu ga Publije odmah mora predati. Budući da Publije to odbija učiniti, Marko se vraća te sa svojim robovima silom izbacuje Publija sa zemljišta.

a) Što je i kada Publije bio stekao na kupljenom zemljištu?

b) Koju tužbu bi mogao podići Publije protiv Marka?

2. Rimljanin Gaj uspješni je trgovac žitom koji je od Mevija kupio zemljište pokraj Napulja s dva skladišta. Gaj je upotrijebio dužnu pažnju te nije imao razloga sumnjati u Markovo vlasništvo. Nakon obavljene kupoprodaje 1.2.107.g., Gaj je početkom ožujka došao na zemljište, unio opremu i počeo sijati ječam, a pritom je jedno skladište iznajmio susjedu, također trgovcu žitom, za najamninu u iznosu od 100 asa. Osim toga, Gaj je popravio trošni krov na skladištu kojeg je koristio, uz postojeću ugradio još jednu sigurnosnu bravu, a ulaz ukrasio drvenim baldahinom s izrezbarenim stupovima. Međutim, u ljeto iste godine protiv njega je vlasničku tužbu podigao Julije, susjed-voćar, dokazavši da je on kviritski vlasnik zemljišta sa skladištima.

a) Koju tužbu je podigao Julije protiv Gaja?

b) Osim povrata stvari, Julije je zatražio i naknadu najamnine koju je Gaj dogovorio sa susjedom. Hoće li u tome uspjeti?

c) Hoće li u toj parnici Gaj uspjeti sa svojim protuzahtjevima glede troškova i kojih?

3. Odaberi slučaj u kojemu će doći do prijenosa vlasništva tradicijom:

- a) dorusli Rimljanin prodao je i predao roba
- b) nedorusli Rimljanin predao je prsten radi darovanja
- c) dorusli Rimljanin dao je svog roba u posudbu prijatelju
- d) dorusli Rimljanin predao je pozlaćeni pribor za jelo kao miraz svoje kćeri

4. Livija je svojoj mladoj rođakinji Juliji dala svoju bisernu ogrlicu u posudbu radi odlaska na svečanu večeru. Juliji se, kao i svima prisutnima, jako svidjela ta ogrlica. Budući da je Julija ubrzo imala rođendan, Livija je odlučila da joj daruje tu ogrlicu.

Kada i na koji način Julija stječe ogrlicu?

5. Bio jednom jedan bogati ali nesretni Rimljanin. Da bi odobrovoljio sudbinu, zakopao je zlatni prsten na susjedovo zemljište. Prsten je progutala divlja svinja koju je ulovio siromašni lovac koji ju je dao kuharu bogatog Rimljanina. Kuhar je pripremajući svinju za gozbu našao zlatni prsten.

Tko je vlasnik zlatnog prstena?

POSJED (*possessio*):
POJAM, PRAVNI UČINCI, VRSTE,
ZAŠTITA

voditeljica: prof. dr. sc. Ivana Jaramaz Reskušić

Pojam posjeda

- - posjed (*possessio*) je faktična vlast na tjelesnoj stvari (*corpus*) s voljom stvar držati za sebe (*animus possidendi* ili *animus rem sibi habendi*) = *res facti*
- - dakle, konstitutivni elementi posjeda u rimskom pravu su objektivni element – *corpus* i subjektivni element - *animus possidendi*
- - posjed i vlasništvo su dva potpuno različita pravna instituta = Ulp. u D. 41,2,12,1: *NIHIL COMMUNE HABET PROPRIETAS CUM POSSESSIO* (nema ništa zajedničko vlasništvo s posjedom)
- - posjedom nije smatran *possessio naturalis* (detencija) – to je samo faktična vlast na tjelesnoj stvari (*corpus*) bez volje držati je za sebe, te nije zaštićen pretorskim interdiktima (v. dalje); temelji se na nekom obveznom odnosu (najmu, zakupu, ostavi, posudbi) ili na odobrenom stvarnom pravu na tuđoj stvari (založnom pravu, plodouživanju); osoba koja je detentoru ustupila faktičnu vlast na stvari i dalje ima *animus possedendi* te ostaje zaštićenim posjednikom te stvari; iznimno – rimsko je pravo pružilo posjedovnu zaštitu sljedećim detentorima – ručno-založnom vjerovniku, prekaristu i sekvestru (Savigny ih naziva izvedenim posjednicima)

Pravni učinci posjeda

- premda posjed nije pravna, već faktična vlast, proizvodi neke pravne učinke:
 - a) može biti baza za stjecanje vlasništva (okupacijom, uzukapijom, tradicijom)
 - b) posjednik u vlasničkoj parnici ima ulogu tuženika te ne mora ništa dokazivati (uz to u postklasičnom se pravu mjesna nadležnost suda određuje prema tuženikovu prebivalištu /C. 3,13,2/)
 - c) posjed uživa samostalnu pravnu zaštitu putem pretorskih interdikata (v. dalje) – glede pitanja zašto je posjed dobio pravnu zaštitu, u znanosti postoje tri mišljenja- Savigny (radi zaštite javnog reda i mira); Ihering (radi efikasnije zaštite vlasnika); Monier (radi zaštite *ager publicus*-a)

Stjecanje posjeda

- - posjed se stječe *corpore et animo*
- - načini stjecanja posjeda ovise, s jedne strane o tome je li riječ o stjecanju posjeda pokretnina ili nekretnina, a s druge strane, je li riječ o originarnom ili derivativnom stjecanju:

1) stjecanje *corpus*- a:

- originarno – materijalnom aprehenzijom (pokretnine) odnosno ograđivanjem, obrađivanjem, useljenjem i sl. (nekretnine)
- derivativno – predajom (*traditio*) zemljišta uz formalno uvođenje u posjed obilaženjem, *traditio longa manu*, *traditio brevi manu*, justinijanskom *traditio ficta* (nekretnine); bilo kojim aktom o nedvojbenoj promjeni posjeda - *traditio symbolica*, *traditio longa manu*, justinijanskom *traditio ficta* (pokretnine)

2) izražavanje *animus*-a – aktom volje da se stvar zadrži za sebe i njome raspolaže kako sa stvari raspolaže vlasnik (*animus rem sibi habendi*), a koji se ogleda u određenom vanjskom ponašanju, npr. ostavoprimac ili posudovnik prerade, sakriju ili odbiju vratiti stvar

- volju valjano ne mogu izražavati *infantes*, *furiosi*, pravne osobe
- ...*nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest* (Paul. u D. 41,2,3,19)

U klasičnom pravu postoje dva načina prijenosa posjeda stvari bez promjene faktične fizičke vlasti na stvari – pukim sporazumom stranaka:

- *traditio brevi manu* – stranke se dogovore da će dosadašnji detentor tu stvar ubuduće držati kao posjednik (npr. posudovnik kupi stvar od posuditelja)
- *constitutum possessorium* – dosadašnji posjednik postigne dogovor s drugom strankom da će ubuduće tu stvar držati kao detentor (npr. prodavatelj ostane u prodanoj kući živjeti kao najamnik)

Prestanak posjeda

- posjed traje sve dok postoji mogućnost faktičnog raspolaganja sa stvari odnosno nije nužna konstantna prisutnost
- blaže: zadržavanje posjeda *solo animo* odnosno sve dok su postojali razumni izgledi za ponovnim stjecanjem faktične vlasti na stvari (npr. zimski i ljetni pašnjaci, u slučaju odbjeglog roba, kod stvari koje je napustio ratni zarobljenik)
- još blaže: ako bi se treći u odsutnosti posjednika potajno uvukao (*clam*) na zemljišta, od razdoblja S. Julijana odsutnosti posjednik ne bi posjed izgubio odmah nego tek kada bi saznao za tu činjenicu (s druge strane gledajući, bila bi riječ o stjecanju posjeda *vi*, a ne *clam*)
- posjed prestaje:
 1. *corpore et animo* tj. gubitkom obaju konstitutivnih elemenata (npr. posjednik napusti stvar)
 2. ili samo *corpore* tj. kada posjednik mimo svoje volje izgubi faktičnu vlast na stvari (npr. izgubio je stvar koji više neće naći; odlutala životinja neće se vratiti; stvar je ukradena ili oteta)

Vrste posjeda

1. *Possessio ad interdicta* (juristički ikl i interdiktni posjed) – posjed koji sadrži *corpus* i *animus* te je zaštićen posjedovnim interdiktima

- dijeli se na:

a) *possessio vitiosa* i *possessio non vitiosa* - s obzirom na način stjecanja viciozni posjed je onaj stečen silom (*vi*), potajno (*clam*) ili po opozivu stvar ne bude vraćena (*precario*), a neviciozni onaj koji nije stečen na jedan od takvih pogrešnih načina – viciozni posjednik uživa posjedovnu zaštitu (jer ima oba elementa posjeda) osim u odnosu na onoga od kojega je posjed stvari na takav način bio stekao

b) *possessio bonae fidei* i *possessio malae fidei* - s obzirom činjenicu zna li posjednik ili bi uz dužnu pažnju morao znati za nevaljanost svojeg stjecanja, pa je pošten posjednik onaj koji je u trenutku stjecanja posjeda bio u ispričivoj bludnji tj. onaj koji, unatoč primijenjenoj pažnji prosječnog Rimljanina nije znao niti mogao znati da razlog (*titulus, causa*) njegova stjecanja stvari sadrži mane zbog kojih ne može postati vlasnikom te stvari (npr. nije znao ni mogao znati da je stekao stvar od nevlasnika ili da njegov prednik nije imao poslovnu sposobnost); nepošteni posjednik zna za sve navedeno a ipak pristaje stjecati tu stvar – oba su zaštićena posjedovnim interdiktima, ali se razlike među njima očituju u reivindikacionoj parnici, mogućnosti uzukapiranja i uporabi *actio Publiciana-e*

2. *Possessio civilis* ili *possessio ex iusta causa* ili *possessio ad usucapionem* - posjed koji sadrži *corpus* i *animus*, a uz to se temelji na valjanoj pravnoj osnovi (*iusta causa*) te može biti baza za stjecanje vlasništva uzukapijom ili tradicijom

Zaštita posjeda

Interdictum – kratki, usmeni i uvjetni nalog ili zabrana koji je izdavao pretor na zahtjev jedne stranke protiv druge bez prethodnog ispitivanja činjenica ili provođenja dokaza u cilju zaštite postojećih faktičnih odnosa (a ne rješavanja tko ima neko pravo – stoga su isključeni svi petitorni prigovori tj. pozivanja stranaka na svoje pravo na stvar) odnosno zaštite javnog reda i mira od samosile, smetnji i nasrtaja

- 2 vrste interdikata za zaštitu posjeda:

1.) *Interdicta retinendae possessionis* – štite posjednika protiv smetanja i zadiranja u posjed:

a) *Interdictum uti possidetis* – štiti posljednjeg nevicioznog posjednika nekretnine

b) *Interdictum utrubi* - štiti nevicioznog posjednika pokretnine koji je u posljednjoj godini dna (od trenutka izdavanja interdikta) duže posjedovao stvar (s mogućnošću priračunavanja posjeda prethodnika)

2. *Interdicta recuperandae possessionis* - služe za vraćanje oduzetog posjeda odnosno za ponovno uspostavljanje izgubljenog posjeda nekretnina

a) *interdictum de vi* – nalaže posjedniku koji se zemljišta domogao silom (sam ili po svojoj porodici) da vrati posjed zemljišta ranijem posjedniku, osim ako taj prethodno njemu nije viciozno oduzeo posjed tog zemljišta (tzv. *exceptio vitiosae possessionis*) – može se tražiti u roku 1 godine od oduzimanja

b) *interdictum de vi armata* - nalaže posjedniku koji se zemljišta domogao po gomili ljudi ili s oružjem u ruci da vrati posjed prethodniku – nije vezan za rok od 1 godine i ne sadrži *exceptio vitiosae possessionis*

c) *interdictum de precario* – naređuje prekaristu (onome koji je stvar dobio na besplatnu uporabu do opoziva) da je vrati

POSEBNA VRSTA – *interdicta adipiscendae possessionis* – služe ostvarenju prava na posjed te su petitorne prirode (npr. vlasnikov *interdictum quem fundum*, *interdictum Salvianum* hipotekarnog vjerovnika)

Justinijanove promjene – zaštita posjeda ostvaruje se u sumarnom sudskom postupku s *actio ex causa interdicti* uz isključenje petitornih prigovora te zadržavanje naziva interdikata (ali izjednačeni su *interdictum utrobi* i *uti possidetis* tako što je bio zaštićen neviciozni posjednik koji je držao posjed stvari u trenutku početka postupka, a *inter. de vi* i *inter. de vi armata* spojeni su u jedan *interdictum unde vi* koji se daje u roku od 1 godine i ne sadrži *exceptio vitiosae possessionis*)

Posjed prava (*quasi-possessio*)

- postoji kada netko faktično vrši sadržaj nekog prava (osim vlasništva) – *corpus*, s voljom da postupa kao da je riječ o njegovom pravu – *animus*
- premda prema klasičnom pravu netjelesne stvari ili prava nisu mogle biti predmetom posjeda, pretori su počeli štiti takve slučajeve putem *interdicta utilia*
- pretor je takvu zaštitu najprije dao faktičnom vršenju prava superficija (s posebnim *interdictum de superficibus* kojega je formulirao po uzoru na *interdictum uti possidetis*) kao i faktičnom vršenju prava služnosti (točnije plodouživanja, iako to pravo nije bilo konstituirano na redoviti način) i to dajući sve redovite interdikte kao *interdicta utilia*
- potom je zaštitu pružao i faktičnom vršenju poljskih i gradskih služnosti (bez detencije zemljišta), i to posebnim interdiktima
- Justinijanu *quasi-possessio* više nije quasi-vlast na tjelesnoj stvari nego vlast na netjelesnoj stvari odnosno na pravu služnosti – ipak još nema potpune izgradnje teorije o *quasi-iuris possessio* ili o *iuris possesio*

Zadaci

I. Marije je dao u prekarij svom bratiću Ticiju 3 amfore. Budući da je jedna od njih bila napukla, Ticije ju je popravio. Vidjevši to, Marije je odlučio darovati bratiću sve tri amfore te mu je jednostavno preko glasnika priopćio svoju odluku.

- 1. Tko posjeduje amfore i na koji način?
- 2. Što bi se dogodilo u slučaju da Ticije nije bio u svom domu kada je došao Marijev glasnik pa je vijest prenesena njegovu robu-upravitelju kućanstva?
- 3. Koje pravno sredstvo ima Marije u slučaju da amfore ne želi darovati Ticiju, a ovaj ih odbija vratiti na njegov zahtjev?
- 4. Može li Ticije, nakon što je odbio izručenje amfora Mariju, posjedovanjem steći vlasništvo na njima?
- 5. U slučaju da su amfore prethodno bile dane Mariju u posudbu od strane susjeda Lucija, tko ih je i čime mogao tražiti natrag od Ticija?

II. Marko je Petru ukrao konja i posudio ga bratu Gaju. Tko od njih ima posjed (i kakav), a tko detenciju? Koje pravno sredstvo može primijeniti Petar kako bi konja dobio natrag?

III. Sej je imao konja u štali. Konja je iz te štale ukrao lopov Gaj te na njemu odjahao dalje. Dok je Gaj jahao presreo ga je razbojnik Mevije i silom mu oteo tog konja.

Može li Gaj tražiti konja natrag?

IV. Primus je svog konja Pegaza predao Sekstu na posudbu. Konja Pegaza iz Sekstove je štale ukrao lopov Hektor koji ga je potom na sajmu prodao Kvintu.

Što na konju Pegazu ima Sekst prije krađe, što ima Hektor prije prodaje, a što je Kvint stekao kupnjom toga konja?

V. Gaj i njegovi robovi u veljači su zauzeli zapušteni Mevijev vinograd dok je on bio na putovanju u Siriji. Kada se u listopadu Mevije vratio bio je iznenađen ponašanjem svoga susjeda Gaja te je odlučio zahtijevati povrat vinograda.

Kojim pravnim sredstvom će Mevije pokušati tražiti povrat vinograda?

POSTKLASIČNO RAZDOBLJE RIMSKE PRAVNE
POVIJESTI
|
RECEPCIJA RIMSKOG PRAVA

Izvori postklasičnog rimskog prava

- **Carske konstitucije** (*constitutiones principum* – sada nazivane *leges*)
 - u ovom su razdoblju rimske pravne povijesti (235./284. – 565.) najvažniji izvor prava, a car jedini zakonodavac
 - nestaje dotadašnje četverodiobe, a javlja se poseban oblik konstitucije tzv. *pragmatica sanctio*
 - u razdoblju prije Justinijana nastaju **pravne zbirke i kodifikacije**:
 1. zbirke carskih konstitucija (*codex*):
 - dvije privatne iz Dioklecijanova doba – *Codex Gregorianus* i *Codex Hermogenianus*
 - jedna službena iz doba cara Teodozija – *Codex Theodosianus*
 2. mješovite zbirke *ius* i *leges*
 - na Zapadu carstva nastale: *Fragmenta Vaticana*, *Collatio legum Mosaicarum et Romanarum* (ili *lex Dei*) i *Consultaio veteris cuiusdam iuris consulti*
 - na Istoku Carstva nastale: *Liber Syro-Romanus iuris* i *Scholia Sinaitica*

3. barbarske kodifikacije rimskog „vulgariziranog” prava (tzv. *Leges Romanae barbarorum*)

- namijenjene Rimljanima i barbarima: *Codex Euricianus* (nastao u vizigotskoj državi) i *Edictum Theoderici* (nastao u ostrogotskoj državi)
- namijenjene samo Rimljanima: *Lex Romana Burgundionum* (nastao u burgundskoj državi) i *Lex Romana Visigothorum* ili *Breviarum Alaricianum* (nastao u vizigotskoj državi)

Pravnička djelatnost kao izvor prava u ovom razdoblju zamire, a poznata su nam po imenu samo dvojica učenih pravnika:

Aurelius Arcadius Charisius

Hermogenianus

- ostali više-manje anonimni učenici pravnici bavili su se uglavnom kompilacijama, skraćivanjem i preradbama djela davno umrlih klasičnih pravnika
- povezano s tim carevi donose ***Lex citationis*** (426.g.) – s ciljem uvođenja reda u citiranje djela klasičnih pravnika u sudskom postupku (*extra ordinem cognitio*) njime su ustanovljena sljedeća pravila:
 - 1. mogu se citirati samo djela petorice klasičnih pravnika (Papinijana, Paula, Gaja, Ulpijana i Modestina)
 - 2. suca obvezuje mišljenje većine spomenutih pravnika
 - 3. ako nema većinskog mišljenja, suca obvezuje Papinijanovo mišljenje
 - 4. u pomanjkanju Papinijanova mišljenja, sudac ima slobodne ruke glede donošenja presude

Justinijanova kodifikacija kasnije nazvana *Corpus iuris civilis*

- nastala u razdoblju od 528. do 534.g.
- sastoji se od četiri dijela sa zakonskom snagom:
 1. *Codex Iustinianus* – zbirka carskih konstitucija (nije sačuvan)
 2. *Digesta seu Pandecta* – zbirka odlomaka iz dijela učenih pravnika (39: uglavnom klasičnih /34/, uz 3 pretklasična i 2 postklasična pravnika) sastavljen u 50 knjiga podijeljenih na titule, tituli na fragmente, a fragmenti na paragrafe (v. načine citiranja Digesta); cjelokupna građa je unutar pojedinog titula podijeljena u tri mase prema sljedećem redosljedu: sabinska, ediktalna i papinijanska (uz četvrtu kao dodatnu, nazvanu postpapinijanska ili *appendix*)
 3. *Institutiones* – djelo preventivno namijenjeno studentima prava (1. godina petogodišnjeg studija) te izrađeno po uzoru na Gajevu triparticiju
 4. *Codex repetitae praelectionis* – nova (i sačuvana) zbirka carskih konstitucija koja se dijeli na knjige, one na titule a oni na kronološki poredane konstitucije
- *Novellae* – Justinijanove su konstitucije (uglavnom iz javnopravne sfere, uz izuzetne koje se odnose na nasljedno i obiteljsko pravo) koje tada nisu činile dio kodifikacije jer nikad nisu sakupljene u službenu zbirku

SUDBINA JUSTINIJANOVE KODIFIKACIJE NA ISTOKU

- - Justinijanovo pravo vrijedilo je nakon njegove smrti bez većih izmjena u Bizantu tijekom sljedeća dva stoljeća
- - zbog potreba modifikacije tog prava uzrokovanih procesom feudalizacije, stvarane su zbirke prava koje su odstupale od *Corpus iuris civilis*
- - najpoznatije zbirke bizantskog prava:
 - 1. *Ecloga*
 - 2. *Proheiron*
 - 3. *Epanagoge*
 - 4. *Basilica*
 - 5. *Synopsis Basilicorum*
 - 6. *Heksabiblos*
- - bez obzira na sve izmjene, Justinijanovo je pravo presudno utjecalo na bizantski pravni sustav sve do kraja te države (1453)

SUDBINA JUSTINIJANOVE KODIFIKACIJE NA ZAPADU (11. – 19. st.)

- - premda je justinijansko rimsko pravo sadržano u *Corpus iuris civilis* protegnuto 529.g. i na Italiju, zbog upada Langobarda palo je u zaborav te su ga istisnuli kako langobardsko pravo tako i druga barbarska prava
- - **ponovni interes za rimsko pravo rađa se i razvija djelovanjem pravnih škola:**
- **1. Glosatori (11. – 13. st.)**
- **2. Postglosatori (13. – 15. st.)**
- **3. Francuska historijska škola ili škola elegantne jurisprudencije (16. - 17. st.)**
- **4. Škola prirodnog prava (18. st.) - H. Grotius**
- **5. Njemačka historijska škola (19. st.) - pandektisti**

RECEPCIJA RIMSKOG PRAVA

- - recepcija rimskog prava proces je ponovnog i *via facti* prihvaćanja rimskog prava (u obliku kakav su mu dali glosatori i postglosatori) kao pozitivnog prava u pojedinim europskim državama u razdoblju od 15. st. do 19./20.st. odnosno do donošenja građanskih zakonika u njima (npr. u Njemačkoj 1900. g. donošenjem *Bürgerliches Gesetzbuch*)
- - osnovni razlog recepcije leži u razvijanju trgovine i novčarskog poslovanja u onim dijelovima Europe u kojima jačaju gradovi
- - za razliku od partikularnog i feudalnog prava zasnovanog na naturalnom gospodarstvu, rimsko je pravo svojom tehničkom dotjeranošću a posebice principima neograničenog privatnog vlasništva te slobodi ugovaranja i oporučivanja moglo odgovoriti novim potrebama povećanog pravnog prometa
- - proces recepcije omogućila je i olakšala djelatnost pravnih škola, ponajvećma glosatora i postglosatora koji su se s jedne strane bavili izučavanjem, komentiranjem pa i usustavljivanjem *Corpus iuris civilis*, a s druge strane školovanjem pravnika iz cijele Europe koji su povratkom u svoje gradove primjenjivali justinijanska rješenja odnosno Akurzijevu *Glossa ordinaria* (s preko 62000glosa)
- - do recepcije najprije je, već početkom 12. st., došlo u sjevernoj Italiji i južnoj Francuskoj, a taj proces se proširio posebice tijekom 15. i 16. st. i u ostaloj srednjoj i zapadnoj Europi
- - tako recipirano rimsko pravo nazvano je općim pravom (jer je vrijedilo na području cijelih država) ili *pandektnim* pravom (prema najvažnijem dijelu Justinijanove kodifikacije odnosno prema pravnicima koji su rimsko pravo proučavali s aspekta praktične primjene dopunjavajući ga domaćim običajnim pravom te prilagođavajući konkretnim potrebama prakse = *usus modernus Pandectarum*)

PREPORUKE SEMINARISTIMA

- - u cilju produbljivanja znanja o razvoju rimskog prava u politički turbulentnom postklasičnom razdoblju, a posebice o sudbini Justinijanove kodifikacije nakon 565.g. pokušajte nadopuniti pojedine slajdove izložene PP prezentaciju (posebice sl. br. 5-6, ali i sl. br. 4)
- - pritom imajte na umu mjesto, vrijeme i druge okolnosti koje su utjecale na rimsko pravo
- - koristite svu ranije navedenu literaturu, ali pokušajte učiti s razumijevanjem i to kao pravници koji poznaju povijesne činjenice
- - napomena: premda su ispitna pitanja problematskog a odgovori esejskog tipa, morate ovladati rimskom pravnom poviješću kako biste mogli točno odgovoriti na pitanja koja će se odnositi primjerice na nasljedno, stvarno ili obvezno pravo iz pojedine faze razvoja rimskog prava (npr. nasljedni redovi po civilnom pravu, učinak *traditio longa manu* u predklasičnom ili klasičnom pravu)
- **ZADATAK:** napraviti vlastite ili grupne PPprezentacije i to jednu za statusno pravo, a drugu za obiteljsko pravo. Pošaljite e-poštom na adresu ijaramaz@pravo.hr do ponedjeljka 20.4.2020.
- **SVAKI TRUD ĆE BITI NAGRAĐEN!**

PRAVNI POSLOVI I NAKNADA ŠTETE

voditeljica: prof. dr. sc. Ivana Jaramaz Reskušić

POJAM PRAVNIH POSLOVA (*negotia*)

PRAVNI POSAO - očitovanje VOLJE stranke ili stranaka usmjereno na postizanje namjeravanih i pravom dopuštenih učinaka - STJECANJE, PROMJENA ILI PRESTANAK NEKOGR PRAVA ILI PRAVNOG ODNOSA = *successio*

- element volje – povezano s tim njeno očitovanje ali i anomalije koje pritom mogu nastati od presudnog je značenja
- važnost volje - u znanosti postoje tri teorije (t. očitovanja = štiti se stranka kojoj je očitovanje namijenjeno; t. volje = štiti se stranku koja daje očitovanje; posredovna t. ili t. povjerenja = uz načelno težište na volji, štiti se povjerenje stranke da je valjano očitovanje koje joj je učinjeno)
- u civilnom i pretorskom pravu naglasak je na očitovanju, tj. važno je što se očituje, a pritom se nije propitivalo kakva je bila stvarna volja stranke/aka = bez očitovanja u precizno određenoj formi (v. *infra*) ne nastaje učinak pravnog posla = NISTAVOST = objektivno tumačenje pravnih poslova
- od republikanskog pravnika (ali i pretora) Gaja Akvilija Gala, a pod utjecajem grčke retorike, počinje se uvažavati volja (a uz nju pravičnost i *bona fides*) kao korektiv stroge forme = slobodnije tumačenje pravnih poslova (osim ako je očitovanje nedvosmisleno i nedvojbeno), ali se ne istražuje subjektivna volja konkretnih stranaka već ona koja se uobičajeno takvom očitovanju pripisuje u pravnom prometu
- tek Justinijanovo pravo u potpunosti prihvata teoriju volje
- kod neformalnih poslova volja se može očitovati izričito (usmeno ili pisano ili samim znacima) ili prešutno (konkludentnim radnjama)
- šutnja se (unatoč glosatorskom i kanonskom pravilu *qui tacet consentire videtur*) ne može uvijek smatrati pristankom već se mora poput konkludentnog čina procjenjivati prema okolnostima slučaja (šutnja = pristanak u slučaju kada je postojala dužnost izjasniti se o nečemu ili se tome protiviti, a među strankama već postoji neki poslovni odnos, npr. šutnja *pater familias* je pristanak na sklapanje braka sina pod vlašću)

DIOBE PRAVNIH POSLOVA (*negotia*)

I. dioba prav. poslova s obzirom na činjenicu koliko je očitovanja potrebno za nastanak prav. učinka

- 1) JEDNOSTRANI PRAVNI POSLOVI (*negotia unilateralia*) – volju očituje samo jedna stranka (npr. manumisija, okupacija, derelikcija, oporuka)
- 2) DVOSTRANI PRAVNI POSLOVI ili UGOVORI (*negotia bilateralia = contractus*) – za nastanak učinka potrebno je suglasno očitovanje volja dviju stranaka koje su jedna nasuprot drugoj, a oni se mogu podijeliti s obzirom na činjenicu za koga nastaje utuživa obveza na:
 - a) jednostrano obvezujuće ugovore (*contractus unilaterales*) – obveza nastaje samo za jednu stranku od dvije koje su suglasno očitovale volju, npr. zajam (*mutuum*), stilupacija
 - b) dvostrano obvezujuće ugovore (*contractus bilaterales*) – obveza nastaje za obje stranke koje su očitovale volju tj. i za vjerovnika i za dužnika, ali pritom treba razlikovati sljedeće:
 - b1) potpuno dvostrano obvezujuće ili sinalagmatične ugovore (*contractus bilaterales aequales*) – svaka stranka je nužno od samog početka tj. od trenutka očitovanja volje ujedno i dužnik i vjerovnik (npr. kupoprodaja, najam, ortakluk)
 - b2) nepotpuno dvostrano obvezujuće ugovore (*contractus bilaterales inaequales*) – jedna stranka je od početka sigurno obvezna, a druga to eventualno može postati nastupe li okolnosti kao što su odgovornost za naknadu štete zbog naknadne nemogućnosti izvršenja primarne činidbe ili odgovornost za naknadu izvanrednih troškova (npr. *depositum*, *commodatum*, *contractus pignoratiticius*, *mandatum*)

II. dioba prav. poslova s obzirom na činjenicu kada učinak treba nastati:

- *negotia inter vivos* i *negotia mortis causa*

III. dioba prav. poslova s obzirom na činjenicu je li za činidbu postoji dužnost na davanje ekvivalentne protučinidbe:

- naplatni pr. poslovi (*negotia onerosa*, npr. najam, ugovor o djelu i dr.) i besplatni pr. poslovi (*negotia lucrativa*, npr. *mandatum*, darovanje)

IV. dioba prav. poslova s obzirom na činjenicu je li pravni razlog (svrha) vidljiva iz pravnog posla ili nije vidljiva:

- kauzalni (kupoprodaja, najam, zajam, posudba i dr. - gotovo svi neformalni) i apstraktni (*stipulatio*, *expensilatio*, *chirographum*)

V. dioba prav. poslova s obzirom na činjenicu je li za nastanak učinka propisana odnosno zahtijevana forma ili nije propisana:

- formalistički i neformalni (v. *infra*)

VI. dioba prav. poslova s obzirom na ovlasti suca:

- pogodbe *stricti iuris* i pogodbe *bonae fidei*

OBLICI PRAVNIH POSLOVA

- riječ je o formalističkim pravnim poslovima čije forme potječu iz civilnog razdoblja razvoja rimskog prava:

1. *Gesta per aes et libram* – glede obveznopравnih poslova - *nexum* (najstariji zajam) i *solutio per aes et libram* (za razrješenje obveze)
2. *In iure cessio* – služi za pr. poslove stjecanja vlasništva, služnosti, ustupanja nasljedstva i dr. – ne i za obveznopравne poslove
3. *Stipulatio* – forma vezana isključivo za nastanak obveznopравnih poslova – forma vjerovnikovog usmenog pitanja te sukladnog i neposrednog odgovora dužnika (*Spondesne? Spondeo* i sl.)

SADRŽAJ PRAVNOG POSLA

1. NUŽNI SASTOJCI PRAVNOG POSLA (*essentialia negotii*) – sastojci očitovanja koji su nužni za nastanak ugovora, npr. kod kupoprodaje to je sporazum o predmetu i cijeni
2. PRIRODNI SASTOJCI PRAVNOG POSLA (*naturalia negotii*) - sastojci koji se prema pravnom poretku (zakonima, pretorskim ediktima, ediktima kurulskih edila i dr. izvorima prava) smatraju uključenim u pravni posao (npr. odgovornost prodavatelja za pravne i faktične mane prodane stvari), ali ih stranke svojim sporazumom mogu isključiti ili drugačije odrediti (osim odgovornosti za naknadu štete prouzročene dolozno)
3. SLUČAJNI ILI UZGREDNI SASTOJCI PRAVNOG POSLA (*accidentalia negotii*) – sastojci koje su stranke izričito uključile u pravni posao, a ne protive se pravnom poretku (npr. uvjet, rok, nalog ili namet, *lex commissoria* ili *in diem addictio* kod kupoprodaje)

UVJET (*condicio*)

- uzgredni uglavak kojim se učinak pravnog posla čini ovisnim o nastupu neke buduće i objektivno neizvjesne okolnosti

NAPOMENA: budućnost + neizvjesnost = učinak pravnog posla (ne nastanak jer pravni posao nastaje odmah, ali njegov učinak je ovisan o ispunjenju uvjetovane okolnosti)

- prema civilnom i klasičnom pravu ne mogu se dodavati uz *actus legitimi* (tj. uz *mancipatio*, *in iure cessio* i *acceptillatio*)
- dodavanje uvjeta omogućeno je tek s pojavom pogodbi *bonae fidei*

VRSTE UVJETA

PRAVI UVJETI:

1. SUSPENZIVNI (odgađa učinak pravnog posla do nastupa ili ne nastupa buduće i neizvjesne okolnosti – samo te uvjete je rimsko pravo detaljno razradilo) i REZOLUTIVNI (nastupom buduće i neizvjesne okolnosti prestaje dotadašnji učinak pravnog posla, a ako ta okolnost ne nastupi učinak pravnog posla ostaje trajan – prema klasičnom pravu nisu se mogli dodavati uz poslove raspolaganja apsolutnim pravima)
2. AFIRMATIVNI ili POZITIVNI (uvjet traži da se nešto dogodi) i NEGATIVNI (uvjet traži da se nešto ne dogodi odnosno taj uvjet je ispunjen ako je sigurno da se uvjetovana okolnost neće dogoditi)
3. POTESTATIVNI (ispunjenje uvjeta ovisi isključivo o volji ovlaštenika iz tog posla), KAZUALNI (ispunjenje uvjeta ovisi o slučaju tj. prirodnim silama ili o djelovanju treće nezainteresirane osoba) i MIKSTNI (ispunjenje uvjeta ovisi djelomično o volji uvjetno ovlaštenog a djelomično o djelovanju treće osobe ili slučaja)

NEPRAVI UVJETI:

4. NUŽNI ILI SIGURNI UVJET - nedostaje neizvjesnost, sigurno će se dogoditi = **UČINAK: POSAO JE VALJAN I BEZUVJETAN**
5. NEPRAVI UVJET – uvjetovan okolnost se već dogodila ili se događa, bez obzira je li to strankama bilo poznato ili nije = **UČINAK: POSAO JE VALJAN I BEZUVJETAN**
6. NEMOGUĆI UVJET – nastup uvjetovane okolnost nije moguć ni fizički ni pravno = **UČINAK: kod poslova *inter vivos* = posao je ništav, kod poslova *mortis causa* = smatralo se kao da nije ni dodan (*pro non scripto*)odnosno da je pravni posao valjan i bezuvjetan**
7. NEMORALNI I PRAVNO NEDOPUŠTENI UVJET = **UČINAK kao kod nemogućih uvjeta**
8. PRAVNI UVJET – kao uvjet je postavljena okolnost koja je već predviđena pravnim propisima – suvišan uvjet **UČINAK: POSAO JE VALJAN I BEZUVJETAN**
9. *PERPLEKSNI ILI ISKLJUČUJUĆI UVJET* – *uvjet koji je proturječan suštini samog pravnog posla* = **UČINAK: NIŠTAVOST P.P. INTER VIVOS I P.P. MORTIS CAUSA**

UČINCI UVJETA

Condizione pendente - pravni posao je nastao, no uvjet još nije ispunjen

- ako je nešto predano, može se tražiti natrag kondikcijom *indebiti*
- glede zaštite budućih prava uvjetno ovlaštenog vrijedi sljedeće:

a) fikcija ispunjenja - ako uvjetno opterećeni onemogućiti ispunjenje uvjeta, uzet će se kao da je uvjet ispunjen

b) fikcija izjalovljenja - ako uvjetno ovlaštenu omogućiti ispunjenje uvjeta protivno pravnim propisima ili moralu, uzet će se kao da je uvjet ispunjen

- *cautio Muciana* (posebno formulirani obrazac stipulacije) - pretvara suspenzivni, negativni i potestativni uvjet (npr. muž legatom ostavlja ženi neku imovinu pod uvjetom da se ona ne uda) u rezolutivni, afirmativni, potestativni uvjet (npr. toj udovici legatom ostavljena će se imovina izručiti odmah, a pritom se ona stipulacijom obvezuje da će je vratiti ako se uda)

Condicio existit (uvjet je ispunjen = kod suspenzivnog uvjeta, prema klasičnom pravu učinci p. p. nastupaju *ex nunc* tj. tek nakon ispunjenja uvjeta (Justinijan je češće primjenjivao retroaktivnost tj. nastupanje učinka *ex tunc* tj. već od trenutka sklapanja pravnog posla), a kod rezolutivnog uvjeta = prestaju učinci pravnog posla)

Condicio deficit (uvjet nije ispunjen = kod suspenzivnog uvjeta, ne nastupaju učinci p.posla, a kod rezolutivnog uvjeta = učinci p. posla postaju trajni tj. sigurno je da više ne može doći do raskida ugovora)

ROK (*dies*) – VRIJEME (*tempus*)

- uvijek *certus an* – rok je budući sigurni događaj od čijeg nastupanja prema volji stranaka zavisi početak ili prestanak učinka pravnog posla
- ovisno o tome nastaje li učinak p. posla od određenog vremena ili traje do određenog vremena razlikuju se: početni rok (*dies a quo*) i završni rok (*dies ad quem*)
- s obzirom na činjenicu postoji li neizvjesnost oko nastupa ugovorenog vremena razlikuju se prosti rokovi (*dies certus an certus quando*, npr. 1.1.202. i *dies certus an incertus quando*, npr. na dan bakine smrti) i složeni rokovi (*dies incertus an certus quando*, npr. na 60. rođendan Julijine majke i *dies incertus an incertus quando*, npr. kada Gajev brod sa žitom dođe iz Azije)

VAŽNO: DVA NAČINA RAČUNANJA VREMENA = *computatio naturalis* - *computatio civilis*

KOD RAČUNANJA ROKOVA RAZLIKOVALI SU : za duge zastarne rokove - *TEMPUS CONTINUUM* (*NEPREKINUTO VRIJEME*), a za kraće tj. pretorske najčešće jednogodišnje rokove – *TEMPUS UTILE* (*KORISNO VRIJEME*) KOD KOJEG SU RAZLIKOVALI: *TEMPUS UTILE RATIONE INITII* (rok ne počinje teći dok postoji zapreka izvršenju neke pravne radnje, a kada ona otpadne rok dalje teče kao *tempus continuum*) OD *TEMPUS UTILE RATIONE CURSUS* (nakon što otpadnu zapreke početku roka, on dalje teče kao *tempus utile*)

NAMET (*modus*) — uzgredna odredba koja se može dodati besplatnim pravnim poslovima *inter vivos* i *mortis causa* a kojom se stjecatelju nameće neka dužnost – za razliku od uvjeta, **sili ali ne odgađa** - utuživost stekla tek u postklasičnom pravu s *actio praescriptis verbis* (na izvršenje nameta), ili s *condictio causa data causa non secuta* (za povrat stečenog u slučaju nemogućeg izvršenja nameta)

Pitanja i zadaci za ponavljanje

- Što je pravni posao?
- Koja je razlika između *negotia unilateralia* i *contractus bilerates inaequales*?
- Objasnite pojam i navedite primjer za apstraktni pravni posao!
- Objasnite *naturalia negotii* i navedite primjer!
- Objasnite razliku između uvjeta i roka te uvjeta i nameta!
- Koji su nepravni uvjeti i kakav je njihov učinak?
- Što je s učinkom pravnog posla za vrijeme pendencije?
- Objasnite značenje i svrhu *cautio Muciana*!

Zadatak 1.

U svakom od sljedećih slučajeva navedite o kojemu je uvjetu odnosno roku riječ i kakve pravne posljedice proizvodi:

- a) Marko se stipulacijom Gaju obvezao dati 1000 sestercija ako se Gaj oženi Ticijevom sestrom Melisom
- b) Marko se stipulacijom Gaju obvezao dati 1000 sestercija ako se Gaj ne oženi morskom sirenom
- c) Marko se stipulacijom Gaju obvezao dati 1000 sestercija ako se Gaj do sljedećih Kalenda oženi Ticijevom sestrom Melisom

PRETPOSTAVKE VALJANOSTI PRAVNIH POSLOVA

1. Pravna i djelatna sposobnost stranaka
 2. Volja (stvorena na pravilan način) i njeno očitovanje (bez nesklada)
 3. Mogućnost - fizička i pravna - činidbe
 4. Dopustivost - pravna i moralna - sadržaja pravnog posla
 5. Forma ako je propisana
- sve navedeno mora biti kumulativno ispunjeno = u suprotnom, pravni posao je nevaljan:
 - ništav
 - pobojan

MANE VOLJE

KAO RAZLOZI NEVALJANOSTI PRAVNIH POSLOVA

I. NESKLAD IZMEĐU VOLJE I OČITOVANJA

SVJESTAN nesklad između volje i očitovanja

1. **ŠALA, ŠKOLSKI PRIMJER, PREDSTAVA** (volja nije ozbiljno mišljena): u civilno i pretorsko doba takvo bi očitovanje moglo bi biti valjano, ako je poštovana forma (zašto? Jer forma stvara učinak!). Od kasnog republikanskog doba takvo će očitovanje volje sigurno biti nevaljano jer **NIJE OZBILJNO MISLJENO**.

2. SIMULACIJA

- Simuliranje = stvaranje privida kod trećih
- Simulirano sklapanje pravnog posla = prividno sklapanje pravnog posla radi postizanja neke druge svrhe
- **APSOLUTNA SIMULACIJA** - svjesno se očituje volja da se namjerava sklopiti pravni posao, a doista se ne namjerava sklopiti nikakav pravni posao (primjerice, volja za sklapanjem nekog posla očituje se radi prijevare) = **TAKVO OČITOVANJE JE NISTAVO**
- **RELATIVNA** - očituje se volja za sklapanje jednog, a doista se namjerava sklopiti neki drugi pravni posao (npr. radi izbjegavanja nepovoljnih pravnih propisa) = postoje dakle simulirani i disimulirani pravni posao = simulirani je **NISTAV**, a disimulirani *može biti valjan* ako zadovoljava sve zakonske pretpostavke.

4. MENTALNA REZERVACIJA ili očitovanje s tajnim pridržajem

- riječ je o slučaju svjesnog očitovanja volje za sklapanjem pravnog posla odnosno o tome da stranka očituje nešto što uistinu ne želi ali to prikrivanje ne priopćava suugovaratelju
- iz takvog očitovanja nastaje pravni posao i njegovi učinci

NESVJESTAN nesklad između volje i očitovanja

ZABLUDA je pogrešna predodžba o činjenicama

- zabluda **u načelu** NE UTJEČE na valjanost i učinke pravnog posla
- pravni posao sklopljen u zabludi **u načelu je VALJAN**

Iznimno, može biti razlog nevaljanosti ako ta zabluda ima tri karakteristike:

- (1) ako je riječ o **ZABLUDE O ČINJENICAMA** (*error facti*) tj. o ispričivoj zabludi
- (2) ako je riječ o **BITNOJ ZABLUDE** (*error essentialis*)
- (3) ako je riječ o **NESKRIVLJENOJ ZABLUDE** (*error probabilis* ili *error iustus* ili *error tolerabilis*)

(Ad 1) *Error iuris nocet, error facti non nocet*, uvažava se samo **zabluda o činjenicama (NE I O PRAVU)**

(Ad 2) **Bitna zabluda** postoji kada se odnosi na pogrešnu predodžbu o bitnim svojstvima predmeta pravnog posla: zabluda o objektu pravnog posla, o samom pravnom poslu, o osobi s kojom se sklapa pravni posao, o materiji odnosno sućanstvu stvari koja je predmet pravnog posla

Zabluda o osobi rijetko se pojavljuje jer osobno svojstvo stranaka u načelu ne utječe na pravni posao. Uvažit će se samo ako su individualna svojstva osobe koja sklapa pravni posao presudna za njegovo postojanje, npr. kod ugovora o djelu (*locatio conductio operis*) s konkretnim umjetnikom

(Ad 3) Uvažava se samo **neskrivljena** ili podnošljiva zabluda, tj. takva kojoj subjekt nije sam pridonio, u suprotnom ako je njezinu nastanku pridonio - zabluda se neće uvažiti

- riječ je o zabludi u koju je stranka upala premda je primijenila pažnju prosječnog čovjeka

Tek kada su ispunjena sva tri kriterija, osoba se može pozvati na zabludu i tada će zabluda biti razlogom nevaljanosti pravnog posla.

II. VOLJA STVORENA NA POGREŠAN NAČIN

1. **ZABLUDA U MOTIVU (*ERROR IN MOTIVO*)** – zabluda o pobudama za sklapanje pravnog posla

- volja se slaže s vanjskim očitovanjem, ali je do volje za sklapanjem tog pravnog posla došlo pod utjecajem pogrešnih motiva
- ne utječe na valjanost pravnog posla, osim u slučaju pravnih poslova *mortis causa* (npr. nasljednikom je postavljena treća osoba zbog pogrešnog uvjerenja oporučitelja da su njegovi bliži srodnici umrli = v. *quaerella inofficiosi testamenti*)

2. **PRIJEVARA (*DOLUS*)** - svjesno dovođenje ili održavanje drugoga u zabludu kako bi se sklapanjem pravnog posla izvukla protupravna imovinska korist

- djelovanjem pretora Gaja Akvilija Gala postaje ujedno i delikt po pretorskom pravu = unatoč tome, **pravni posao je valjan**, ali sada postoje pretorska sredstva za obeštećenje prevarenog (*actio doli, exceptio doli, restitutio in integrum*)

3. **SILA I STRAH (*VIS AC METUS*)** - postoji u slučaju kada jedna stranka aktima nasilja nad drugom strankom ili prijetnjom da će joj učiniti neko zlo prisili tu drugu stranku na sklapanje za nju nepovoljnog pravnog posla

- premda su razlikovali fizičku od psihičke sile – rimski su se pravници bavili samo učincima psihičke sile
- **pravni posao je bio valjan**, ali od pretorskog razdoblja - kada je slučaj *vis ac metus* postao delikt - postoje pretorska sredstva za obeštećenje prisiljenog (*actio quod metus causa, exceptio quod metus causa, restitutio in integrum ob metum*)
- relevantno kod *iudicia bonae fidei* kod kojih *iudex* u drugom dijelu postupka uvažava navedene okolnosti
- sukladno tome, tek od kasnog republikanskog doba ispituje se je li pogrešno oblikovana volja imala utjecaj na valjanost pravni posao

NIŠTAVOST I POBOJNOST

Ništav posao nije nastao niti će nastati, ne postiže pravne učinke niti će postizati učinke

- ništavost uvjetuju TEŽI razlozi nevaljanosti (npr. stranke nisu imale pravnu ili poslovnu sposobnost, nije održana propisana forma, činidba je nemoguća itd., v. *infra*)
- ništavost je trajna kategorija i na nju se može pozvati baš svatko, a sam sudac pazi na ništavost po službenoj dužnosti (*ex officio*)
- posao se poništava *EX TUNC* tj. od časa zaključenja takvog posla, odnosno ništavost djeluje uvijek unatrag (*ex tunc*)
- ništavost može biti POTPUNA ili DJELOMIČNA te POČETNA ili NAKNADNA
- kod djelomične ništavosti nekog pravnog posla, na snazi će se održati ono što je valjano (pod pretpostavkom da to ima smisla i ako se objektivno može održati = prema načelu *utile per inutile non vitiatur*, npr. oporuku koja je sadržavala nemoguć ili nemoralni uvjet moglo se održati na snazi glede njezinih dijelova koji nisu pogođeni ništavošću)

Pobojan posao je nastao i postiže pravne učinke, ali ako bude pobijen, od trenutka pobijanja pa ubuduće neće postizati pravne učinke

- pobjnost uvjetuju BLAŽI razlozi nevaljanosti (npr. ugovor sklopljen u zabludi ili pod utjecajem sile ili prijevare, u postklasičnom pravu prodavatelj ako je pretrpio *laesio enormis*)
- na pobjnost se mogu pozivati STRANE u pravnom poslu i TREĆE ZAJNTERESIRANE STRANE (tj. osobe koje su tim pravnim poslom pogođene, npr. jamac), a sudac ne pazi na pobjnost po službenoj dužnosti (*ex officio*)
- ukidanje pobjnog posla djeluje samo za buduće (*EX NUNC*), a to znači da će on proizvoditi učinke ako ga ovlaštene osobe ne pobiju

KONVALIDACIJA I KONVERZIJA

Konvalidacija - naknadno osnaživanje nevaljanog pravnog posla - načelno NIJE DOPUŠTENA

Regula Catoniana: Quod initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere (D. 34,7) – što je od početka nevaljano, ne može protekom vremena konvalidirati odnosno ako naknadno otpadnu zapreke valjanosti nekog pravnog posla isti ne može postati valjanim
- iznimke od zabrane konvalidacije – npr. izričita ili prešutna *ratihabitio* ili u slučaju promijenjenih okolnosti odnosno ako bi naknadno otpao razlog ništavosti

Konverzija je DOPUŠTENA

Konverzija (*conversio*) je pretvaranje ništavog pravnog posla u neki drugi pravno valjani posao ako u ništavom poslu postoje pretpostavke za drugi posao kojim će stranke ostvariti ciljeve koje su htjele postići prvobitnim (ništavim) poslom, v. *pactum de non petendo*, oporuka vojnika koja nije ispunjavala sve formalnosti *ius civile* može se ocijeniti kao valjani *testamentum militare*, tzv. kodicilarna klauzula kojom sam oporučitelj dopušta mogućnost konverzije u slučaju nevaljanosti njegove oporuke.

OBVEZA (*OBLIGATIO*)

POJAM I RAZLOZI POSTANKA

Obvezni odnos ili obveza (*obligatio*) je pravni odnos između dviju stranaka na osnovi kojeg je vjerovnik (*creditor*) ovlašten zahtijevati od dužnika (*debitor*) određenu činidbu koju je dužnik dužan izvršiti uz prijetnju sankcijom obveznog prava (naknada štete ili platež novčane kazne)

Pravno relevantna činjenica odnosno razlozi koji mogu odvesti do zasnivanja obveznog odnosa: kontrakti, delikti, kvazi-kontrakti, kvazi-delikti

OBVEZNA ČINIDBA

SADRŽAJ I KARAKTERISTIKE

SADRŽAJ OBVEZNE ČINIDBE rimski su pravnici označavali trima terminima:

- *dare* – označava dužnikovu činidbu koja se sastojala u prijenosu vlasništva ili u prijenosu odnosno ustanovljavanju nekog drugog stvarnog prava
- *facere* - označava dužnikovu činidbu koja se sastojala u svakom drugom činjenju (npr. u prijenosu posjeda stvari ili izvršenju neke radnje ili u davanju porabe i sl.) ili nečinjenju odnosno propuštanju
- *praestare* – najčešće označava dužnikovu činidbu na naknadu štete pričinjene vjerovniku neizvršenjem dužnikove obveze na *dare* ili *facere*

PREDMETOM OBVEZE MOGU BITI SAMO ČINIDBE SLJEDEĆIH KARAKTERISTIKA:

1. ČINIDBA MORA BITI OBJEKTIVNO MOGUĆA U TRENUTKU SKLAPANJA UGOVORA, a to znači fizički i pravno moguća – U SUPROTNOM, NIŠTAVOST UGOVORA
2. ČINIDBA MORA BITI PRAVNO DOPUŠTENA (u suprotnom valjanost ugovora je ovisila o sankciji predviđenoj povrijeđenim zakonom: *leges perfectae* – ništavost; *leges minus quam perfectae* – posao je valjan ali stranke stižu propisane kazne; *leges imperfectae* – nema negativnih posljedica), A NE SMIJE VRIJEĐATI NI MORAL NI DOBRE OBIČAJE (u suprotnom, ništavost ugovora)
3. ČINIDBA MORA BITI PROCJENJIVA U NOVCU
4. ČINIDBA SE MORA SASTOJATI OD ČOVJEKOVE RADNJE ILI PROPUŠTANJA
5. ČINIDBA MORA BITI ODREĐENA (*obligatio certa*) ILI BAREM ODREDIVA (*obligatio incerta*)
6. ČINIDBA MOŽE BITI NEODREĐENA ALI IPAK ODREDIVA, a to su:

- A) ALTERNATIVE OBVEZE (riječ je o obvezi s dvije ili više dužnih činidbi od koji je dužnik dužan ispuniti samo jednu kako bi se oslobodio obveze) i FAKULTATIVNE OBVEZE (riječ je o obvezi kod koje dužnik duguje samo jednu činidbu ali mu je dopušteno /bilo temeljem pravnih pravila bilo temeljem ugovora/ osloboditi se obveze ispunjenjem neke druge određene činidbe /npr. noksalna odgovornost *pater familias*-a, kupčeva mogućnost da u slučaju prodavateljevog *laesio enormis* održi kupoprodaju na snazi ako nadoplati do pune vrijednosti stvari na tržištu)
- B) GENERIČKE OBVEZE (riječ je o obvezama čije činidbe glase na generički određene stvari – vrijedi pravilo *genus non perit* odnosno *casus sentit dominus* što znači da će dužnik generičkih stvari ostati obvezan ako stvar propadne čak i slučajem)

NAKNADA ŠTETE

AKO DUŽNIK NE IZVRŠI OBEĆANU ČINIDBU (PRIMARNA ČINIDBA), OBVEZAN JE VJEROVNIKU NAKNADITI ŠTETU (SEKUNDARNA ČINIDBA) = UGOVORNA ODGOVORNOST NA NAKNADU ŠTETE (ZA RAZLIKU OD DELIKTNE ODGOVORNOSTI KADA JE NAKNADA ŠTETE PRIMARNA DUŽNA ČINIDBA)

NAKNADA ŠTETE JE OBLIK POPRAVLJANJA ŠTETE KOJI SE SASTOJI U NOVCU (JER U KLASIČNOM PRAVU SVAKA, PREŠUDA GLASI NA NOVAC) = NOVČANI EKVIVALENT IZOSTALE (ODNOSNO NEMOGUĆE) ČINIDBE

UZROKOVANJE ŠTETE DOVODI DO NASTANKA OBVEZONPRAVNOG ODNOSA NAKNAĐIVANJA ŠTETE = DUŽNIK-ŠTETNIK OBVEZAN JE VJEROVNIKU-OŠTEĆENIKU NAKNADITI PROUZROČENU ŠTETU KOJU JE OVAJ OVLAŠTEN ZAHITIJEVATI

STOGA SE ZA ODŠTETNI ZAHITJEV MORAJU ISPUNITI SLJEDEĆE PRETPOSTAVKE:

1. IMOVINSKA ŠTETA - STVARNA ILI POZITIVNA ŠTETA (*DAMNUM EMERGENS*) I/ILI IZMAKLA DOBIT ILI NEGATIVNA ŠTETA (*LUCRUM CESSANS*)
2. RADNJA KOJOM JE ŠTETA NANESENA MORA BITI PROTUPRAVNA (ISKLUČENA PROTUPRAVNOST A TIME I ODGOVORNOST ZA ŠTETU POČINJENU U SLUČAJEVIMA NUŽNE OBRANE I KRAJNJE NUŽDE)

3. UZROČNA VEZA (KAUZALNI NEKSUS) IZMEĐU DUŽNIKOVA DJELOVANJA (ILI PROPUŠTANJA) I NASTALE ŠTETE NA IMOVINI VJEROVNIKA

- IZRAVNA UZROČNA VEZA (U STARIJEM RAZDOBLJU RIM. PRAVA) KADA JE DUŽNIKOVO DJELOVANJE JEDINI I NEPOSREDNI UZROK ŠTETE (tako prema *lex Aquilia de damno* (3.st.pr.kr.), npr. prodavatelj ubije roba kojeg je bio obvezan predati kupcu)
- NEIZRAVNA UZROČNA VEZA (OD KLASIČNOG RIM. PRAVA) KADA SE NA DUŽNIKOVO DJELOVANJE NADOVEZUJU JOŠ NEKE OKOLNOSTI PA CIJELI LANAC ZAJEDNO DOVODI KONACNO DO ŠTETE

***** U STARIJEM RIMSKOM PRAVU PREVLAĐAVA NAČELO **OBJEKTIVNE** ili **KAUZALNE ODGOVORNOSTI** – DUŽNIK JE ODGOVARAO ZA SAMO UZROKOVANJE IMOVINSKE ŠTETE BEZ OBZIRA NA SVOJU KRIVNJU; U JUSTINIJANOVU PRAVU ZADRŽANA SU JOŠ SAMO TRI SLUČAJA OBJEKTIVNE ODGOVORNOSTI ILI *CUSTODIA* KAO POŠTRENE ODGOVORNOSTI BEZ KRIVNJE TJ. ODGOVORNOSTI ZA TZV. *CASUS MINORES* (NPR. KRAĐA, OŠTEĆENJE STVARI OD STRANE TREĆE OSOBE I SL.) - BRODARA, GOSTIONICARA I VLASNIKA ŠTALA ZA STVARI KOJE SU IM POVJERENE NA ČUVANJE

4. KRIVNJA (*CULPA*) – SUBJEKTIVNI ODNOSNO PSIHIČKI ODNOS DUŽNIKA-ŠTETNIKA PREMA ŠTETNOM USPJEHU

STUPNJEVI KRIVNJE U JUSTINIJANOVOM PRAVU

1. *DOLUS* – DUŽNIK JE NAMJERNO I SVJESNO NANIO ŠTETU VJEROVNIKU ODNOSNO ZNA ŠTO RADI, KAKVE ĆE POSLJEDICE IZAZVATI I ŽELI TAKVE POSLJEDICE – STOGA, *DOLUS SEMPER PRAESTATUR*
2. *CULPA LATA* – GRUBA NEMARNOST ODNOSNO DUŽNIK KOD POSTUPANJA NIJE UPOTRIJEBIO NI ONU POZORNOST KOJU BI UPOTRIJEBIO SVAKI PROSJEČAN ČOVJEK – STOGA, *LATA CULPA DOLO COMPARBITUR* ODNOSNO IZJEDNAČUJE SE S *DOLUS*-OM
3. *CULPA LEVIS IN ABSTRACTO* – OBIČNA ILI BLAGA NEMARNOST ODNOSNO DUŽNIK KOD POSTUPANJA NIJE UPOTRIJEBIO POZORNOST KOJU BI UPOTRIJEBIO APSTRAKTNO ZAMISLJENI IDEALNO SAVJESNI (*DILIGENS*) *PATER FAMILIAS* (NPR. ZALOŽNI VJEROVNIK PREMA ZALOŽENOJ MU STVARI, NAJMOPRIMAC PREMA STVARI KOJU JE UNAJMIO I DR.)
4. *CULPA LEVIS IN CONCRETO* ILI *DILIGENTIA QUAM IN SUIS* – JOŠ BLAŽA NEMARNOST ODNOSNO DUŽNIK KOD POSTUPANJA NIJE UPOTRIJEBIO POZORNOST KOJU REDOVITO PRIMJENJUJE PREMA VLASTITIM STVARIM ILI POSLOVIMA (UVEDENA U JUSTINIJANOVOM PRAVOM ZA SUVLASNIKE, SUNASLJEDNIKE, MUŽA GLEDE MIRAZA, ORTAKE, TUTORA I KURATORA)
5. *CULPA IN ELIGENDO* ILI NEMARNOST PRILIKOM IZBORA – POOŠTRENA JE ODGOVORNOST OSOBA KOJE SE PRI ISPUNJENJU SVOJE OBVEZE MOGU ODNOSNO SLUŽE RADOM I USLUGAMA POMOCNIKA, NAJESTENIKA ILI SL. OSOBA (ŠTETU SU DOISTA PROUZROČILI REČENI NAMJEŠTENICI SVOJOM NESPOSOBNOŠĆU, ALI ODGOVORAN JE ONAJ KOJI IH JE ANGAŽIRAO ZA IZVRŠENJE SVOJE OBVEZE, NPR. KROJAC /KOD UGOVORA *LOCATIO CONDUCTIO OPERIS*/ MORA ODGOVARATI ZA ŠTETU KOJU JE POČINIO NJEGOV ŠEGRT KOJI JE SAŠIO DVA LIJEVA RUKAVA)

UTILITETNO NAČELO

- ODGOVORNOST ZA ŠTETU PROUZORČENU NEISPUNJENJEM OBVEZNE ČINIDBE ODREĐIVANA JE KAZUISTIČKI (SUKLADNO NAČELU AUTONOMIJE VOLJE STRANKE SU MOGLE UGOVOROM PREDVIDJETI ZA KOJI STUPANJ KRIVNJE ĆE ODGOVARATI) SVE DO PRED KRAJ KLASIČNOG RAZDOBLJA KADA SE POČELO PRIMJENJIVATI NAČELO PREMA KOJEMU SE ODGOVORNOST ZA ŠTETU PROCJENJUJE PREMA GOSPODARSKIM KORISTIMA KOJE PROIZLAZE IZ UGOVORA
 - **STROŽE ĆE ODGOVARATI ONA UGOVORNA STRANKA KOJA JE IMALA KORISTI (ILI VIŠE KORISTI OD DRUGE) IZ UGOVORA = STRANKA KOJA NIJE IMALA KORISTI ODGOVARAT ĆE ZA *DOLUS* I *CULPA LATA* (NPR. DEPOZITAR, KOMODANT), A ONA KOJA JE IMALA KORISITI ODGOVARAT ĆE ZA *CULPA LEVIS IN ABSTRACTO* (NPR. DEPONENT, KOMODATAR, ALI I OBJE STRANKE KOD KUPOPRODAJE I NAJMA/ZAKUPA)**
- *** *CULPA LEVIS IN CONCRETO* PRIMJENJIVALA SE, OŠIM U SPOMENUTIM SLUČAJEVIMA (V. *SUPRA*), SAMO AKO JE UGOVOROM BILA IZRČITO ZAHTIJEVANA
- IZNIMKE** OD PRIMJENE UTILITETNOG NAČELA – *MANDATAR* I *NEGOTIORUM GESTOR* ODGOVARAJU ZA *CULPA LEVIS IN ABSTRACTO* PREMDA NISU IMALI KORISTI IZ UGOVORA

ZAKAŠNJENJE (*MORA*)

NEISPUNJENJE (JOŠ MOGUĆE) OBVEZE = DUŽNIK U VRIJEME DOSPJELOSTI DUGA NE ISPUNI SVOJU OBVEZU (*mora debitoris*) ILI VJEROVNIK BEZ OPRAVDANOG RAZLOGA ODBIJE PRIMITI DUŽNU ČINIDBU (*mora creditoris*)

ZAKAŠNJENJE DUŽNIKA (*mora debitoris*) postoji ako su kumulativno ispunjenje sljedeće pretpostavke:

1. vjerovnikova tražbina mora biti pravovaljana i utuživa – isključene su naturalne obveze
2. vjerovnikova tražbina mora dospjela – pravilo: što se duguje bez roka, duguje se odmah (*quod sine die debetur, statim debetur*)
3. dužnik mora odgovarati za neispunjenje odnosno mora biti kriv za svoje zakašnjenje – primjena utilitetnog načela
4. vjerovnikova opomena (*interpellatio*) na platež nakon dospelosti duga – nepotrebna kod obveza s kalendarski označenim rokom dospelosti i deliktних dugova

POSLJEDICE: POOŠTRENJE DUŽNIKOVE ODGOVORNOSTI I OBVEZA NA NAKNADU ŠTETE - a to znači da kod *negotia stricti iuris* na *dare* individualno određene stvari = odgovara i za slučajnu propast stvari, a kod *negotia bonae fidei* = odgovara za naknadu cjelokupne štete zbog zakašnjenja te za plodove koje stekne od dana zakašnjenja kao i za zatezne kamate kod novčanih dugova

AKO DUŽNIK PONUDI VALJANO ISPUNJENJE ČINIDBE = ZAKAŠNJENJE PRESTAJE

ZAKAŠNJENJE VJEROVNIKA (*mora creditoris*)

ZAKAŠNJENJE VJEROVNIKA NASTUPA KADA VJEROVNIK ODBIJE BEZ OPRAVDANOG RAZLOGA (*SINE IUSTA* CUASA, ALI NE I SKRIVLJENO) PRIMITI DUŽNIKOVU PONUDU – STVARNE TJ. GOTOVE I PRIPREMLJENE – OBVEZNE ČINIDBE

PONUĐA MORA BITI IZVRŠENA U POGODNO VRIJEME (BUDUĆI DA SE TO ODREĐUJE U INTERESU DUŽNIKA, PONUDITI MOŽE ČAK I PRIJE DOSPJELOSTI) I NA POGODNOM MJESTU

POSLEDICE: DUŽNIKOVA ODGOVORNOST SE SMANJUJE (NE OSLOBAĐA SE OBVEZE, ALI OD ZAKAŠNJEVA VJEROVNIKA ODGOVARA SAMO ZA ŠTETU KOJU JE PROUZROČIO SVOJIM *DOLUS-OM*)*, A VJEROVNIK JE OBVEZAN DUŽNIKU NAKNADITI ŠTETU I TROŠKOVE ČUVANJA STVARI

AKO VJEROVNIK NAKNADNO IZJAVI DA JE SPREMAN PRIMITI PRVOTNO PONUĐENU ČINIDBU = ZAKAŠNJENJE PRESTAJE

*** DUŽNIK SE UPOTPUNOSTI MOGAO OSLOBODITI SVOG NOVČANOG DUGA AKO BI NOVAC DEPONIRAO NA JAVNOM MJESTU

ZADACI

1. Marko je stipulacijom Gaju obećao dati konja Pegaza ili 10 zlatnika. Koja će pravila vrijediti u sljedećim situacijama:

- a) Konj Pegaz je uginuo prirodnom smrću.
 - b) Marko nije ispunio obećanje te ga Gaj tuži tražeći samo konja Pegaza.
2. U svakom od sljedećim slučajeva navedi o kojemu je uvjetu odnosno roku riječ i kakve pravne posljedice proizvodi:
- c) Marko se stipulacijom Gaju obvezao dati 1000 sestercija ako se Gaj oženi Ticijevom sestrom Melisom
 - d) Marko se stipulacijom Gaju obvezao dati 1000 sestercija ako se Gaj ne oženi morskom sirenom
 - e) Marko se stipulacijom Gaju obvezao dati 1000 sestercija ako se Gaj do sljedećih Kalenda oženi Ticijevom sestrom Melisom

3. Gaj je Oktaviju dao u posudbu svoga konja Pegaza radi obavljanja poljskih radova. Koja pravila o odgovornosti za štetu vrijede u sljedećim situacijama:

- a) Gaj nije znao da je konj bolestan, pa je Pegaz je zarazio i druge Markove životinje zbog čije bolesti je Marku propala dogovorena prodaja uroda jabuka.
- b) Gaj je znao da je Pegaz bolestan, ali ga je ipak dao Marku u posudbu zbog čega su uginula tri Markova zaprežna konja te propao posao s Rufom o transportu njegova vina u Napulj.

4. Marije je obećao Juliju pozajmiti 100 kg brašna jer je Julije imao odličnu poslovnu priliku da na velikoj proslavi prodaje svoje kolače. Međutim, brašno je uništeno u poplavi koja je zadesila Marijevo skladište i Julijev je posao propao.

Odaberi točnu tvrdnju:

- a) Marije je dužan naknaditi štetu Juliju za izgubljenu zaradu
- b) Marije je dužan predati drugo brašno jer vrijedi pravilo *genus non perit*
- c) Julije protiv Marija ima na rasplaganju *actio certae rei*
- d) Ništa od navedenog!

5. Macije se dogovara s Gajem da će mu prodati zlatnu vazu za iznos koji odredi sam Gaj.

Je li stvar prodana? Je li stvar prodana ako Gaj ponudi jedan as, a Macije se složi s tom cijenom?